K-에듀파인 학교회계

계약관리



교육부 Ministry of Education

17개 시·도교육청

KERIS 한국교육학술정보원

들어가기에 앞서..

이 자료는 「K-에듀파인 상설 교육체계 구축 및 교육과정 개발」사업의 산출물입니다. 자료의 작성 시기는 2022년 2, 3분기이며 작성자에 따라 특정 시·도교육청의 자료만을 참고용으로 작성한 경우도 있습니다. 정확한 업무 처리를 위하여 법령과 지침, 규칙, 규정 등은 **반드시 최신 자료를 확인**하시기 바랍니다. 또한, 시·도교육청별 자체적(재량에 따라)으로 처리하는 업무와 그와 관련 자료도 **반드시 확인**하시기 바랍니다.

- 국가법령정보센터(http://www.law.go.kr)
- 17개 시·도교육청 홈페이지
- K-에듀파인 매뉴얼 : K-에듀파인 사용자 지원 서비스 (https://help.klef.go.kr/)

Contents

제5장 계약관리

01 제1절 계약의 이해 1

1. 계약의 개념 ····· 1
2. 계약의 일반원칙 ····· 1
3. 지방자치단체 계약의 특성 ····· 2
4. 계약체결 금지 대상 ····· 3
5. 지방계약 집행 특례 ····· 4
6. 계약법령 ····· 5

02 제2절 계약의 종류 8

1. 계약의 원인에 따른 분류 ····· 8
2. 계약목적물별 분류 ····· 9
3. 계약체결 형태별 분류 ····· 16
4. 경쟁형태별 분류 ····· 19
5. 낙찰자 결정방법별 분류 ····· 35

03 제3절 계약의 절차 37

1. 유형별 절차도 ····· 37
2. 업무절차별 세부내용 ····· 42
3. 계약금액의 조정 ····· 74
4. 계약의 해제 및 해지 ····· 76
5. 부정당업자 입찰 참가자격 제한 ····· 77

04 제4절 공사계약 80

1. 공사계약 일반사항 ····· 80
2. 시설공사의 종류 ····· 83
3. 설계·감리용역 일반사항 ····· 88
4. 폐기물 처리용역 ····· 92
5. 공사계약 흐름도 ····· 94
6. 공사추진시 확인사항 ····· 95

05 제5절 물품계약 105

1. 물품계약 흐름도 ····· 105
2. 물품계약의 의의 ····· 106
3. 주요 물품계약 ····· 106
4. 물품계약 관련 적용 법령 ····· 106
5. 물품 계약의 절차 ····· 107
6. 물품계약의 특징 ····· 110
7. 물품계약 법령 ····· 111
8. 물품 제조·구매 계약의 방법 ····· 121
9. 금액별 계약방법 및 낙찰자 결정 ····· 123
10. 다수 공급자 계약 ····· 124

06 제6절 용역계약 126

1. 용역계약 흐름도 ····· 126
2. 용역의 정의 ····· 127
3. 용역의 종류 ····· 127
4. 학교의 주요 용역계약 ····· 129
5. 용역 관련 적용 법령 ····· 129
6. 용역계약의 방법 ····· 130
7. 용역계약의 절차 ····· 136
8. 용역계약 이행시 고려사항 ····· 138

제5장 계약관리

01 제1절 계약의 이해

1 계약의 개념

- 지방자치단체가 계약의 한 당사자가 되어 상대방인 사인(私人)과 공사, 물품의 제조· 구매, 용역 등의 계약을 체결함으로써, 지방자치단체의 제반 수요를 충족시킴과 동시에 사법상 효과 발생을 목적으로 하는 행위

2 계약의 일반원칙

가. 계약의 일반원칙(지방계약법 제6조①항)

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (약칭: 지방계약법)

1) 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 함
2) 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 함
3) 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 관계 법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하여서는 안됨

나. 계약은 민법의 일반원칙인 계약 자유의 원칙, 신의 성실의 원칙, 사정 변경의 원칙, 권리남용 금지의 원칙 등이 적용됨

다. 지방자치단체 계약과 관련된 소송은 민사소송의 대상이며, 예외적으로 부정당업자에 대한 입찰참가자격 제한 조치는 행정소송 대상이 됨

법령&지침

대법원 2001. 12. 11. 선고 2001다33604

- 공공계약은 사경제의 주체로서 상대방과 대등한 위치에서 체결하는 사법상의 계약으로서 그 본질적인 내용은 사인과의 계약과 다를 바가 없으므로 그에 관한 법령에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고는 사적자치와 계약자유의 원칙 등 사법의 원리가 그대로 적용된다.
- 국가계약법 및 같은 법 시행령의 적격심사제 관련 규정은 국가가 사인과의 사이의 계약관계를 합리적 효율적으로 처리할 수 있도록 관계 공무원이 지켜야 할 계약사무처리에 관한 필요한 사항을 규정한 것으로 국가의 내부규정에 불과하다.

여기서 잠깐!

지방계약법과 다른 법률과의 관계

- 민법상 계약이란 "사법상의 일정한 법률효과의 발생을 목적으로 하는 당사자 간의 합의"
- 지방계약에 관하여서는 다른 법률에 규정이 있는 경우에는 다른 법률에 따르고, 그 밖의 사항에 대해서는 「지방계약법」이 적용됨

구분	내용
민사소송 대상	입찰절차(입찰공고, 적격심사, 낙찰자결정 등) 및 계약절차(대금지급, 계약해제 등)와 관련한 행위
행정소송 대상	부정당업자 제재(행정처분에 해당)

3 지방자치단체 계약의 특성

- 지방자치단체가 체결하는 계약은 개인의 이익을 추구하는 사인 간의 계약과 달리 공공복리 추구라는 목적달성을 위한 것으로 계약담당자는 계약행위를 함에 있어 자의적인 행위를 배제하고 계약관계 법령에서 정하는 바에 따라 처리하되 예산집행의 공익성· 공정성·경제성을 확보하여야 함

법령&지침

계약법령

- 구성체계

구 분	법령명칭
법	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 「지방계약법」)
시행령	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 (이하 「시행령」)
시행규칙	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 (이하 「시행규칙」)
예규	- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(이하 「집행기준」) 지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준(이하 「낙찰자 결정기준」 또는 「결정기준」)
고시	정보처리장치의 지정에 관한 고시(시행령 제6조의2, 공유재산 및 물품관리법 시행령 제13조, 제26조, 제78조) 국제입찰에 의하는 지방자치단체의 공사 및 물품·용역의 범위에 관한 고시(지방계약법 제5조 관련) ※ 교육청(학교 포함)은 국제입찰 대상 기관이 아님 기업 및 조합의 취약계층 고용비율에 관한 고시(시행령 제25조 및 제30조 관련) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부 장관이 정하는 고시 금액 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부장관이 정하는 고시하는 금액 사회보험의 보험료 적용기준 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 건설폐기물처리 용역 적격업체 평가기준 건설공사 발주 세부기준

※ 지정정보처리장치: 지방자치단체가 입찰 및 계약 사무를 전자적인 방법으로 처리할 수 있도록 행정안전부장관이 지정·고시한 정보처리장치

- 적용범위

구 분		근거법률	세부 적용기관
직접적용	지방자치단체	지방계약법 제2조	시·도 및 시·군·구 특별 지방자치단체
	교육행정기관	지방계약법 제3조	시·도 교육청 및 교육지원청 공립 유·초·중·고등학교 및 특수학교

※ 사립학교는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」을 준용(「사학기관 재무·회계규칙」 제35조)

계약법령과 예규가 수시로 개정·변경되므로 반드시 관계법령 확인 후 계약추진

4 계약체결 금지 대상

- 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원은 그 지방자치단체와 영리를 목적으로 하는 계약을 체결할 수 없음(지방자치법 제35조 및 제96조, 지방계약법 제33조)
- 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자 및 직계 존·비속, 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 배우자의 직계 존·비속이 사업자(법인인 경우 대표자, 계열회사 등)인 경우에는 수의계약을 체결할 수 없음(지방계약법 제33조, 시행령 제93조의2)
- 「소득세법」, 「법인세법」, 「부가가치세법」에 의한 사업자등록 또는 납세번호가 부여되지 않은 자
- 법령에 의하여 인·허가 등 자격요건을 갖추어야 하나 갖추지 않은 자
- 보안 측정 등 조사가 필요함에도 이를 이행하지 않는 자
- 부정당업자 제재에 의한 입찰참가 자격이 제한된 자
- 영업정지 중인 자 또는 다른 법령에 의하여 영업 또는 사업행위가 일시 중지된 자
- 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리·이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선하려는 학교운영위원

계약담당자 주의사항은 집행기준 제1장 입찰 및 계약집행기준 1절 총칙 7. 계약담당자 주의사항 참고

여기서 잠깐!

학교운영위원과의 "지위를 남용한 거래금지"의 해석 (초·중등교육법시행령 제59조⑧항)

제59조 (위원의 선출 등)
⑧ 국·공립학교에 두는 운영위원회 위원이 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리·이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선한 경우에는 운영위원회의 의결로 그 자격을 상실하게 할 수 있다.

- 제한의 대상
  - 시행령은 학교운영위원 본인이 거래하는 것만이 아니라 다른 사람을 위하여 알선하는 행위도 금지하므로, 배우자, 부모, 자녀는 물론 제3자가 거래하는 것도 학교운영위원이 알선하는 경우에는 위 규정에 저촉될 수 있음
- 제한되는 거래의 범위
  - 재산상 거래가 아니라고 해도 거래 결과 그 상대방이 재산상 이익이나 권리를 취득하게 된다면 여기에 포함되므로 물품·공사·용역 모두가 포함되나, 모든 거래가 금지되는 것은 아니고 지위를 남용한 거래가 제한됨
    (제한되는 거래 사례) 학교운영위원이 방과후학교 강사로 채용되는 것, 학교운영위원이 운영하는 식당에서 학교 비용으로 식사하는 것 등이 모두 해당될 수 있음
- 지위남용의 판단 기준(예시)
  - 아래와 같은 예시를 토대로 해당학교 학교운영위원회에서 구체적 사정을 고려하여 판단
    ① 수의계약 절차를 위반하여 계약한 경우
    * 수의계약 대상이 아니지만 수의계약 한 경우(수의계약 가능 금액을 초과하는 사업에 대해 금액을 나누어 수의계약한 경우 등을 포함)
    * 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령·시행규칙, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준, 시·도별 수의계약 지침 등을 위반한 경우
    ② 학교운영위원이 해당학교에 먼저 사업을 제안한 경우
    ③ 다수의 공급계약 대상자가 있음에도 불구하고 특정인(학교운영위원 또는 학교운영위원이 알선한 자)과 계속적으로 거래한 경우
    ④ 계약금액이 평균적 거래가격을 초과하는 경우
    ⑤ 학교운영위원 개입으로 자유롭고 공정한 거래에 영향을 받을 가능성이 있는 경우
    ⑥ 특정 학교운영위원의 존재 또는 소개, 알선 때문에 거래 상대방이 특정인으로 정해진 경우 또는 거래 조건이나 진행 절차가 일반적인 경우보다 특정인에게 유리하게 체결, 진행된 경우

5 지방계약 집행 특례

가. 지방계약법 시행령 수의계약 등에 대한 한시적 특례기간 연장:
(기존) 2022.6.30. → (변경) 2022.12.31.까지

※ 기준 시점은 입찰공고시가 아닌 **최종 계약 시점**

〈한시적 특례 적용사항〉

구 분	특례 내용(시행령 규정)
수의계약	대상 금액한도 확대(§25③), 유찰시 재공고 생략 가능(§26③)
보증금	입찰보증금(§37①), 계약보증금 및 공사이행보증금(§51①, ⑤) 인하
소요기간	검사기간(§64①) 및 대가지급기간(§67①) 단축

구 분		내 용	적용기한
선금 지급	지급대상	(기존) 공사, 용역, 물품제조 계약을 체결한 이후 계약상대자의 청구에 따라 선금 지급 (특례) 공사, 용역, 물품제조, 물품구매 계약을 체결한 이후 계약상대자의 청구에 따라 선금 지급	2022.12.31. (신청일 기준)
	사용내역	(기존) 2억원 미만 물품·용역계약에서 30% 미만 선금을 지급한 경우 사용내역서 제출 생략 (특례) 공사, 용역, 물품제조, 물품구매 계약의 계약금액 및 선금지급 금액에 관계없이 사용내역 제출 생략	2022.12.31. (신청일 기준)
	지급시기	(기존) 계약체결 이후 불가피한 사유로 이행착수가 상당기간 지연될 것이 명백한 경우 착수 이후 선금 지급 (특례) 이행 착수 지연과 관계없이 선금 지급	
	계속비 사업	(기존) 계약이행에 수년이 걸리는 경우 해당 연도 이행금액을 기준으로 선금 지급 (특례) 수년간 사업이행을 하는 계속비계약은 총계약금액을 기준으로 선금 지급	
	이월사업	(기존) 계약체결 후 이월이 예상되는 경우 해당연도 이행금액을 기준으로 선금 지급 (특례) 이월되는 사업은 이월금액을 포함한 총계약금액 기준으로 선금 지급	
	추가지급	(기존) 기성금 지급 후 원자재 가격 급등 등 불가피한 사유로 인하여 선금 미지급시 계약이행이 곤란한 경우 추가 선금지급 가능 (특례) 계약이행 여부와 관계없이 선금 및 기성금을 기지급한 경우에도 최대선금 지급한도 범위내에서 추가지급 가능	
원가	계약심사	(기존) 기초자치단체에서 종합공사 3억원, 기타공사 2억원, 용역 7천만원, 물품 2천만원 이상을 발주하려는 경우 원가의 적정성 여부를 의무적으로 심사 (특례) 기초자치단체에서 종합공사 5억원, 기타공사 3억원, 용역 2억원, 물품 2천만원 이상을 발주하려는 경우 원가의 적정성 여부를 의무적으로 심사	2022.12.31. (신청일 기준)
운영 요령	선금반환	계약의 해제·해지 또는 선금지급 조건 등을 위반하지 않은 경우에는 회계연도내 지급한 선금 반환 제외	
	계약심사	(통합운영) 경제성검토 및 일상감사 등 유사업무와 계약심사 통합 또는 연계 운용 (심사제외) 긴급한 사정으로 계약심사가 곤란하거나 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정할 경우 계약심사대상 제외 가능	

※ (주의사항) 기성금 지급 후 추가 선금을 지급하는 경우 계약금액에서 기성금을 공제한 금액으로 지급하되, 선금보증서 등 추가 채권확보 필요

여기서 잠깐!

수의계약 요건 완화

• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시(행정안전부 고시 제2022-46호, 2022.7.1.)

1) 수의계약 요건 완화

가) 소액수의계약 한도 2배 상향 → 2022.12.31.
공사: 종합 4억 초과, 전문 2억 초과, 전기, 소방, 정보통신 등 1억6천만원 초과
물품·용역: 1억원 초과

나) 경쟁입찰 1회 유찰시 수의계약 가능 → 2022.12.31.

다) 긴급 수의계약 사유에 '감염병의 발생 및 유행' 추가

라) 수의계약 대상에 재난안전제품 포함

2) 보증금 인하 → 2022.12.31.

가) 입찰보증금: 입찰금액의 1000분의 25 이상

나) 계약보증금: (공사) 계약금액의 1000분의 75 이상
(물품· 용역) 계약금액의 100분의 5 이상

다) 공사이행보증금: 계약금액의 100분의 20 이상

3) 검사기간 및 대금지급 기간 단축 → 2022.12.31.

가) 검사기간: 완료통지일로부터 7일, 3일까지 연장

나) 대가지급: 청구를 받은 날부터 3일

6 계약법령

가. 지방계약법령, 예규, 고시 등이 수시로 개정되므로 계약을 집행하는 경우 현행 법령 등을 확인하고 집행

나. 지방계약법령·예규·고시[행정안전부]

법 령	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령, 시행규칙 • 지방계약법 제4조의 규정에서 '지방자치단체를 당사자로 하는 계약은 다른 법령에서 별도의 규정이 없는 한 이 법령을 적용한다'라고 규정함으로써 개별법령에서 규정하고 있는 사항이 우선 적용 대상임을 명시하고 있다. ※ 사립학교는 국가계약법 적용
예 규	• 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)
	• 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규)
	• 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규)
	• 지방자치단체 교육비특별회계 세출예산 집행기준(교육부 예규) ※ 시행 2022. 1. 1. [교육부예규 제57호, 2020. 11. 2., 제정]
	• 지방자치단체 재해복구예산 집행요령(행정안전부 예규)
고 시	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제6조의2 및 공유재산 및 물품관리법 시행령 제13조, 제26조, 제78조에 따른 정보처리장치의 지정에 관한 고시(행정안전부 고시 제2021-14호 2021. 2. 17.) - 국가종합전자조달시스템 (www.g2b.go.kr) - 단체급식 식재료 전자조달시스템 (www.eat.co.kr) - 교육기관 전자조달시스템 (www.s2b.kr) - 전자자산처분시스템 (www.onbid.co.kr)

다. 중소기업제품 공공구매 관련 법령·고시·공고 [중소벤처기업부]

법 령	• 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률, 시행령, 시행규칙
고 시	• 중소기업제품 공공구매제도 운영요령
	• 중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준
	• 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준
	• 중소기업기술개발제품 우선구매제도 운영 등에 관한 시행세칙
	• 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역
공 고	• 소기업 우선구매 대상제품 지정내역 공고

라. 조달관련 법령·고시 [조달청]

법 령	• 조달사업에 관한 법률, 시행령, 시행규칙
고 시	• 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서
	• 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정
	• 국가종합전자조달시스템을 이용한 계약사무처리요령
	• 국가종합전자조달시스템 이용약관
	• 국가종합전자조달시스템 이용수수료 부과지침
	• 국가종합전자조달시스템 종합쇼핑몰운영규정
	• 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준
	• 수학여행·수련활동 용역 다수공급자계약 업무처리기준
	• 수학여행·수련활동 용역 다수공급자계약 특수조건
	• 수학여행·수련활동 용역 다수공급자계약 추가특수조건
	• 개인용 컴퓨터와 모니터에 대한 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준
	• 가구류의 다수공급자계약 2단계경쟁 공동수급체 운용요령

마. 지방계약법령 적용대상

구 분	세부 적용기관
직접 적용대상 기관	• 지방자치단체 – 보통 지방자치단체 및 특별 지방자치단체(지방자치단체조합) – 지방자치단체가 계약사무를 위임·위탁하는 기관·법인(지방계약법 제7조) • 교육행정기관 – 시·도교육청 및 교육지원청 – 공립 유·초·중·고·특수학교

바. 지정정보처리장치의 구분

구 분	g2b (국가종합전자 조달시스템)	s2b (교육기관 전자조달시스템)	eat (단체급식 식재료 자조달시스템)
대상기관	지방자치단체 전 기관	지방자치단체 전 기관	교육감 관할 기관
입찰대상	물품(단체급식 식재료 포함), 공사, 용역	추정가격 7천만원 이하인 물품의 제조·구매, 2천만원 이하의 공사·용역, 출판문화산업진흥법 제22조에 해당하는 간행물 구매 (금액제한 없음)	단체급식 식재료 입찰만 가능

사. 계약관련 부처·청·위원회의 법령

법 명	관련부처
기술사법, 시행령, 시행규칙	과학기술정보통신부
건축사법, 시행령, 시행규칙	국토교통부
건축법, 시행령, 시행규칙	국토교통부
건설기술 진흥법, 시행령, 시행규칙	국토교통부
건설산업기본법, 시행령, 시행규칙	국토교통부
시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙	국토교통부
산업기술혁신 촉진법, 시행령, 시행규칙	산업통상자원부
전기공사업법, 시행령, 시행규칙	산업통상자원부
전력기술관리법, 시행령, 시행규칙	산업통상자원부
엔지니어링산업 진흥법, 시행령, 시행규칙	산업통상자원부
소프트웨어산업 진흥법, 시행령, 시행규칙	과학기술정보통신부
정보통신공사업법, 시행령, 시행규칙	과학기술정보통신부
전자문서 및 전자거래 기본법, 시행령, 시행규칙	과학기술정보통신부, 법무부
건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률, 시행령, 시행규칙	환경부
녹색제품 구매촉진에 관한 법률, 시행령, 시행규칙	환경부
석면안전관리법, 시행령, 시행규칙	환경부
폐기물관리법, 시행령, 시행규칙	환경부
소방기본법, 시행령, 시행규칙	소방청
소방시설공사업법, 시행령, 시행규칙	소방청
전기통신사업법, 시행령	과학기술정보통신부, 방송통신위원회
독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 시행령	공정거래위원회
하도급거래 공정화에 관한 법률, 시행령	공정거래위원회
매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률, 시행령, 시행규칙	문화재청
문화재보호법, 시행령, 시행규칙	문화재청
여성기업지원에 관한 법률, 시행령	중소벤처기업부
민법, 민사소송법, 공탁법	법무부
국세기본법, 시행령, 시행규칙	기획재정부
공유재산 및 물품관리법, 시행령	행정안전부
인지세법, 시행령, 시행규칙	기획재정부
국민건강보험법, 시행령, 시행규칙	보건복지부
국민연금법, 시행령, 시행규칙	보건복지부
중증장애인생산품 우선구매 특별법, 시행령, 시행규칙	보건복지부
고용보험법, 시행령, 시행규칙	고용노동부
근로기준법, 시행령, 시행규칙	고용노동부
산업안전보건법, 시행령, 시행규칙	고용노동부
산업재해보상보험법, 시행령, 시행규칙	고용노동부
사회적기업 육성법, 시행령, 시행규칙	고용노동부

02 제2절 계약의 종류

1 계약의 원인에 따른 분류

가. 계약 원인별 비교

구 분	세입의 원인이 되는 계약	세출의 원인이 되는 계약
예정가격	작성 일반재산은 2인 이상 감정평가	작성(2인 수의견적 안내공고 시) 작성 생략 가능(1인 수의견적 시)
입찰보증금	필요(면제 가능)	필요(면제 가능)
낙찰자결정	예정가격 이상으로 최고가격 낙찰자	예정가격 이하로 최저가, 적격심사, 협상에 의한 계약 등
계약보증금 (계약보증서)	대가를 일시에 선납 받는 경우 불필요	필요
1인 입찰	성립	유찰
하자보증	불필요	필요
대가지급	선납원칙	계약이행 후 지급(예외: 선금급 등)
지연배상금	부과	부과
입찰시스템	onbid(전자자산처분시스템)	g2b(나라장터), s2b(학교장터) eat(학교급식 전자조달시스템)
사례	교실·체육관·운동장 사용료, 불용물품 매각 등	물품 제조·구매, 용역, 공사계약

여기서 잠깐!

행정안전부장관이 지정·고시하는 정보처리장치

구 분	지정정보처리장치	비 고
공사, 용역 및 물품의 제조·구매입찰	국가종합전자조달시스템 (www.G2B.go.kr)	지방계약법 시행령 제6조의2 및 공유재산법 시행령 제13조, 제26조, 제78조에 따른 정보처리장치의 지정에 관한 고시 행정안전부 고시 제2022-14호(2022.2.17.)
단체급식 식재료 입찰	단체급식 식재료 전자조달시스템 (www.eat.co.kr)	
추정가격 7천만원 이하 물품 제조·구매 추정가격 2천만원 이하 공사, 용역 입찰·계약 간행물(도서) 금액한도 제한없음	교육기관 전자조달시스템 (www.S2B.kr)	
공유재산 및 물품의 관리·처분을 위한 입찰 세입의 원인이 되는 계약체결을 위한 입찰	전자자산처분시스템 (www.onbid.co.kr)	
폐기물·순환자원·재활용 가능자원·재활용품의 처리 용역 및 제조·구매·매각의 입찰·계약	순환자원정보센터 전자입찰시스템 (www.re.or.kr)	

나. 세출의 원인이 되는 계약

유형 구분	계약 분류
계약목적물별	• 물품 제조·구매계약 • 용역계약: 학술연구용역, 기술용역, 일반용역 • 공사계약: 종합공사, 전문공사, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재공사, 환경관련공사 등
계약체결 형태별	• 확정계약, 개산계약, 사후원가검토조건부계약 • 총액계약, 단가계약 • 장기계속계약, 계속비계약, 단년도계약 • 단독계약, 공동계약 • 종합계약 • 회계연도 내 계약, 회계연도 개시전 계약
경쟁형태별	• 입찰계약: 일반입찰, 제한입찰, 지명입찰 • 수의계약: 금액에 의한 구분, 내용에 의한 구분
낙찰자 결정방법별	• 용역, 물품: 최저가입찰, 협상에 의한 계약, 적격심사, 2단계 입찰, 희망수량입찰, 종합낙찰제, 중소기업자간입찰(의무적 적격심사) • 공사: 최저가입찰, 적격심사입찰, 턴키, 대안입찰, 기술제안

2 계약목적물별 분류

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>종류 및 관련법</th></tr>
<tr><td colspan="2">물품 제조·구매</td><td>■ 제조 및 구매의 개념
• 제조: 별도의 주문에 의하여 제작 절차를 거치는 것
• 구매: 이미 제조된 완성품을 구매하는 것
• 물품의 제조인지 공사인지 구분이 어려운 경우: 공사 관련 법령에 규정된 공사가 아니면 물품의 제조로 봄
◦ 물품의 제조와 구매를 구분할 명문의 규정은 없으며, 다만 제조는 별도의 주문에 의하여 제작 절차를 거치는 것이고, 구매는 이미 제조된 완성품을 그대로 구입하는 것으로 구분할 수 있음
◦ 제조구매의 경우 원칙적으로 당해 제조업자만이 입찰 참가자격이 있으며, 완성품 구매의 경우 제조업자는 물론 도·소매업자도 자격이 있음
■ 물품의 제조·구매에 따른 입찰참가자격
• 제조구매: 해당 제조업을 영업으로 하는 자만 가능
• 단순구매: 해당 제조업을 하는 자가 아니더라도 가능</td></tr>
<tr><td rowspan="3">용 역</td><td>기술
용역</td><td>• 건설기술용역(건설기술 진흥법, 건축사법): 건설공사 설계, 감리 등
• 엔지니어링사업(엔지니어링산업 진흥법): 타당성조사, 안전성검토, 설계의 경제성 및 기능성 검토 등
• 전력기술관리법, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법 등에 따른 설계, 감리 등</td></tr>
<tr><td>학술
연구
용역</td><td><table><tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr><tr><td>위탁형</td><td>• 계약상대자가 자기 책임 아래 연구를 수행하여 연구결과물을 용역결과보고서 형태로 제출하는 방식</td></tr><tr><td>공동연구형</td><td>• 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식</td></tr><tr><td>자문형</td><td>• 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>일반
용역
(기술
용역과
학술
연구용역
이외의
용역)</td><td>• 일반용역의 사례
<table><tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr><tr><td>보 안</td><td>• 기계경비용역, 인력(당직)경비 용역 등</td></tr><tr><td>시설유지
보수</td><td>• 컴퓨터유지보수, 학내망유지보수, 복사기유지보수, 청소용역(화장실 등), 시스템에어컨 유지보수, 학교 교내 소독
• 전기안전관리[전기사업법], 승강기 안전관리[승강기 안전관리법], 소방시설관리[공공기관의 소방안전관리에 관한 규정]
• 저수조(물탱크) 관리[수도법], 정화조 관리[하수도법 시행규칙]</td></tr><tr><td>폐기물처리</td><td>• 폐기물처리용역[폐기물관리법]
• 건설폐기물처리용역[건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률]</td></tr><tr><td>급식관련</td><td>• 정수기 유지보수, 음식물폐기물, 폐식용유 처리 등</td></tr><tr><td>여행관련</td><td>• 차량임차 및 숙박업체 계약, 여행사와 일괄계약 등</td></tr><tr><td>교육관련</td><td>• 민간참여 컴퓨터교육, 방과후학교 위탁</td></tr></table></td></tr>
</table>

구 분			종류 및 관련법
공사	건설산업기본법	종합공사(5종)	■ 종합적인 계획, 관리 및 조정을 하면서 시설물을 시공하는 건설공사 • 토목공사업, 건축공사업, 토목건축공사업, 산업·환경설비공사, 조경공사업,
		전문공사(15종) ※대업종 전환(2022.1.1. 시행)	■ 시설물의 일부 또는 전문 분야에 관한 건설공사 • 지반조성·포장공사업(토공사, 포장공사, 보링·그라우팅·파일공사) • 실내건축공사업(실내건축공사) • 금속창호·지붕건축물조립공사업(금속구조물·창호·온실공사, 지붕판금·건축물조립공사) • 도장·습식·방수·석공사업(도장공사, 습식·방수공사, 석공사) • 조경식재·시설물공사업(조경식재공사, 조경시설물설치공사) • 철근·콘크리트공사업(철근·콘크리트공사) • 구조물해체·비계공사업(구조물해체·비계공사) • 상·하수도설비공사업(상하수도설비공사) • 철도·궤도공사업(철도·궤도공사) • 철강구조물공사업(철강구조물공사) • 수중·준설공사업(수중공사, 준설공사) • 승강기·삭도공사업(승강기설치공사, 삭도설치공사) • 기계가스설비공사업(기계설비공사, 가스시설공사(제1종)) • 가스난방공사업(가스시설공사(제2~3종), 난방공사(제1~3종)) • 시설물유지관리업(2023.12.31.까지만 유효)
		건설산업기본법 시행령 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등) [별표 1] 참조	
		전기공사	■ 전기공사업법 제2조, 제4조 및 같은 법 시행령 제2조 ■ 분리발주 의무(전기공사업법 제3조)
		정보통신공사	■ 정보통신공사업법 제2조, 같은 법 시행령 제2조 [별표 1] ■ 분리발주 의무(정보통신공사업법 제3조)
		소방시설공사	■ 소방시설공사업법 제2조, 제4조 및 같은 법 시행령 제2조 [별표 1] ■ 소방시설의 완공검사는 소방본부장 또는 소방서장이 하게 되며, 공사감리자가 지정되어 있는 경우에는 공사감리 결과보고서로 완공검사를 갈음(소방시설공사업법 제14조) ■ 분리발주 의무(소방시설공사업법 제21조)
	개별법	문화재공사	문화재보호법 제2조, 같은 법 시행령 제2조, 문화재수리 등에 관한 법률 제2조 분리발주 의무(문화재수리 등에 관한 법률 제5조)
		환경관련공사	일반폐기물처리시설 설계·시공업(폐기물관리법) 소음·진동방지시설 설계·시공업(소음·진동관리법) 분뇨처리시설 설계·시공업(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률) 축산폐수정화시설 설계·시공업(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률) 수질·오염방지시설 설계·시공업(수도법) 대기오염방지시설 설계·시공업(대기환경보전법) 오수처리시설 설계·시공업(하수도법) 분리발주 의무(개별 관련법령 참조)

여기서 잠깐!

부대공사의 범위(건설산업기본법 시행령 제21조)

- 주된 공사를 시공하기 위하여 또는 시공함으로 인하여 필요하게 되는 종된 공사
- 2종 이상의 전문공사가 복합된 공사로서 공사예정금액이 3억원 미만이고, 주된 전문공사의 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 2분의 1이상인 경우 그 나머지 부분의 공사

부대공사로 인정하는 기준

- 주된 공사와 부대공사의 공사 종류간에 종속성(從屬性) 및 연계성(連繫性)이 인정될 것
- 건설공사의 업종별 업무내용 및 시공기술의 난이도 등을 고려할 때 주된 공사의 건설사업자가 시공할 수 있고 주된 공사의 건설사업자가 부대공사를 시공하더라도 공사의 품질이나 안전에 지장을 초래하지 않을 것

※ 부대공사.의 범위 및 기준에 관하여 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시(신설 2020.10.8.)

여기서 잠깐!

시설공사를 함에 있어 면허 없이 시공 가능한 공사의 범위(건설산업기본법 시행령 제8조)

- 종합공사: **공사예정금액 5천만원 미만인 건설공사(1건 공사기준)**
- 전문공사: **공사예정금액 1천5백만원 미만인 전문공사**
  다만, 가스시설공사, 철강구조물공사, 삭도설치공사, 승강기설치공사, 철도·궤도공사, 난방공사는 공사금액에 관계없이 해당 업종 등록자가 수행한다.

전문공사는 반드시 해당 면허가 있는 사업자와 계약체결

- 조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사(당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한한다.)

* 위 경우에는 사업자등록증만으로 입찰(시공) 참가자격이 있음
* 개별법의 적용을 받는 전기·정보통신·소방공사는 금액기준에 관계없이 해당 자격업체와 계약체결
* 공사예정금액=**추정가격+부가가치세+도급자 설치 관급자재비**(수의계약 한도 기준인 추정가격과 공사예정금액을 잘못 적용하는 오류 주의)

법령&지침

건설공사의 정의(건설산업기본법 제2조제4호)

토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말한다. 다만, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 「문화재 수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사는 포함하지 아니한다.

※ 토목: 목재, 철재, 석재, 흙, 시멘트 따위를 이용하여, 도로, 제방, 교량, 항만, 철도 등을 건설하고 유지하는 온갖 공사를 통틀어 이르는 말
※ 건축: 여러 가지 재료를 이용하여 건물이나 구조물 따위를 세우거나 쌓아 만듦

계약용어

견적서	계약 목적물의 대가를 산정한 서류로서, 대가산정의 기초가 되는 산출내역(물량, 규격, 단가 등)이 포함
추정 가격	**해당 계약목적물의 순수한 가격,** 계약상대자에게 지급되기는 하지만 계약상대자가 국가 등에 납부하는 세금(부가가 세) 및 발주처가 직접 지급하는 관급자재비는 포함되지 않음. 또한 국제입찰의 대상, 제한·지명경쟁·수의계약 대상 낙찰자 결정방법 적용 기준 등 계약에서 사용되는 대부분의 기준금액이 추정가격이므로 그 개념과 산정방법을 정확 파악해야 함
예정 가격	**계약상대자 지급 예정 금액,** 계약상대자가 국가 등에 납부해야 할 부가가치세는 포함되지만, 발주처가 직접 구입 지급하는 관급자재비는 포함되지 않음 입찰 또는 계약체결 전에 **낙찰자 및 계약금액 결정기준**으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여 두는 가격으로 예산액 유사하다고 보면 됨
추정 금액	**해당 공사에 투입될 총 비용,** 부가가치세 및 도급자설치관급자재비 포함

추정가격, 예정가격, 추정금액 비교

구분	부가가치세	관급자재비
추정가격 (해당 계약목적물의 순수 가격)	불포함	불포함
예정가격 (계약상대자 지급 예정 금액)	포함	불포함
추정금액 (해당 공사에 투입될 총 비용)	포함	포함

기타 용어

구 분	내 용
수의시담	• 수의계약 전에 계약담당공무원과 계약상대방의 가격협상
전자시담	• 지정정보처리장치를 통해 계약담당공무원이 지정한 1인과의 수의시담 (G2B의 경우 입찰공고 입력 필요)
다자간 전자시담	• 전자시담을 1인이 아닌 다자(2인 이상)와 하는 것 • 지정정보처리장치에서 다수업체를 지정 후 견적금액 제출 요구 (G2B의 경우 입찰공고 입력 필요)
2인 이상 견적제출	• 지정정보처리장치를 통해 안내공고를 하는 2인 이상 견적서 제출 수의계약
공종과 공정	• 공종은 공사의 종류, 공정은 공사과정 즉 공사의 진행 정도
공사설계 설명서(시방서)	• 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 설명이나 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서
물량내역서	• **품목·비목과 그 품목·비목의 규격·수량·단위 등이 표시**되고, 시행령 제15조제1항·제30조제2항에 따른 입찰공고·수의계약 안내공고 또는 낙찰자 결정 후에 입찰참가자(낙찰자·견적제출자)에게 교부된 내역서
산출내역서	• 발주기관이 교부한 물량내역서에 입찰자나 계약상대자가 단가를 적어서 제출한 내역서, 수의계약으로 체결한 공사는 착공신고서 제출 시 제출한 내역서

전문건설업종 대업종화

- 공종간 연계성, 시공기술의 유사성 등을 고려하여 현행 28개(시설물유지관리업 제외) 전문건설업종을 14개로 통합
- 시설물유지관리업은 종합건설업 또는 전문건설업으로 업종 전환(2023년부터)
- 시행일인 2022.1.1일 이후 입찰공고 하는 공사부터 적용

※ 전문건설업 대업종화 (2022.1.1. 시행)

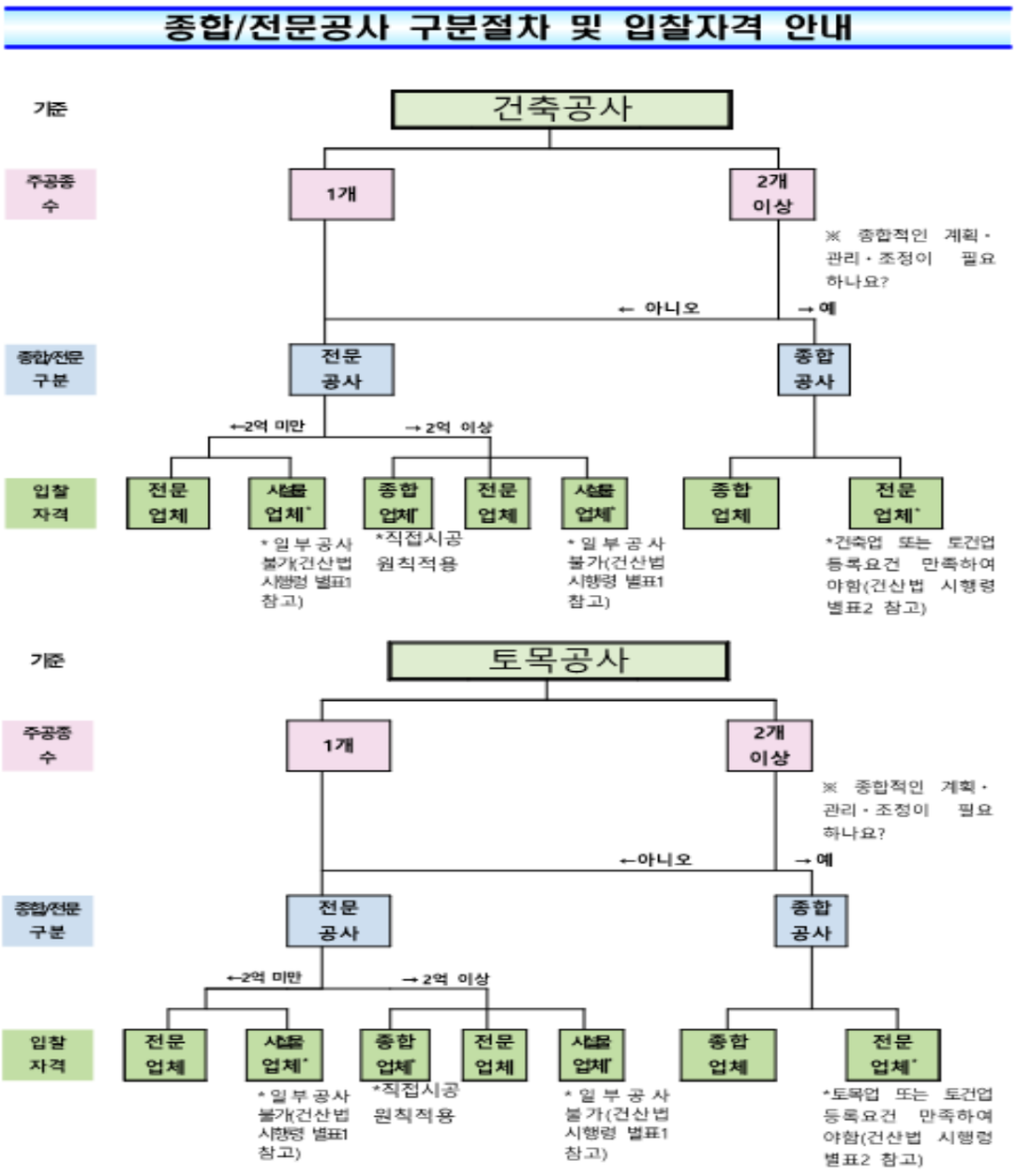
업종	업무분야	등록기준	
		기술자	자본금(법인)
1. 지반조성·포장공사업	1. 토공사	2인	1.5억
	2. 포장공사	3인	
	3. 보링·그라우팅·파일공사	2인	
2. 실내건축공사업	4. 실내건축공사	2인	1.5억
3. 금속창호 지붕건축물 조립공사업	5. 금속구조물·창호·온실공사	2인	1.5억
	6. 지붕판금·건축물조립공사	2인	
4. 도장·습식·방수·석공사업	7. 도장공사	2인	1.5억
	8. 습식·방수공사	2인	
	9. 석공사	2인	
5. 조경식재 시설물공사업	10. 조경식재공사	2인	1.5억
	11. 조경시설물설치공사	2인	
6. 철근·콘크리트공사업	12. 철근·콘크리트공사	2인	1.5억
7. 구조물해체·비계공사업	13. 비계구조물해체공사	2인	1.5억
8. 상·하수도설비공사업	14. 상·하수도설비공사	2인	1.5억
9. 철도 궤도공사업	15. 철도·궤도공사	5인	1.5억
10. 철강구조물공사업	16. 철강구조물공사	4인	1.5억
11. 수중 준설공사업	17. 수중공사	2인	1.5억
	18. 준설공사	5인	
12. 승강기 삭도공사업	19. 승강기설치공사	2인	1.5억
	20. 삭도설치공사	5인	
13. 기계가스설비공사업	21. 기계설비공사	2인	1.5억
	22. 가스시설공사 (1종)	3인	
14. 가스난방공사업	23. 가스시설공사 (2종)	1인	-
	24. 가스시설공사 (3종)	1인	-
	25. 난방공사 (1종)	2인	-
	26. 난방공사 (2종)	1인	-
	27. 난방공사 (3종)	1인	-
※ 종합 또는 전문으로 전환	28. 시설물유지관리공사업	4인	2억

여기서 잠깐!

학교 시설물 유지보수 등 공사 발주시 건설업역 폐지 적용

- 관련
  - 국토교통부 건설정책과-4819(2020.10.22.)
  - 국토교통부 공정건설추진팀-77(2021.1.8.)
- 내용
  - 종합·전문 건설사업자 간 상호시장 진출이 가능하도록 종합·전문건설업 간 업역규제를 폐지하는 내용으로 「건설산업기본법」 및 하위 법령이 개정*되어 공공공사에 대하여 2021년 1월 1일부터 시행

    * 건설산업기본법(2018. 12. 31.), 시행령(2020. 10. 8.), 시행규칙(2020. 10. 7.)



- 종합·전문 건설사업자간 상호시장 진출 허용
  - 2개 이상 전문업종을 등록한 건설사업자는 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 원도급 받을 수 있음
  - 종합건설업자도 전문공사에 대한 원·하도급을 단계적으로 허용

    ※ 다만, 종합 ↔ 전문시장 진출 시 구비요건으로 상대 업종의 등록기준을 충족하고 전부 직접 시공을 원칙으로 함

• 전문공사업자 ➡ 종합공사
  - 2개 업종 이상의 전문공사 업종을 등록한 건설사업자가 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 도급
  - 주계약자형 공동도급
    • 전문공사 자격을 보유한 건설사업자가 전문공사에 해당하는 부분을 시공하는 조건으로 하여, 종합공사 시공 자격을 보유한 건설사업자가 종합적인 계획, 관리 및 조정을 하는 공사를 공동으로 도급받는 경우
  - 분담이행방식(2024부터 시행)
    • 전문공사시공 업종 2개 이상의 건설사업자가 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 공정관리, 하자책임 구분 등을 고려하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공동으로 도급받는 경우

• (예시1) 2개 이상 시설물복합공사 입찰참가자격 결정

구분	공사예정금액 2억원 미만 시	공사예정금액 2억원 이상 시
공사개요	가. 공사명: ○○학교 시설 개보수 공사 나. 공사종류 및 분야: 유지보수공사(전문공사) 다. 공사예정금액: 금1.9억원 (기초금액+도급자설치 관급자재비) * 기초금액 = 금 1.9억원 라. 공종구성: 실내건축(40%), 습식·방수(30%), 도장(30%)	가. 공사명: ○○학교 시설 개보수 공사 나. 공사종류 및 분야: 유지보수공사(전문공사) 다. 공사예정금액: 금3.5억원 (기초금액+도급자설치 관급자재비) * 기초금액 = 금 3.5억원 라. 공종구성: 실내건축(60%), 습식·방수(40%)
입찰참가 자격	건설산업기본법에 따라 시설물유지관리업을 등록한 건설사업자 또는 실내건축공사업과 습식·방수공사업과 도장공사업을 등록한 건설사업자	건설산업기본법에 따라 시설물유지관리업을 등록한 건설사업자 또는 실내건축공사업과 습식·방수공사업을 등록한 건설사업자 또는 건축공사업 또는 토목건축공사업을 등록한 건설사업자

• (예시2) 단일유지보수공사 입찰참가자격 결정

구분	공사예정금액 2억원 미만 시	공사예정금액 2억원 이상 시
공사개요	가. 공사명: ○○학교 방과후교실 보수 공사 나. 공사종류 및 분야: 유지보수공사(전문공사) 다. 공사예정금액: 금1.9억원 (기초금액+도급자설치 관급자재비) * 기초금액 = 금 1.9억원 라. 공종구성: 실내건축(100%)	가. 공사명: ○○학교 방과후교실 보수 공사 나. 공사종류 및 분야: 유지보수공사(전문공사) 다. 공사예정금액: 금2.5억원 (기초금액+도급자설치 관급자재비) * 기초금액 = 금 1.9억원 라. 공종구성: 실내건축(100%)
입찰참가 자격	건설산업기본법에 따라 실내건축공사업을 등록한 건설사업자	건설산업기본법에 따라 실내건축공사업을 등록한 건설사업자 또는 건축공사업 또는 토목건축공사업을 등록한 건설사업자

3 계약체결 형태별 분류

가. 종류

구분		내용
예정가격 (계약금액) 확정 여부	확정계약	계약체결 이전에 예정가격 등을 작성하고 입찰(또는 시담)을 통해 계약금액을 확정하는 일반적인 계약의 형태
	개산계약	예정가격을 미리 확정하기 어려운 개발 시제품, 제조계약에 대하여 계약이행 후 계약금액을 정산하는 조건으로 체결하는 계약
	사후 원가 검토 조건부 계약	입찰 전에 예정가격을 미리 정할 수 없는 일부 비목을 계약 이행 후 원가를 검토하여 정산하는 계약
총액 여부	총액계약	당해 계약목적물 전체에 대하여 단가가 아닌 총액으로 입찰 또는 수의시담하여 계약을 체결
	단가계약	일정 기간 계속하여 제조·수리·가공·매매·공급·사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때 당해 연도 예산의 범위 안에서 단가에 대해 체결
재원 및 사업 기간	장기계속계약	이행에 수년을 요하는 계약에 있어 총 사업에 대한 범위는 확정되었으나, 예산이 확보되지 않은 경우로서 총 이행 금액을 부기하여 계약을 체결하되, 각 회계연도 예산의 범위 내에서 계약을 이행하게 하는 계약
	계속비계약	전 사업에 대한 예산이 확보되고 이행에 수년을 요하는 계약으로 장기계속계약의 한 형태
	단년도계약	당해연도 세출예산을 재원으로 하는 통상적 계약
계약자	공동도급계약	2인 이상으로 구성된 공동수급체와 계약 ①분담이행방식 ②공동이행방식 ③주계약자 방식 3가지 형태로 구분
	단독계약	1명만이 계약자로 결정되는 가장 일반적인 계약

여기서 잠깐!

단가계약의 특성

- 계약보증금: 단가계약에 의하여 여러 차례로 분할하여 계약을 이행하는 때에는 매회별 이행예정량 중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 10% 이상 납부해야 함(물품, 용역)
- 연간단가계약: 당해 연도에 사용할 예정수량에 대하여 단가입찰을 실시하고 필요시 일정분 납부 요구
- 제3자를 위한 단가계약: 조달청이 물품별로 단가입찰을 실시하여 해당 연도 단가를 결정하고 지방자치단체는 해당 업체에 동일단가로 납품토록 요구

나. 일반적인 계약형태

구 분	내 용
확정계약, 개산계약, 사후원가검토조건부계약 여부	확정계약
총액계약, 단가계약 여부	총액계약
장기계속계약, 계속비계약, 단년도계약 여부	단년도계약
공동도급계약, 단독계약 여부	단독계약

다. 기타 계약형태

구 분	내 용
종합계약	• 동일 장소에서 다른 중앙관서, 지방자치단체 또는 정부투자기관이 관련되는 공사 등에 대하여 관련기관과 공동으로 계약을 체결
회계연도 개시 전의 계약	• 임차, 운송, 보관 기타 그 성질상 중단할 수 없는 계약에 대해 회계연도 개시 전에 당해 연도의 확정된 예산의 범위 안에서 미리 계약을 체결 • 효력은 당해 회계연도 개시 이후 또는 그 예산 배정 이후에 발생 예) 업무용전산장비 유지보수, 청사 경비용역계약 등
2단계입찰	• 2단계입찰: 용역 및 물품 계약에서 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란한 경우 등에 먼저 규격입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시하며, 규격입찰 개찰결과 적격자에게만 가격입찰 참가자격을 부여함 • 규격·가격 동시입찰: 규격입찰과 가격입찰을 동시에 실시할 수도 있으며, 이 경우 규격입찰 개찰결과 적격자만을 대상으로 가격을 개찰함 • 단순노무용역은 불가 (시행규칙 제23조의2)
협상에 의한 계약	• 물품(단순 물품구매는 제외)·용역(청소, 경비 등 단순한 노무를 제공하는 용역은 제외) 계약에 있어서 계약이행의 전문성, 기술성, 창의성, 긴급성 및 안전성 등의 이유로 필요한 경우에는 협상에 의한 계약 체결 • 제안서 평가를 통해 협상적격자 및 협상순위를 정하고 협상순위에 따라 협상대상자와 협상 • 공사는 협상에 의한 계약 대상 제외
희망수량 입찰	• 다량물품 구매(매각)시 1인의 능력으로 공급(매수)이 불가능한 경우 등에 희망 수량과 그 단가를 입찰하는 방식 • 희망수량에 따라 최저가(매각 시에 최고가) 입찰자부터 순차적으로 수요량에 달할 때까지의 입찰자를 계약상대자로 결정
유사물품 복수입찰	• 품질 등이 일정수준 이상인 2종 이상의 유사한 물품 중에서 하나를 택하여 구매하는 경우에 각 종류의 물품별로 예정가격을 작성하여 복수 입찰 • 각 물품별 예정가격 대비 입찰금액의 비율이 가장 낮은 자를 낙찰
설계공모에 의한 계약	• 상징성, 기념성, 예술성 등의 창의성이 요구되는 설계용역

여기서 잠깐!

2단계 입찰 VS 협상에 의한 계약

구 분	2단계 입찰		협상에 의한 계약
	규격·가격 동시	규격·가격 분리	
대상	미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란한 물품·용역		전문성·창의성·예술성이 필요한 물품·용역
심사(평가)위원 구성근거 및 인원	별도 규정(지침) 없음 자체 계획에 따른 구성		시도별 제안서 평가위원회 구성·운영에 관한 규칙 사업규모 및 특성을 고려하여 7~10명 평가위원 예비명수 작성(위원수의 3배수 이상 구성)
입찰방식	규격(제안서) 및 가격입찰서 동시 입찰(제출) - 규격(제안서) 평가 - 규격적격자 선정 - 규격적격자 가격 개찰 - 낙찰자 결정 - 계약체결	① 규격(제안서) 입찰(제출) - 규격(제안서) 평가 - 규격적격자 선정 ② 규격적격자 가격입찰서 제출 - 가격개찰 및 낙찰자 결정 - 계약체결	제안서 제출 - (업체) 나라장터 가격입찰서 제출 - 제안서 평가 - 가격개찰 - 협상 적격자 결정 - 가격 및 기술 협상 - 계약체결
입찰 유효 여부	동시 입찰시 2인 이상 유효 ※ 단, 가격개찰시 적격자가 1인이어도 낙찰자 결정 가능	규격·가격 입찰시 각 단계별 2인 이상 유효	2인 이상 유효 ※ 단, 협상대상자 1인 가능
예정가격 작성	○	○	생략(사업금액 입력)
낙찰자 결정	최저가	최저가	기술능력 평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 70점 이상인 자 중 최고점수 순으로 결정 ※ 단, 계약의 특성상 필요할 경우 협상적격자 대상점수(합산점수)는 조정가능하며 공고문에 반드시 안내하여야 함

라. 2단계 입찰 및 규격·가격 동시 입찰

1) 개념

구분	내용
2단계 입찰	적절한 규격의 작성이 어렵거나 계약의 특성상 한 번의 입찰방식으로는 부적합할 때 규격(기술)입찰과 가격입찰의 2단계 입찰을 거쳐 낙찰자를 결정하는 방식(시행령 제18조제1항)
규격·가격 동시입찰	2단계 입찰에서 별도 진행하는 규격(기술)입찰과 가격입찰을 동시에 하고, 가격개찰과정에서 1단계 규격입찰 통과자에 한해 2단계 가격입찰을 개찰하 는 방식으로 진행(시행령 제18조제3항)

2) 2단계입찰 제외 대상

- 제23조의2(2단계 입찰의 제외대상) 영 제18조제1항 및 제3항 전단에서 "행정안전부령으로 정하는 용역"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용역을 말한다.

  ① 청소용역

  ② 검침(檢針)용역

  ③ 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역

  ④ 행사보조 등 인력지원용역

  ⑤ 그 밖에 제1호부터 제4호까지와 유사한 용역으로서 행정안전부장관이 정하는 용역

3) 비교

구 분	내 용	입찰 유·무효	낙찰자 결정
2단계 입찰	• 규격입찰을 먼저 실시 • 규격적격자 선정 • 규격적격자만을 대상으로 가격입찰 실시 후 개찰	• 규격과 가격입찰 각 단계별 2인 이상의 유효한 입찰이 있어야 함	최저가 낙찰
규격·가격 동시 입찰	• 규격입찰과 각격입찰을 동시 실시 • 규격적격자를 대상으로 가격개찰	• 동시 입찰시 2인 이상의 유효한 입찰이 있어야 함 • 규격적격자가 1인인 경우 가격 개찰을 실시하여 낙찰자로 결정	최저가 낙찰

규격·가격 동시입찰의 경우 계약담당자 유의사항

1. 정성적 평가 방법을 아래 2가지 방법 중 1개를 선택하여 입찰공고 명시
   가. (제1안) 정성적 평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다.(최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외)
   나. (제2안) 정성적 평가는 평가항목별로 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가 점수를 합산하여 산술평균한 점수를 합산한 점수로 한다.(최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외)
2. 제안서 평가 전 제안서 제출자의 가격입찰 여부 확인
   가. 제안서 접수가 마감된 후 나라장터(G2B)에서 입찰자(제안서 제출자)의 가격입찰 여부를 확인
   나. 가격입찰서 제출 확인 방법
      1) 나라장터(G2B) 로그인
      2) [물품, 용역] 중 해당 목적물 선택 / [입찰공고] 선택 / [나의공고관리] 선택 / 해당 입찰을 선택
      3) [나의공고관리 상세] 화면에서 [공통] 4번째 [일반보고서조회] 선택
      4) [일반보고서] 화면에서 입찰조서 선택
         ※ 입찰조서는 가격입찰이 마감되면 출력 가능
3. 제안서 평가 후 평가 통과자(적격자)에 한해 가격개찰 실시
   제안서 평가를 통과하지 못한 입찰자에 대해서는 가격개찰 사전판정단계에서 부적격자 처리하고 적격자에 대해서만 정상 처리

법령&지침

2단계 입찰 및 규격·가격 동시입찰 관련 규정

시행령 제18조(2단계 입찰) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(청소, 경비 등 단순한 노무에 의한 용역으로서 행정안전부령으로 정하는 용역의 계약은 제외한다)에서 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란하거나 그 밖에 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 **먼저 규격입찰 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있다.**

② 제1항의 경우 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰 결과 적격자로 확정된 자에게만 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여하여야 한다.

③ 지방자치단체의 장 또는 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(청소, 경비 등 단순한 노무에 의한 용역으로서 행정안전부령으로 정하는 용역의 계약은 제외한다)담당자는 제1항과 제2항에도 불구하고 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(청소, 경비 등 단순한 노무에 의한 용역으로서 행정안전부령으로 정하는 용역의 계약은 제외한다)의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 **규격입찰과 가격입찰 또는 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있다. 이 경우 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰 결과 적격자로 확정된 자에 한정하여 가격입찰을 개찰하여야 한다.**

④ 지방자치단체의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 입찰을 실시하려는 경우에는 입찰 전에 평가기준 및 절차 등을 정하여 입찰에 참가하려는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 제3항에 따라 가격입찰서를 개찰한 결과 낙찰자를 결정할 수 없는 경우로서 규격적격자 또는 기술적격자가 2인 이상인 경우에는 그 규격적격자 또는 기술적격자로 하여금 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있다.

시행규칙 제46조(개찰 및 낙찰선언)

② 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 영 제18조제3항에 따라 규격입찰과 가격입찰을 동시에 실시하거나 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시하는 경우 **2인 이상의 유효한 입찰로 성립한 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰 결과 규격적격자 또는 기술적격자로 확정된 자가 1인일 때에도 가격입찰서를 개봉하여 예정가격 이하로 입찰한 경우로서 적격자인 경우에는 그 자를 낙찰자로 결정한다.**

4 경쟁형태별 분류

가. 경쟁형태별 계약

구 분		주 요 내 용	금액기준 (추정가격 기준)
입찰	일반 입찰	• 계약의 원칙으로, 일정한 자격을 갖춘 불특정 다수희망자 모두에게 참여 기회를 부여하는 입찰 **[모든 계약은 일반입찰이 원칙임]** • 입찰참가자의 자격 - 다른 법령에 따른 자격요건 (허가·면허·등록 등) - 보안측정 등 조사가 필요한 경우에 관계기관의 적합 판정 - 사업자등록증 교부 또는 납세번호를 부여받은 자	(공사) 종합 2억 초과 전문 1억 초과 전기, 소방, 정보통신 등 8천만원 초과 (물품·용역) 5천만원 초과 ※ 2022.12.31.까지
	제한 입찰	• 입찰 참가자격을 사전 심사하여 적격자만을 입찰에 참가하게 하거나 시공능력, 실적, 기술보유상황, 재무상태, 주된 영업소의 소재지 등으로 참가자격을 제한하는 입찰 ※ 각 항목을 중복적으로 제한할 수 없는 것이 기본원칙임	(공사) 종합 4억 초과 전문 2억 초과 전기, 소방, 정보통신 등 1억6천만원 초과 (물품·용역) 1억원 초과
	지명 입찰	• 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비·기술·자재 또는 실적이 있는 자 등을 지명하여 입찰에 참여시키는 입찰	

구 분		주 요 내 용		금액기준 (추정가격 기준)
수의 계약	금액에 의한 구분	2인 이상 견적 제출	• 일정한 경우를 제외하고는 지정정보처리장치를 이용함이 원칙 (견적제출 공고 필요) • 견적가격이 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상인 자 중 최저가격을 제출한 자부터 배제사유에 해당 하지 아니하는 자를 계약상대자로 결정 • 지정정보처리장치를 이용하지 않아도 되는 경우 (안내공고를 하지 않음) - 추정가격 5천만원 이하인 물품의 제조· 구매 및 용역 중 ① 음식물(재료(공산품포함)구입 포함)의 구입, 농·축·수산물 구매 등 품질을 우선적으로 고려하여야 하는 경우 ② 국내·외 연수 등 안전과 품질을 우선적으로 고려해야 하는 경우(학교 수학여행, 수련활동은 제외) ③ 기존 시설물을 계속적으로 유지·보수하는 경우로서 전자견적에 의하여수의계약 하는 경우 호환이 되지 않는 등 사실상 유지·보수가 곤란하거나 예산낭비가 우려되는 경우 ④ 학문적 전문성 등 전문지식을 활용하는 학술연구용역 ⑤ 중소기업청장이 지정고시한 물품 중중소기업협동조합이 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)을 통해 2인 이상 추천하는 경우 - 지정정보처리장치의 장애·오류 등 불가피한 사유로 일정 기간 이용할 수 없는 경우	(공사) 종합 2억 이하 전문 1억 이하 전기, 소방, 정보통신 등 8천만원 이하 (물품·용역) 5천만원 이하 ※ 2022.12.31.까지 (공사) 종합 4억 초과 전문 2억 초과 전기, 소방, 정보통신 등 1억 6천만원 초과 (물품·용역) 1억원 초과
		1인 견적 제출	• 지정정보처리장치를 통한 안내공고 불필요 • 견적가격을 거래실례가격 등과 비교하여 가장 경제적인 가격으로 계약금액 결정	
	내용에 의한 구분		• 하자구분 불분명 등의 지방계약법에서 정한 사유에 해당하는 경우 1인 수의 가능	금액 기준 없음

여기서 잠깐!

제한입찰에서의 기본원칙

- 계약목적물의 난이도, 규모의 대소, 수급상황 등을 적정하게 고려하여 제한범위를 정함
- 다음 각 호 2개 항목 이상을 중복적으로 제한할 수 없는 것이 기본원칙(지방계약법 시행규칙 제25조)

① 동일실적 ② 기술의 보유상황 ③ 시공능력평가액 제한 ④ 지역제한 ⑤ 설비제한 ⑥ 유자격자 명부에 따른 제한
⑦ 물품의 납품능력 ⑧ 중소기업자 ⑨ 벤처기업 ⑩ 소상공인 ⑪ 소기업 ⑫ 중소기업창업자

※ 〈예외-중복제한 가능〉 특수한 기술이나 공법이 요구되는 공사(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제4장 제한입찰 운영요령 별표 1에 해당하는 공사)의 ④와①, ④와② 또는 ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫와 각 호의 어느 하나와는 중복하여 제한할 수 있다.

(예시) 중소기업자+동일 실적, 중소기업자+기술의 보유상황, 중소기업자+지역제한, 중소기업자+설비제한 등

나. 입찰과 수의계약 비교 추정가격 ➡ 계약방법을 결정하는 기준

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>입 찰</th><th>수의계약</th></tr>
<tr><td colspan="2">대상
(금액기준 :
추정가격)</td><td>• 종합공사: 2억원 초과
• 전문공사: 1억원 초과
• 전기·소방·정보통신·기타 공사: 8천만원 초과
• 용역·물품·건설기술 용역: 5천만원 초과</td><td>• 2인 이상 견적제출(수의견적 안내공고)
<table>
<tr><th>종합공사</th><th>전문공사</th><th>전기·소방·정보통신</th><th>용역·물품·건설기술용역</th></tr>
<tr><td>2억원 이하</td><td>1억원 이하</td><td>8천만원 이하</td><td>5천만원 이하</td></tr>
</table>
※적용제외-지방계약법 시행령 제25조제3항</td></tr>
<tr><td colspan="2">낙찰자결정</td><td>• 예정가격 이하 낙찰하한율을 적용한 최저가 입찰자 순으로 적격심사</td><td>• 예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 공사는 87.745%, 용역·물품은 88%(추정가격 2천만원 이하인 용역·물품은 90%) 이상으로 제출한 자(도서는 금액에 상관없이 90%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">입찰보증금</td><td>• 입찰금액의 5% 이상</td><td>• 징수대상 아님</td></tr>
<tr><td colspan="2">적격심사여부</td><td>• 실시</td><td>• 실시하지 않음</td></tr>
<tr><td colspan="2">유효한 입찰
(수의계약성립요건)</td><td>• 반드시 2인 이상 참여</td><td>• 수의견적 안내공고: 2인 이상
• 수의계약: 1인</td></tr>
<tr><td rowspan="2">낙찰된 후 정당한 이유없이 계약 미체결</td><td>입찰 보증금 징수 여부</td><td>징수</td><td>징수대상 아님</td></tr>
<tr><td>부정당 업자 제재</td><td>제재</td><td>제재대상이 아님
(단, 수의계약 결격업체 등록, 3개월간 수의계약 제한)</td></tr>
<tr><td colspan="2">계약체결 후 정당한 이유 없이 계약 미이행시</td><td>부정당업자 제재</td><td>부정당업자 제재</td></tr>
<tr><td colspan="2">입찰참가자격 제한 중인 자와 계약체결 가능 여부</td><td>계약체결 불가
(낙찰된 경우 포함)</td><td>계약체결 불가</td></tr>
<tr><td colspan="2">지역제한 방법</td><td>광역 시·도 단위 제한 가능</td><td>시·군 단위 제한 가능</td></tr>
<tr><td colspan="2">지정정보처리장치 공고</td><td>반드시 이용</td><td>예외사항 존재(1인 견적 시, 하자구분 곤란, 혼잡, 마감공사 및 특허공법 등에 따른 수의계약, 천재지변 등)</td></tr>
<tr><td colspan="2">공고(견적안내) 기간</td><td>일반: 7일~40일, 긴급: 5일</td><td>3일 이상(공휴일, 토요일 제외)</td></tr>
</table>

여기서 잠깐!

경쟁형태에 따른 계약 장·단점 비교

구 분	장 점	단 점
일반입찰	• 단순하고 공정한 절차 • 가격경쟁에 따른 예산절감 • 공평한 입찰 참가기회 부여	• 부적격자 응찰로 인한 경쟁과열과 공사 부실화 우려 • 입찰 등 계약 준비기간 장기화
제한입찰	• 참가자격을 사전에 제한하여 부적격자의 참여 배제 가능 • 일반경쟁·지명경쟁의 단점 보완	• 객관적 제한기준 설정이 어려움 • 자격 제한에 따른 업체들의 반발 가능성 내재
지명입찰	• 입찰참가자를 지명하여 부적격자 참여를 사전에 배제 가능 • 일반경쟁에 비하여 간소한 절차	• 특정인만 참가하여 담합 소지 • 지명에 있어 객관성 및 공정성 확보에 어려움
수의계약	• 자본·신용·경험이 많은 계약 상대자 선정 가능 • 입찰공고의 생략 등 계약 행정업무 편의 도모	• 경쟁을 지나치게 제한하여 기술개발 저해 우려 • 정책목적 달성 수단으로 악용, 자의적인 운용 가능성 내재

여기서 잠깐!

추정가격 5천만원 이하 1인 견적제출 계약(시행령 제30조 제1항)

- 추정가격 5천만원 이하 1인 견적 제출 가능 기업 또는 조합
  ① 여성기업지원에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 여성기업
  ② 장애인기업활동 촉진법 제2조 제2호에 따른 장애인기업
  ③ 사회적기업 육성법 제2조 제1호에 따른 사회적기업
  ④ 협동조합 기본법 제2조 제3호에 따른 사회적협동조합
  ⑤ 국민기초생활 보장법 제18조에 따른 자활기업
  ⑥ 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제2조 제1항 제9호에 따른 마을기업

※ ③ ~ ⑥의 경우, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 및 제30조에 따른 기업 및 조합의 취약계층 고용비율에 관한 고시에 따라 취약계층 고용비율 30%이상만 해당

다. 제한입찰

1) 의의

- 제한입찰이란, 일정한 지역, 도급한도액 또는 시공능력, 계약실적 또는 기술능력 등의 객관적 기준에 따라 입찰참가자의 자격을 제한하여 입찰에 참가시키고, 그 낙찰자와 계약을 체결하는 방법을 말하는데, 이는 일반입찰과 지명입찰의 단점을 보완한 방법이며, 실제 가장 활용도가 높은 편임

2) 제한의 유형 및 형태(시행령 제20조제1항, 시행규칙 제24조·제25조)

제한의 종류	계약 목적물	제 한 요 건	비 고
해당계약 목적물과 동일한 종류의 실적으로 제한	공사	• 추정가격 30억원 이상 종합공사 • 추정가격 3억원 이상 전문·그 밖의 공사	• 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 1/30이내 단, 계약목적물의 특성, 안전성, 난이도 등 고려 규모 또는 양의 1/3 이상 1배 범위에서 최소실적 기준 정할 수 있음 • 해당 계약목적물의 금액의 1배 이내
		• 특수한 기술·공법이 요구되는 공사	
	물품 용역	• 추정가격 2.1억원 이상 특수한 설비·기술이 요구되는 물품제조 • 추정가격 2.1억원 이상 특수한 기술이 요구되는 용역	
기술보유 상황으로 제한	공사	• 기술·공법이 요구되는 공사	
	물품 용역	• 특수한 기술이 요구되는 물품 제조·용역	
시공능력 평가액으로 제한	공사	• 추정가격 30억원 이상 종합공사 • 추정가격 3억원 이상 전문 · 그 밖의 공사	
지역제한	공사	• 추정가격 100억원 미만 종합공사 • 추정가격 10억원 미만 전문·그 밖의 공사	• 공사현장·납품지 등을 관할하는 시·도 안에 법인등기부상 본점(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가 등에 관련된 서류에 기재된 사업장)을 둔 업체로 제한
	물품 용역	• 행정안전부장관이 고시한 고시금액미만 시·도(세종시 제외) 일반용역·물품 • 추정가격 5억원 미만 시·군·구 일반용역·물품 • 기획재정부장관이 고시한 고시금액 미만 건설기술용역(2.1억) • 추정가격 1.5억원 미만 안전점검 및 정밀안전진단용역	
설비제한	물품	• 특수한 설비가 요구되는 물품제조	
유자격자 명부에 따른 제한	공사	• 시·도지사가 공사 성질별·규모별 유형화 및 제한기준을 정하여 등록한 사업자로 제한	
물품납품 능력	물품	• 특수한 성능·품질이 요구되는 경우 해당 인증 등을 받은 물품인지 여부	

제한의 종류	계약 목적물	제 한 요 건	비 고
중소기업자	물품	• 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조 중소기업청장이 지정·고시한 물품의 제조 구매하는 경우 중소기업기본법 제2조의 중소기업자로 제한	
소기업·소상공인	물품	• 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조의2제2항 제1호에 따른 제한경쟁입찰 방법에 따라 물품 제조·구매 계약을 체결하는 경우에는 같은 항에 따른 공동사업에 참여한 소기업 또는 소상공인(해당 물품 등을 납품할 수 있는 소기업 또는 소상공인)	
벤처기업, 소상공인, 소기업, 중소기업창업자	물품 용역	• 추정가격 1억원 미만 물품 제조·구매 또는 용역 계약을 체결하는 경우에는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인, 「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는 「중소기업창업 지원법」제2조제2호에 따른 창업자 • 추정가격이 기획재정부장관이 고시하는 금액 미만 추정가격 1억원 이상인 물품 또는 용역을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자	

※ 개인사업자가 사업장 소재지는 다르지만 사업의 종류가 동일한 복수의 사업자등록증을 보유하고 있는 경우에는 해당 개인사업자가 그 중 한 곳을 지정한 사업장 소재지를 주된 영업소로 본다.

3) 제한의 기본원칙

- 계약목적물의 난이도, 규모의 대소, 수급상황 등을 적정하게 고려하여 제한의 범위를 정함
- 각 항목을 중복적으로 제한할 수 없는 것이 기본원칙임(집행기준 제4장)

  ① 동일 실적 ② 기술의 보유상황 ③ 시공능력평가액 제한 ④ 지역제한 ⑤ 설비제한

  ⑥ 유자격자 명부에 따른 제한 ⑦ 물품의 납품능력 ⑧ 중소기업자 ⑨ 벤처기업

  ⑩ 소상공인 ⑪ 소기업 ⑫ 중소기업창업자

  〈예외(중복제한이 가능)〉

  특수한 기술이나 공법이 요구되는 공사(별표 1에 해당하는 공사)의 ④와①, ④와② 또는 ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫와 각호의 어느 하나와는 중복하여 제한할 수 있음

  [예시] 중소기업자+동일실적, 중소기업자+기술의 보유상황, 중소기업자+지역제한, 중소기업자+설비제한 등]

4) 제한입찰에서의 제한기준일

- 지역제한: 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일(입찰자가 입찰하는 날을 말한다)까지, 낙찰자는 계약체결일까지 주된 영업소가 공사현장(물품·용역은 납품소재지)을 관할하는 시·도에 있어야 함.
- 지역제한 이외의 제한기준일: 입찰 등록 마감일

법령&지침

「시행령」

제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) ② 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한하려는 경우에는 입찰공고에 그 제한사항과 제한기준을 명시하여야 한다.

라. 지명입찰

1) 지명입찰의 대상(시행령 제22조)

- 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비, 기술, 자재, 물품 또는 실적보유자가 아니면 목적달성이 곤란한 경우로서 그 대상자가 10인 이내인 경우
- 추정가격이 3억원(전문공사, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사의 경우 1억원) 이하인 공사 또는 추정가격이 1억원 이하인 물품의 제조·구매 또는 추정가격이 2억원 이하인 용역계약을 체결하려는 경우
- 추정가격이 5천만원 이하인 재산을 매각 또는 매입
- 예정임차료의 연액이 5천만원 이하인 재산 또는 물품의 임차
- 공사나 제조의 도급, 재산의 매각 또는 물건의 임대·임차 외 계약으로서 추정가격이 5천만원 이하인 경우
- 시행령 제25조의 규정에 의하여 수의계약에 의할 수 있는 경우
- 보수 복구 및 수리 등의 공사를 경쟁입찰에 의하는 경우로서 단가 계약을 체결하는 경우

2) 지명입찰의 지명기준(시행규칙 제27조)

- 지명입찰에 참가할 자를 지명할 때에는 다음의 기준에 의하여 선정하여야 함
- 공사
  - 특수한 기술의 보유가 필요한 경우에는 그 기술을 보유한 자가 지명하되 신용과 실적 및 경영 상태를 기준으로 업체를 지명할 것
  - 시공능력을 기준으로 지명하는 경우에는 추정가격의 2배 이내에서 지명
  - 단가계약을 체결하는 경우에는 당해 공사의 현장에 접근이 용이한 자 또는 당해 공사의 수행에 필요한 장비를 보유(임차를 포함)한 자를 지명할 수 있음
- 물품 제조·구매 기타
  - 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 기술, 기계·기구, 생산설비, 판매망 등 납품능력을 가지고 있는 자로 하여금 이행하게 할 필요가 있는 경우에는 그 기술, 기계·기구, 생산설비, 판매망 등을 보유한 자를 지명
  - 유류단가 계약 등 특정한 위치에 소재한 자가 아니면 계약목적 달성이 곤란한 경우 특정위치를 기준으로 지명

3) 지명 및 통지 절차(시행령 제23조, 시행규칙 제27조)

- 5인 이상을 지명하여 2인 이상의 입찰참가 신청을 받아야 함, 다만 지명대상자가 5인 미만인 경우 대상자 모두 지명
- 지명입찰참가 적격자에게는 통지를 하고 입찰참가승낙서를 받아 참가여부를 확인
- 지명기준을 명백히 하고 대상자로부터 지명기준에 적합함을 증명하는 서류를 제출받아 갖춰두어야 함

마. 수의계약

1) 개념

- 계약담당자가 선택한 특정인과 계약을 체결하는 방법(2인 이상 견적 제출에서는 불특정 다수인에게 안내공고를 하고 있음)
- 2인 이상 견적제출 계약은 명칭은 '수의'지만 발주부서에서 특정 계약상대자를 지명할 수 없다는 점에서 경쟁입찰과 성격이 유사함. 다만, 경쟁입찰과 다른 점은 적격심사 없이 계약 체결한다는 점, 공고기간이 짧다는 점 등임

2) 근거 법령 및 지침

- 지방계약법 제9조, 시행령 제25조~제32조, 시행규칙 제30조~제35조
- 집행기준 제5장 수의계약 운영요령

법령&지침

수의계약 금액기준

시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다.

5. 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 계약
   - 가. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약
   - 나. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
   - 다. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인 외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.
   - 라. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
   - 마. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
   - 바. 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약

③ 제1항제5호가목 및 다목부터 마목까지의 규정에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가 또는 해당 지역의 경제위기를 극복하기 위해 행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약에 대해 수의계약을 할 수 있다

1. 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사(같은 법 제2조제6호에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 같은 법 제2조제6호에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약
2. 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업(이하 이 호에서 "소기업"이라 한다) 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인(이하 이 호에서 "소상공인"이라 한다)과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인 외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.
3. 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한

지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

4. 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 다목부터 바목까지에 해당하는 기업 또는 조합의 경우에는 행정안전부장관이 정하여 고시하는 취약계층 고용비율을 충족해야 한다.
   가. 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업
   나. 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업
   다. 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업
   라. 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합
   마. 「국민기초생활보장법」 제18조에 따른 자활기업
   바. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업으로서 행정안전부장관이 정하는 요건을 충족하는 기업

3) 수의계약의 유형별 구분

<table>
<tr><th>구분</th><th>유형</th><th>종합 공사</th><th>전문 공사</th><th>전기 등 그 밖의 공사</th><th>용역</th><th>물품</th><th>견적서 제출방법</th></tr>
<tr><td rowspan="4">2인 이상 견적 제출</td><td rowspan="4">금액 기준</td><td>추정가격
2억원 이하</td><td>추정가격
1억원 이하</td><td>추정가격
8천만원 이하</td><td colspan="2">추정가격
5천만원 이하</td><td rowspan="4">• 지정정보처리장치에 의함
• 예외: 품질확인 및 예산절감 등이 필요한 추정가격 5천만원 이하 물품·용역 계약</td></tr>
<tr><td colspan="5">시행령 제25조1항제5호에 의한 수의계약</td></tr>
<tr><td>추정가격
4억원 이하</td><td>추정가격
2억원 이하</td><td>추정가격
1억6천만원 이하</td><td colspan="2">추정가격
1억원 이하</td></tr>
<tr><td colspan="5">시행령 제25조3항에 의한 수의계약(2022.12.31.까지)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1인 견적 제출 가능</td><td rowspan="2">금액기준</td><td colspan="4">추정가격 2천만원 이하</td><td>추정가격
1천만원이하</td><td rowspan="3">• 지정정보처리장치에 의하지 않을 수 있음</td></tr>
<tr><td colspan="5">• 「여성기업지원에 관한 법률」제2조제1호에 따른 여성기업 또는「장애인기업활동촉진법」 제2조 제2호에 따른 장애인 기업과 계약을 체결하는 경우 5천만원 이하
==========
• 「여성기업지원에 관한 법률」제2조제1호에 따른 여성기업 또는「장애인기업활동촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인 기업과 계약을 체결하는 경우 1억원 이하(2022.12.31.까지)</td></tr>
<tr><td>하자 곤란 등</td><td colspan="5">• 하자구분 곤란, 혼잡, 마감공사 및 특허공법 등에 따른 수의계약(시행령 제25조제1항 제4호 가·나·다·마목)</td></tr>
<tr><td></td><td>천재지변 등</td><td colspan="5">• 천재지변, 감염병의 발생 및 유행, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사 등 입찰에 부칠 장치에 의 여유가 없는 경우 등(시행령 제25조제1항제1호~제3호, 제4호 라목·바~하목, 제6호~제8호)
• 계약을 해제 · 해지한 경우(시행령 제27조)
• 재공고입찰 결과 입찰이 성립하지 아니 하거나 낙찰자가 없는 경우(시행령 제26조 제1항)
• 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출받았으나 견적서 제출자가 1인뿐인 경우로서 다시 견적서를 제출 받더라도 견적서 제출자가 1인뿐일 것으로 명백히 예상 되는 경우(시행령 제30조 제1항 제3호)</td><td>• 지정정보처리장치에 의하지 않을 수 있음</td></tr>
</table>

4) 금액기준에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약

<table>
<tr><th>구분</th><th>유형</th><th>종합 공사</th><th>전문 공사</th><th>전기 등 그 밖의 공사</th><th>용역·물품·기타</th><th>견적서 제출방법</th></tr>
<tr><td rowspan="5">2인 이상
견적제출
수의계약</td><td rowspan="4">금액
기준</td><td>추정가격
2억원 이하</td><td>추정가격
1억원 이하</td><td>추정가격
8천만원 이하</td><td>추정가격
5천만원 이하</td><td rowspan="5">• 지정정보처리장치에 의함
• 예외: 품질확인 및 예산 절감 등이 필요한 추정가격 5천만원 이하 물품·용역 계약</td></tr>
<tr><td colspan="4">시행령 제25조1항제5호에 의한 수의계약</td></tr>
<tr><td>추정가격
4억원 이하</td><td>추정가격
2억원 이하</td><td>추정가격
1억6천만원 이하</td><td>추정가격
1억원 이하</td></tr>
<tr><td colspan="4">시행령 제25조3항에 의한 수의계약(2022.12.31.까지)</td></tr>
<tr><td>업체기준</td><td colspan="4">• 추정가격 5천만원 이하 사업은 여성기업·장애인·사회적 경제기업으로 견적서 제출대상 제한 가능
• 추정가격 1억원 이하 사업은 여성기업·장애인·사회적 경제기업으로 견적서 제출대상 제한 가능(2022.12.31.까지)</td></tr>
</table>

- 추정가격 5천만원까지 여성기업·장애인기업·사회적기업으로 제한경쟁 방식 견적제출 가능

※ 예시: 여성기업과 2인이상 견적제출 수의계약을 추진하고자 하는 경우

① 여성기업 제한 ② 여성기업+지역제한 ③ 여성기업+실적제한 ④ 여성기업+인력보유현황 제한 등 기타 회계예규에서 정한 견적서 제출대상 제한 방식 가능

- 수의계약 요령

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>안내공고</td><td>• 공고기간: 3일 이상(공휴일과 토요일은 제외한다.)
• 공고방법: 지정정보처리장치 이용
• 공고내용: 입찰공고내용 준용</td></tr>
<tr><td>공사 물량내역서
게재 등</td><td>• 수의계약 안내공고를 하는 공사의 특성상 설계서, 물량내역서, 그 밖에 견적서 제출에 필요한 서류를 작성·비치하고 견적서 제출 마감일까지 견적서 제출자에게 열람하게 해야 함.
• 공사 물량내역서 지정정보처리장치 게재 의무
• 물량내역서 지정정보처리장치 게재 예외
- 추정가격 2천만원 이하인 소액공사
- 공사의 특성상 설계서, 물량내역서, 그 밖에 견적서 제출에 필요한 서류가 작성되지 아니한 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="3">견적서 제출대상
제한</td><td>1 지역제한 (다음 중 1가지로 제한 가능)
① 제한방법
• 공사현장·납품소재지를 관할하는 시·군(다만, 광역시 관할구역 안에 있는 군의 경우 물품·용역은 해당 군으로 제한할 수 없음)
• 광역시 안에 자치구와 군이 혼합되어 있는 경우 군을 제외한 자치구 만을 대상으로 제한(공사의 경우에만 한정)
• 공사현장·납품소재지를 관할하는 시·군과 인접 시·군(인접 시·군 중 일부 인접 시·군만 제한 가능)
• 공사현장·납품소재지를 관할하는 시·군과 인접 자치구(자치구 전부나 일부 자치구)
• 공사현장·납품소재지를 관할하는 시·도 또는 관할시·도와 인접 시·도(인접 시·도 중 일부 시·도만 제한 가능)를 포함한 지역
② 지역사업자는 안내공고일 전일 기준 해당지역에 소재한 자(발주기관에서 필요하다고 인정한 경우에는 지점 포함 가능)</td></tr>
<tr><td>2 실적 등 제한 (다음 중 1가지로 제한 가능)
①실적(시공실적, 용역수행실적, 납품실적), ②규격, ③재질·품질, ④인력보유상황이나 기술인력 보유현황, ⑤장비·시설 보유 상황, ⑥시공여유율(안내공고일 현재 이행 중인 계약건수 또는 계약금액을 기준으로 제한), ⑦제조공장·처리장, ⑧그 밖에 계약목적 달성을 위해 필요하다고 인정하는 내용</td></tr>
<tr><td>※ 제한방법
• 계약의 특성상 계약목적 달성을 위하여 필요한 경우 지역제한1과 그 외의 제한2는 중복 제한 가능
• 국내·외 수학여행·수련활동 등(항공, 버스임차, 숙식 포함 가능)을 위한 계약의 경우 계약담당자는 안전과 품질에 관련된 별도의 결격사유로 제한 가능
※ 견적서 제출 대상 제한의 경우 과도한 제한이 되지 않도록 제한 기준에 적합한 업체 현황 파악 필요

[소기업 또는 소상공인 확인에 따른 견적서 제출대상 제한]
• 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하 물품 제조·구매 또는 용역계약 (학술연구 등 특수한 지식 등이 필요한 경우 및 임대차계약 제외)의 경우 견적서 제출대상을 기본적으로 소기업 또는 소상공인 제한</td></tr>
</table>

구 분	내 용
견적서 제출대상 제한	• 추정가격 2천만원 이하의 물품 제조·구매 또는 용역의 경우에도 위와 같이 소기업 또는 소상공인 등이 가능 • 소기업 등 제한은 지역제한, 실적 등 제한의 견적서 제출대상 제한이 아님 ※ 추정가격 5천만원까지는 사회적경제기업으로 제한 견적제출 가능 〈 예시 〉 사회경제적기업과 2인 이상 견적제출 수의계약을 추진하고자 하는 경우 ①사회경제적기업 제한 ②사회경제적기업+지역 제한 가능
계약상대자 결정	• 계약상대자 결정: 예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 공사는 87.745%, 용역·물품은 88%(추정가격 2천만원 이하인 용역·물품은 90%) 이상으로 제출한 자(다만,「출판문화산업 진흥법」제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에는 예정가격 대비 견적가격을 90% 이상으로 제출한 자)중 최저가격을 제출한 자부터 순서대로 〈별표 1〉의 수의계약 배제사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정 - 수의계약 배제사유에 대한 신속한 판단을 위하여 〈별지 1〉에 따른 각서를 징구하고 우선 계약 체결 가능 • 1순위 견적서 제출자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 계약상대자 결정 대상에서 제외한 경우(계약포기서를 제출한 경우 포함) 사업기간, 견적률 등을 고려하여 차순위자 순으로 계약상대자 결정 가능
계약체결 이후 계약해제·해지의 경우 계약	계약체결 이후에 해당 계약을 해제·해지한 경우 차순위자 순으로 잔여계약 이행분에 대하여 계약 체결을 동의하는 자와 최초 계약상대자의 견적(예정가격 대비 견적서 제출 금액의 비율을 말한다.)을 적용하여 계약 체결 가능

법령&지침

추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하 2인 견적 물품·용역 수의계약의 소기업·소상공인 확인

시행령 제25조제1항제5호에 따라 2천만원 초과 5천만원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역 계약의 경우「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인 여부를 확인하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우 대기업·중기업 참여가 가능하다.

1) 추정가격 2천만원 이하인 경우
2) 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출받았으나 견적서 제출자가 1인뿐인 경우로써 다시 견적서를 제출받더라도 1인뿐일 것이 명백히 예상되는 경우
3) 품질확인·예산절감 필요에 따라 지정정보처리장치를 이용하지 않고 2인 이상으로부터 견적서를 직접 제출받는 계약인 경우(음식물의 구입, 농·축·수산물의 구매 등 품질을 우선적으로 고려해야 하는 경우 등)
4) 시행령 제25조제1항제5호라목의 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 계약의 경우(학술연구, 원가계산 용역 등이며, 상세내용은 예규 참조)
5)「여성기업지원에 관한 법률」제2조제1호에 따른 여성기업 및「장애인기업활동 촉진법」제2조제2호에 따른 장애인기업과 계약을 체결하려는 경우
6) 추정가격 5천만원 이하인 임대차 계약 등 물품 제조·구매와 용역이 아닌 계약의 경우

• 견적 제출무효: 입찰무효 규정 준용

법령&지침

견적서 제출 무효(시행규칙 제42조 준용)

- 입찰 참가자격이 없는 자가 한 입찰
- 입찰보증금의 납부일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰
- 동일한 사항에 동일인(입찰에 참가한 복수의 법인의 대표자가 같은 경우 그 복수의 법인은 동일인으로 본다)이 2통 이상 입찰서를 제출한 입찰(공동도급인의 경우에는 공동수급체를 중복적으로 결성하여 입찰에 참여한 경우를 포함한다)
- 제15조제1항에 따라 등록된 사항 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 등록사항을 변경등록하지 아니하고 입찰서를 제출한 입찰. 다만, 입찰자에게 책임이 없는 사유로 변경등록이 불가능한 경우에는 그러하지 아니한다.

  가. 상호 또는 법인의 명칭

나. 대표자(대표자가 여럿인 경우에는 대표자 전원을 말한다)의 성명

- 시행령 제39조제2항에 따라 지정정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하도록 하는 경우 그 규정에 따른 방식을 의하지 아니하고 입찰서를 제출한 입찰
- 법 제29조제2항 및 시행령 제88조제1항, 제3항부터 제5항까지에 따른 공동계약의 방법을 위반한 입찰
- 제1호부터 제12호까지의 입찰 외에 행정안전부장관이 정한 입찰유의서에 위반된 입찰 등

5) 금액기준에 따른 1인 견적 제출 가능 수의계약

<table>
<tr><th>구분</th><th>유형</th><th>종합
공사</th><th>전문 공사</th><th>전기 등
그 밖의 공사</th><th>용역</th><th>물품</th><th>견적서
제출방법</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1인
견적
제출
가능</td><td>금액 기준</td><td colspan="4">추정가격 2천만원 이하</td><td>추정가격 1천만원 이하</td><td rowspan="2">• 직접제출
• 팩스
• 이메일
• 지정정보처리
장치 시담 등</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">• 다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하, 다만 3.부터 6.까지에 해당하는 기업 또는 조합의 경우에는 취약계층 고용비율 30%이상인 경우만 해당
1.「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업
2.「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업
3.「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업
4.「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합
5.「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업
6.「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업)으로서 행정안전부장관이 정하는 기준에 적합한 기업
• 1억원 이하 가능 (2022.12.31.까지) 3~6의 경우 취약계층 고용비율 충족 확인</td></tr>
</table>

〈별표 1〉

수의계약 배제사유

① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우

② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조제5항에 해당되는 경우 예외)

③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 법 제31조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담합행위, 입찰·계약 서류의 허위·위조 제출, 입찰·낙찰·계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터 6개월이 지나지 아니한 자(법 제31조제5항에 해당되는 경우 예외)

④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록 기준에 미달하는 자

※ 기술자 보유현황의 심사는「낙찰자결정기준」제2장 시설공사 적격심사 세부기준 〈별지 2〉의 그 밖에 해당공사 수행능력상 결격여부, 제3장 기술용역 적격심사 세부기준 〈별표〉의 기술인력 평가방법을 준용한다. 이때 '입찰공고일'은 '안내공고일'로 '적격심사서류 제출마감일'은 '견적서 제출마감일'로 본다.

⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자

⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자

※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 법 제31조에 따른 입찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당됨.

⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자

1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자)
2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자
3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자
4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산금액이자 본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자
5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등

⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자

⑨ 그 밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자

⑩ 재난복구공사(용역)의 경우 결격여부 심사일 현재 계약금액 5천만원 이상 해당업종 관급공사 또는 계약금액 2천만원 이상 관급용역이 3건 이상인 자 (단, 제3절의 "1"에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약에 한한다)

〈별지 1〉

각 서

업 체 명	
대 표 자	
소 재 지	
업종(등록)	

상기 본인(법인)은 귀 기관과 수의계약을 체결함에 있어서 붙임 배제사유 중 어느 사유에도 해당되지 않으며 차후에 이러한 사실이 발견된 경우 계약의 해제·해지 및 부정당업자 제재 처분을 받아도 하등의 이유를 제기하지 않겠습니다.

붙임: 〈별표1〉 수의계약 배제사유 1부.

2022. . .

업체명:

대표자: (인)

○○○학교장 귀하

6) 수의계약 배제사유 등록 업무처리 절차 **(★ 시·도교육청 자체 지침 적용)**

- 개념: 수의계약 배제사유에 해당하는 자에 대하여 수의계약 집행 시 계약상대자 결정에서 제외하도록 하는 제도
- 관련규정: 지방계약법 제33조, 집행기준 제5장 수의계약 운영요령
- 수의계약 배제사유: 집행기준 수의계약 운영요령 〈별표 1〉 참조
- 등록주체: 사유 발생 기관(학교)에서 사유 발생시 내부결재 처리 후 도교육청 홈페이지 및 K-에듀파인 등록 처리
- 업무처리 절차

공고 또는 계약체결 요구 시 안내문구 삽입	• 계약 미체결 및 수의계약 배제업체로 등록됨을 안내 ☞ 견적 참가자가 계약을 체결하지 않거나, 계약을 체결하고 불이행하는 경우 관계법령에 따라 수의계약 배제업체로 등록되어 일정기간 우리교육청 소속기관(학교)과의 수의계약 체결이 제한됨
⌄	
수의계약 배제사유 발생	• 수의계약 배제사유 발생 ① 정당한 이유없이 계약 미체결 ⇒ 계약체결 포기서 제출 ② 준공(납품)의 지연
⌄	
계약체결(이행) 촉구 안내 [서식 1]	• 계약체결 / 준공(납품) 촉구 공문 발송 ☞ 계약 체결 촉구 공문 발송(내용증명) ☞ 준공(납품) 지연 즉시(1일차) 이행 촉구 공문 발송(내용증명) ☞ 계약 미체결 및 지연배상금 10일 이상 부과될 경우 수의계약 배제 업체로 등록되어 3개월간 시·도교육감 소속 기관(학교)과 수의 계약을 체결할 수 없음
⌄	
수의계약 배제업체 등록 사전 통지 [서식 2]	• 수의계약 배제업체 등록 예정사항 안내 ☞ 해당 업체에 수의계약 배제업체 등록 예정임을 사전 통지(공문 발송, FAX/우편) ☞ 수의계약 배제업체 등록은 행정처분에 해당되지 않아 사전통지나 의견제출 절차 등이 의무사항은 아님 ☞ 업체의 알 권리 보장, 민원발생 예방 등을 위해 권장
⌄	
수의계약 배제업체 등록 [서식 3]	• 수의계약 배제업체 등록 [사유발생 기관(학교)에서 자체 처리] ☞ 수의계약 배제업체 등록 내부결재 및 업체 등록 통보 – 수의계약 배제업체 등록서 첨부 ☞ 도교육청 홈페이지 및 K-에듀파인에 등록

7) 하자구분 곤란 등에 따른 1인 견적 제출 가능 수의계약

구 분	구체적 범위	수의계약 제외대상
하자에 대한 책임 구분이 곤란한 경우	시행령 제25조제1항제4호가목에 따라 금차공사가 시공 중인 전차 공사 또는 하자보수보증기간 내에 있는 전차공사와 그 수직적 기초를 공통으로 할 경우와 전차시공물의 일부를 해체 또는 변경하여 이에 접합시키는 경우	• 동일 구조물 이외에서 이루어지는 전기, 정보통신 공사 등
작업상 혼잡 등의 경우	금차공사가 시공과정상 다른 공사와 시간적·공간적으로 중복되는 공사	• 금차공사기간 대비 전차 공사 잔여공사기간 비율이 40% 미만인 공사
마감공사의 경우	기시공물에 대한 뒷마무리공사와 성토·옹벽·포장 등의 부대시설 공사로서 2종 이상의 전문공사가 복합된 공사인 경우에는 금차공사 추정금액이 2억 원 미만이고 마감공사의 공사추정금액이 금차공사 전체 예정금액의 2분의1 미만인 공사	• 마감공사 추정금액이 금차공사 추정금액의 1/2이상인 경우 • 2종 이상 전문공사가 복합되면서 2억원 이상인 공사
특허공법·신기술·새로운 전력기술 공사 등으로 사실상 경쟁이 불가능한 경우	특허공법에 따른 공사, 건설기술 진흥법 제14조에 따라 고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업지원법」 제7조에 따라 인증 받은 신기술, 전력기술관리법 제6조의2에 따른 전력기술 공사 및 자연재해대책법 제61조에 따라 지정·고시된 방재신기술에 의한 공사로서 입찰적격자가 한정되어 입찰이 실질적으로 곤란한 경우	

8) 천재지변 등에 따른 1인 견적 제출가능 수의계약

1) 천재지변, 감염병의 발생 및 유행, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격급등 그 밖에 이에 준하는 경우로서 입찰에 부칠 여유가 없는 경우
2) 입찰에 부칠 여유가 없는 응급복구, 응급복구와 관련한 장비임차와 자재구입, 이재민 구호를 위한 물품·의약품 등의 조달과 임시구호시설 설치, 방역·소독 등의 용역, 시설물 붕괴 우려 등을 예방하기 위한 응급조치의 경우
3) 국가기관, 다른 지방자치단체(「지방자치법」 제159조에 따른 지방자치단체조합을 포함한다)와 계약을 하는 경우
4) 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우
5) 특허를 받았거나 실용신안・디자인 등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우
6) 해당 물품의 생산자나 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우
7) 특정인의 기술·품질이나 경험·자격이 필요한 조사·설계·감리·건설사업관리·특수측량·훈련·시설관리·교육·행사·정보이용·의상(의류)구매 계약을 체결하거나 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 설계용역 계약을 체결하는 경우
8) 특정인과의 학술연구를 위한 용역계약을 할 필요가 있는 경우
9) 특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 특정인의 재산을 임차하는 경우
10) 이미 조달된 물품 등의 부품교환・설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우
11) 특정한 장소나 위치에 있는 사업장을 보유한 자와 그 사업장의 이용과 관련한 계약을 체결하지 않으면 계약목적을 달성하기 곤란한 물품의 제조·구매 또는 용역계약을 체결하는 경우
12) 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」제11조에 따른 문화재 발굴(조사)용역으로서 시공 중인 건설공사의 지연이 예상되는 등 긴급한 사유가 있거나 시굴조사 후 정밀발굴조사로 전환되는 등 문화재 발굴의 연속성 유지가 필요한 경우
13) 「방위사업법」에 따른 방산물자를 방위산업체로부터 제조·구매하는 경우
14) 「농·어촌 정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장(새마을공장을 포함한다)이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매할 경우
15) 「지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률」 제50조에 따른 지방중소기업특별지원지역에 입주한 공장이

직접 생산하는 물품을 이들로부터 구매하는 경우

16) 「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제품을 그 생산자로부터 제조·구매하는 경우로서 주무부 장관으로부터 인증·지정된 유효기간[해당물품에 대한 인증 또는 지정 유효기간을 연장한 경우에는 연장된 기간을 포함하되, 유효기간이 6년을 넘는 경우에는 6년으로 한다] 이내에 해당하는 경우
    ① 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조에 따라 성능인증을 받은 제품
    ② 「소프트웨어산업 진흥법」 제13조에 따라 품질인증을 받은 제품
    ③ 「산업기술혁신 촉진법」 제16조에 따라 신제품으로 인증된 제품
    ④ 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조, 「건설기술진흥법」 제14조 또는 「자연재해대책법」 제61조에 따라 인증 또는 지정·고시된 신기술을 이용하여 제조한 제품으로서 주무부장관이 상용화 단계에서 성능을 확인한 제품
    ⑤ 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제18조에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품
    ⑥ 「조달사업에 관한 법률 시행령」제18조의 2에 따라 지정·고시된 우수조달 공동상표의 물품(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제26조제1항제3호 바목에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품을 구매하는 경우에 한정한다)
    ⑦ 「중소기업 기술혁신 촉진법」제9조제1항제3호에 따른 지원을 받아 개발이 완료된 제품으로 서 당초의 수요와 연계된 자가 구매를 협약한 제품
    ⑧ 「과학기술기본법」등 법령에 따른 연구개발사업을 통해 개발된 제품 중 행정안전부장관이 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들어 정하는 기준과 절차에 따라 기술의 혁신성이 인정된 제품
17) 비상재해가 발생한 경우로서 지방자치단체가 소유하는 복구용 자재를 재해를 당한 자에게 매각하는 경우
18) 지역사회의 개발을 위하여 그 지역주민의 다수를 참여시키는 것이 필요한 경우로서 추정가격이 2천만 원 미만인 공사나 추정가격이 5천만 원 미만인 묘목재배를 행정안전부령이 정하는 그 지역의 주민이나 대표자와 직접 계약을 하는 경우
19) 국가보훈처장이 지정하는 국가유공자 자활집단촌의 복지공장에서 직접 생산하는 물품을 그 생산자로부터 제조·구매하거나 이들에게 직접 물품을 매각·임대하는 경우
20) 지방자치단체의 해외사무소에서 사용하는 물품을 현지에서 구매하는 경우
21) 물품의 가공·하역·운송 또는 보관을 하게 할 때 입찰에 부치는 것이 불리하다고 인정되는 경우
22) 「사회복지사업법」에 따라 설립된 법인이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각·임대하는 경우
23) 「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」 제1조에 따라 설립된 단체 중 상이(傷痍)를 입은 사람들로 구성된 단체가 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각·임대하는 경우
24) 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우
25) 다른 법령에 따라 국가나 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우
26) 시험지와 비밀문서의 인쇄 등 지방자치단체가 그 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우
27) 접적지역 등 특수지역에서의 공사로서 사실상 입찰이 불가능한 경우
28) 시행령 제27조에 따라 계약을 해제·해지하는 경우의 수의계약
29) 시행령 제26조에 따라 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(재공고입찰에서 정한 자격과 조건을 갖춘 자 중에서 우선적으로 수의계약 상대자를 결정한다.)
30) 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출받았으나 견적서 제출자가 1인뿐인 경우(시·군·구로 지역제한을 한 경우는 제외한다)로서 다시 견적서를 제출받더라도 견적서 제출자가 1인뿐일 것으로 명백히 예상되는 경우
31) 시행령 제95조제1항제4호에 따른 대안입찰, 같은 항 제5호에 따른 일괄입찰 또는 제127조제2호·제3호에 따른 기술제안입찰로 발주되었으나 시행령 제26조제1항에 따라 재공고 입찰 결과 입찰자가 1인뿐인 경우

5 낙찰자 결정방법별 분류

구 분	주 요 내 용
협상에 의한 계약	• 물품·용역계약에 있어서 전문성, 기술성, 창의성, 긴급성 및 안정성 등을 이유로 필요한 경우에는 협상에 의한 계약 체결 • 문화산업, 학술연구용역, 예술성·창작성이 수반되는 조형물 사업 등 제안서평가위원회 구성: 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제5장 협상에 의한 계약체결기준, 각 시·도교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성·운영에 관한 규칙 참조
2단계입찰	• 규격·가격 분리입찰: 용역 및 물품 계약에서 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란한 경우에 먼저 규격(기술)입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시하며, 규격(기술)입찰 개찰결과 적격자에게만 가격입찰 참가자격을 부여함 – 2인 이상 참여하여 규격적격자가 1인인 경우: 1인만 가격 투찰이 가능하여 유효한 가격입찰이 성립되지 않아 유찰 처리함 • 규격·가격 동시입찰: 규격(기술)입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시하는 것이 원칙이나, 필요한 경우 규격(기술)입찰과 가격입찰을 동시에 실시할 수도 있으며, 이 경우 규격(기술)입찰 개찰결과 적격자만을 대상으로 가격을 개찰함 – 2인 이상 참여하여 규격적격자가 1인인 경우: 유효한 가격입찰이 성립되어 규격적격자 1인이라도 가격 개찰함 • 2단계입찰 제외대상: 청소, 경비 등 단순노무용역(지방계약법 시행규칙 제23조의2) 제안서평가위원회 구성: 별도규정 없음(교육감 소속 공무원, 학교운영위원 등 가능, 7명~10명 정도, 예비평가위원 미운영)
희망수량 입찰	• 다량물품 구매(매각) 시 1인의 능력으로 공급(매수)이 불가능한 경우 등 희망수량과 그 단가를 입찰하는 방식 • 희망수량에 따라 최저가(매각시에 최고가) 입찰자부터 순차적으로 수요량에 달할 때까지의 입찰자를 계약대상자로 결정
유사물품 복수입찰	• 품질 등이 일정수준 이상인 2종 이상의 유사한 물품 중에서 하나를 택하여 구매하려는 경우에 각 종류의 물품별로 예정가격을 작성하여 복수 입찰 • 각 물품별 예정가격 대비 입찰금액의 비율이 가장 낮은 자를 낙찰자로 선정

여기서 잠깐!

2단계 입찰 중 규격·가격 분리입찰 및 규격·가격 동시입찰 비교

구 분	입찰 방식	입찰 유·무효	낙찰자 결정
규격·가격 분리입찰	• 규격입찰을 먼저 실시 • 규격적격자 선정 • 규격적격자만을 대상으로 가격입찰 실시 후 개찰	• 규격과 가격입찰 각 단계별 2인이상의 유효한 입찰이 있어야 함	최저가 낙찰
규격·가격 동시입찰	• 규격입찰과 가격입찰을 동시 실시 • 규격적격자를 대상으로 가격개찰	• 동시입찰 시 2인 이상의 유효한 입찰이 있어야 함 • 규격적격자가 1인인 경우 가격개찰을 실시하여 낙찰자로 결정	최저가 낙찰

여기서 잠깐!

2단계 입찰 중 규격·가격 분리입찰 및 규격·가격 동시입찰 비교

구 분	내 용	근 거
중소기업자간 경쟁제품 구매	• 중소기업자간 경쟁제품 구매 시 중소기업자만을 대상으로 제한경쟁 또는 지명경쟁입찰 - 추정가격 1천만원 이상은 직접생산 여부 확인(입찰은 금액 제한 없이 확인) ※ 직접생산여부 증명서는 공공구매 종합정보(http://www.smpp.go.kr)에서 확인 - 낙찰하한율은 87.995% 적용 - 입찰의 경우 계약이행능력심사	• 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조 • 중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준(중소벤처기업부 고시) • 중소기업제품 공공구매제도 운영요령(중소벤처기업부 고시) • 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역(중소벤처기업부 고시)
중소기업제품 우선구매제도 (물품, 용역)	• 추정가격 1억원 미만: 소상공인, 소기업간 제한경쟁 • 추정가격 1억원 이상 2억원 미만: 소상공인, 소기업, 중기업간 제한경쟁	• 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제4조, 시행령 제2조의2
조합추천 수의계약	• 추정가격 5천만원 이하의 중소기업자간 경쟁제품 구매 시 조합이 추천하는 소기업 또는 소상공인과 수의계약 체결 가능	• 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제8조 • 중소기업제품 공공구매제도 운영요령(중소벤처기업부 고시 제2022-29호, 2022.4.25. 일부개정)

03 제3절 계약의 절차

1 유형별 절차도



가. 1인 견적

1. 품의	• 공사 발주품의(설계서 등 첨부)(사업부서)
2. 계약방법 결정	• 1인 견적서 제출 가능 여부 판단(계약담당부서)
3. 가격협상	• 견적서 제출 등 예정가격과 비교하여 계약금액 확정
4. 계약체결	• 계약서의 작성(계약상대자와 상호 날인) – 표준계약서(또는 승낙사항) – 공사계약 일반조건, 시방서, 설계도면, 특수조건(해당시) • 계약보증서(5천만원 이하 지급각서 가능) – 공사 15% 이상(※2022.12.31.까지 한시적으로 7.5% 이상) • 사업자등록증, 공사업등록증, 건설업등록수첩 • 수의계약각서, 청렴이행서약서 • 인지세법에 의한 인지 접수(해당 시)
5. 착공	• 공사공정예정표 • 현장기술자지정신고서(현장대리인신고서, 재직증명서, 기술자격수첩) • 착공 전 현장사진 • 산출내역서(계약금액을 기준으로 하여 계약상대자가 작성한 원가계산서) • 고용·산재보험가입증명서(해당 시) • 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서(또는 구분관리 및 지급확인제 제외 신청서) • 하도급대금, 장비·자재대금 등에 대한 지급 서약서(해당 시)
6. 준공	• 준공신고서, 준공사진 접수
7. 검사/검수	• 계약서, 설계서, 검사신청서 등 관계 서류에 의하여 계약상대자 입회하에 검사 • 감독조서, 검사조서 작성
8. 준공 정산	• 정산항목 – 국민, 건강, 노인장기요양 보험 정산(30일 이상 공사, 해당 시) – 환경보전비 정산(해당 시) – 건설근로자퇴직공제부금 정산(해당 시) – 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 정산(해당 시) • 사용 내역서 제출 → 검토 → 미사용 내역 정산 → 정산 후 변경 계약 – 미사용 내역을 정산 할 때는 착공 시 제출된 산출내역서(원가계산서)를 기준 요율로 정산(경비, 이윤, 부가가치세 등 포함 정산)
9. 대가 지급	• 노무비 지급 내역서(해당 시) • 국민·건강보험 완납증명서 • 하자보증서(또는 각서) • 세금계산서, 통장사본 • 청구일로부터 5일 이내 지급(※2022.12.31.까지 한시적 3일이내) • 하도급대금 및 자재, 장비대금 지급 확인(해당 시)

나. 2인 이상 견적

1. 품의	• 공사 발주품의(설계서 등 첨부)(사업부서)
2. 계약방법 결정	• 2인 이상 견적서 제출 가능 여부 판단(계약담당부서)
3. 견적제출 공고	• 공고문 작성하여 지정정보처리장치로 공고
4. 개찰	• 개찰결과보고서, 낙찰예정자등록자료, 개찰조서, 입찰조서, 예비가격 추첨현황, 예정가격추첨조서 등 개찰보고서 출력 작성
5. 계약자 선정	• 낙찰자 결정 및 통보 – 사업자등록증, 업종등록증, 법인등기부등본(해당 시), 수의계약배제사유 대상 여부 등을 확인 후 낙찰자 결정
6. 계약체결	• 계약서의 작성(계약상대자와 상호 날인) – 표준계약서(또는 승낙사항) – 공사계약 일반조건, 시방서, 설계도면 • 계약보증서(5천만원이하 지급각서) – 공사 15% 이상(※2022.12.31.까지 한시적으로 7.5% 이상) • 인지세법에 의한 인지 접수 • 사업자등록증, 공사업등록증, 건설업등록수첩 • 법인등기부등본, 인감증명서 및 사용인감계 (해당 시) • 수의계약각서, 청렴이행서약서
7. 착공	• 착공신고서 • 공사공정예정표 • 현장기술자지정신고서(현장대리인신고서, 재직증명서, 기술자격수첩) • 착공 전 현장사진 • 산출내역서(계약금액을 기준으로 계약상대자가 작성한 원가계산서) • 직접시공계획서(도급금액이 4천만원 미만이고 공사기간이 30일 이내 생략 가능) • 고용·산재보험가입증명서(해당 시) • 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서(또는 구분관리 제외 신청서, 구분관리 및 지급확인제 제외 신청서) • 하도급대금, 장비·자재대금 등에 대한 지급 서약서(해당 시)
8. 선금 / 기성금 / 하도급	• 선금 신청 → 검토 후 선금지급 내부결재 → 업체 통보 및 지급 → 업체 선금 청구(세금계산서, 보증서 등) → 선금 지급 → 선금 정산 보고 → 검토 후 보고서 결재 • 기성금 청구 → 기성 검사 → 선금 정산 → 대금 지급 • 노무비 청구 → 검사 → 지급 → 노무비 정산 및 청구 → 지급 • 하도급 계약 통보 → 하도급 선금, 기성금 청구 → 지급
9. 계약금 조정	• 변경계약서 • 계약이행보증보험증권(금액, 기간연장 등) • 공정예정표 • 산출내역서 및 도면 • 선금보증보험증권(금액, 기간연장 등) • 인지세(계약금액 조정으로 추가 징수분 있을 경우)
10. 준공	• 준공신고서, 준공사진 접수

11. 검사	• 준공신고서 접수일로부터 14일 이내(※2022.12.31.까지 7일 이내) • 계약서, 설계서, 검사신청서 등 관계 서류에 의하여 계약상대자 입회하에 검사 • 감독조서, 검사조서 작성
12. 준공 정산	• 정산항목 – 국민, 건강, 노인요양 보험 정산(30일 이상 공사, 해당 시) – 환경보전비 정산(해당 시) – 산업안전보건관리비 정산(해당 시) – 건설근로자퇴직공제부금 정산(해당 시) – 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 정산(해당 시) – 하도급대금 지급보증서 발급수수료 정산(해당 시) • 사용내역서 제출 → 검토 → 미사용 내역 정산 → 정산 후 변경계약 – 미사용 내역을 정산 할 때는 착공 시 제출된 산출내역서(원가 계산서)의 요율로 정산(경비, 이윤, 부가세 등 포함하여 정산)
13. 대금 지급	• 노무비 지급 내역서(해당 시) • 국민·건강보험완납증명서 • 선금정산서, 세금계산서 사본, 실제 입출금거래내역(해당 시) • 하도급 계약업체와 직접지급 합의 시: 하도급 업체의 청구서, 세금계산서, 국세 및 지방세 납세증명서, 국민연금 및 건강보험 완납증명서, 임금지불확인서, 통장사본 • 하자보증서(또는 각서) • 세금계산서, 통장사본 • 청구일로부터 5일 이내 지급(※2022.12.31.까지 3일 이내 지급) • 하도급대금 및 자재, 장비대금 지급 확인(해당 시)

다. 입찰

1. 품의	• 공사 발주품의(설계서 등 첨부)(사업부서)
2. 계약방법 결정	• 입찰 여부 판단(계약담당부서)
3. 입찰 공고	• 공고문 작성하여 지정정보처리장치로 공고
4. 개찰	• 개찰결과보고서, 낙찰예정자등록자료, 개찰조서, 입찰조서, 예비가격 추첨현황, 예정가격추첨조서 등 개찰 보고서 출력 작성
5. 적격심사	• 적격심사 자료 제출 → 계약이행능력 심사 → 결과 결재
6. 낙찰자 선정	• 낙찰자 결정 및 통보
7. 계약체결	• 계약서의 작성(계약상대자와 상호 날인) – 표준계약서(또는 승낙사항) – 공사계약 일반조건, 시방서, 설계도면 • 계약보증서: 공사 15% 이상(※2021.6.30.까지 7.5% 이상) • 인지세법에 의한 인지 접수 • 사업자등록증, 공사업등록증, 건설업등록수첩 • 법인등기부등본, 인감증명서 및 사용인감계

8. 착공	• 착공신고서 • 공사공정예정표 • 현장기술자지정신고서(현장대리인신고서, 재직증명서, 기술자격수첩) • 착공 전 현장사진 • 산출내역서(계약금액을 기준으로 계약상대자가 작성한 원가계산서) • 직접시공계획서 • 고용·산재보험가입증명서 • 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서(또는 구분관리 및 지급확인제 제외 신청서) • 하도급대금, 장비·자재대금 등에 대한 지급 서약서(해당 시
9. 선금 / 기성금 / 하도급	• 선금 신청 → 검토 후 선금지급 내부결재 → 업체 통보 및 지급 → 업체 선금 청구(세금계산서, 보증서 등) → 선금 지급 → 선금 정산 보고 → 검토 후 보고서 결재 • 기성금 청구 → 기성 검사 → 선금 정산 → 대금 지급 • 노무비 청구 → 검사 → 지급 → 노무비 정산 및 청구 → 지급 • 하도급 계약 통보 → 하도급 선금, 기성금 청구 → 지급
10. 계약금 조정	• 변경계약서 • 계약이행보증보험증권(금액, 기간연장 등) • 공정예정표 • 산출내역서 및 도면 • 선금보증보험증권(금액, 기간연장 등) • 인지세(계약금액 조정으로 추가 징수분 있을 경우)
11. 준공	• 준공신고서, 준공사진 접수
12. 검사	• 준공신고서 접수일로부터 14일 이내 • 계약서, 설계서, 검사신청서 등 관계 서류에 의하여 계약상대자 입회하에 검사 • 감독조서, 검사조서 작성
13. 준공 정산	• 정산항목 – 국민, 건강, 노인요양 보험 정산(30일 이상 공사, 해당 시) – 환경보전비 정산(해당 시) – 산업안전보건관리비 정산(해당 시) – 건설근로자퇴직공제부금 정산(해당 시) – 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 정산(해당 시) – 하도급대금 지급보증서 발급수수료 정산(해당 시) • 사용내역서 제출 → 검토 → 미사용 내역 정산 → 정산 후 변경계약 – 미사용 내역을 정산 할 때는 착공 시 제출된 산출내역서(원가계산서)의 요율로 정산(경비, 이윤, 부가세 등 포함하여 정산)
14. 대금 지급	• 노무비 지급 내역서(해당 시) • 국민·건강보험완납증명서(해당 시) • 국세·지방세 납세증명서 • 선금 정산서, 세금계산서 사본, 실제 입출금거래내역(해당 시) • 하도급 계약업체와 직접지급 합의 시: 하도급 업체의 청구서, 세금계산서, 국세 및 지방세 납세증명서, 국민연금 및 건강보험료 완납증명서, 임금지불확인서, 통장사본 • 하자보증서 • 세금계산서 통장사본 • 청구일로부터 5일 이내 지급(2022.12.31.까지 3일 이내 지급) • 하도급대금 및 자재, 장비대금 지급 확인(해당 시)

2 업무절차별 세부내용

구분	업무구분	추진사항
가.	계획수립 및 품의	• 사업계획수립 및 품의(예산집행 의사를 결정하는 행위) 요청 • 설계서, 규격서, 과업지시서, 규격(사양서) 등 첨부
나.	예정가격 결정	• 계약을 체결함에 있어 낙찰자 또는 계약금액 결정기준으로 계약담당자가 미리 작성·비치
다.	계약방법 결정	• 추정가격 및 제반여건을 고려하여 결정(1인 수의, 2인 수의, 입찰 등)
라.	구매규격 사전공개	• 추정가격 5천만원 이상 물품 및 용역 입찰(입찰공고 전 5일간 나라장터) (지방계약법 제9조의2, 시행령 제32조의2)
마.	입찰 및 수의계약 안내공고	• 지정정보처리장치에 공고(시행령 제33조) • 현장설명 생략 가능(공사의 경우 통상 생략, 시행령제15조 ③~⑤항)
바.	개찰	• 입찰서 접수를 마감하고 입찰자의 참석 하에 입찰서를 개봉 • 개찰 종료 후 낙찰자 결정 전에 입찰참가 유자격 여부, 부정당업자제제 처분 등 확인
사.	계약이행능력심사 (적격심사)	• 입찰에 한함(300억 이상 공사는 심사하지 않음) • 지방자치단체 입찰 및 낙찰자 결정기준 참조
아.	낙찰자 결정	• 부적격, 부정당업자, 당좌거래정지(부도) 등 확인
자.	계약체결	• 낙찰자는 낙찰통지를 받은 후 10일 이내에 계약체결(계약집행기준) • 계약보증금(증권) 및 인지세 납부 등 확인
차.	계약이행	• 착공(착수)계 제출
카.	선금 지급	• 선금신청서[채권(보증서) 확보
타.	준공(납품·완료)검사	• 준공(완료)계 제출 후 14일 이내에 검사·검수 실시, 준공 정산(보험료 등)
파.	대가지급	• 청구 이후 5일(공휴일, 토요일 제외) 이내
하.	하자보수 및 검사	• 연 2회 이상 하자검사, 최종검사 실시

※ 계약목적물(물품, 공사, 용역 등)과 금액기준(추정가격)에 따라 계약절차가 다를 수 있음

가. 계획수립 및 품의

1) 사업계획서 작성 및 예산집행 품의(사업부서)

- 세출예산서에 편성된 예산의 목적을 실현하기 위한 예산 집행 의사를 결정하는 행위로서 공사 집행, 물품의 제조·구매·수리, 용역 의뢰 등으로 구분할 수 있으며 집행내용은 예산편성 목적과 부합되고, 품의 금액은 예산의 범위 내이며, 법령 및 예규의 기준에 맞게 산출되어야 함

구 분	공 사	용 역	물 품
명 령	시방서	과업지시서	규격서(또는 사양서)
내 역	*원가계산서, 산출내역서	좌동	원가계산(또는 산출기초조사서)
계획서	사업시행 계획서	좌동	좌동

여기서 잠깐!

품의서 작성시 유의사항

예산집행품의는 사업부서에서 실시하며, 사업계획 수립(세부사업계획 수립)도 넓은 의미에서는 집행 품의행위에 포함됨

- 품의서 작성 시 유의사항
  - ① 집행내용이 예산편성 목적과 부합되는지 여부
  - ② 집행예정금액은 예산의 범위 내인지 여부
  - ③ 예산은 배정되어 있는지 여부
  - ④ 집행예정금액은 법령 또는 기준 내의 단가에 의한 산출인지 여부 등

2) 물품선정위원회 개최(★ 시·도교육청 자체 지침 적용)

- 물품 추정가격 1천만원(1회 납품 총액 기준) 이상 구매시 물품선정위원회 개최

3) 설계서 작성 및 추정가격 산정

- 설계용역 또는 해당 업체에 견적요청 등으로 설계서 및 설계가격(조사가격) 작성
  ※ 견적에 의하는 경우 세부내역을 제출받아 검토 후 설계서로 확정
  - 추정가격 산정: 해당 목적물의 규격서·설계서 등에 따라 산출된 금액에서 관급자재로 공급될 부분의 가격 및 부가가치세를 제외한 금액 산출

나. 예정가격 결정

1) 예정가격은 계약담당자가 계약을 체결함에 있어 낙찰자(계약상대자) 및 계약금액을 결정하는 기준으로 삼기 위하여 입찰 또는 계약 체결하기 전에 미리 작성 비치해 두는 가격으로(시행령 제2조제2호), 예정가격의 결정기준은 예정가격은 원칙적으로 입찰에 부칠 사항 또는 수의계약의 목적이 되는 사항의 가격의 총액에 대하여 결정하여야 함. 다만, 일정 기간 계속하여 제조·구매·복구 등을 하는 계약의 경우에는 단가에 대하여 그 예정가격을 결정할 수 있음(시행령 제9조)

2) 예정가격 작성 절차

구 분	내 용
예산금액	예산서에 계상된 사업비 총액
추정가격작성	예산가격 또는 규격서 설계서 등에 의하여 산출된 금액을 기준으로 관급자재 및 부가가치세를 제외한 금액(입찰 및 수의계약 대상 여부를 판단하는 기준가격)
설계· 조사가격작성	기술 또는 설계담당 공무원이 설계서에 따라 거래 실례가격 원가계산 등의 방법으로 조사한 가격
기초금액 작성	설계·조사가격을 소속기관의 장 또는 계약담당자가 예정가격 작성요령을 기준으로 검토·조정하고 부가가치세 등을 합산하여 작성한 최종금액
복수예비가격 작성	기초금액을 기준으로 ±3% 상당금액의 범위 내에서 서로 다른 15개(0%~+3% 범위 내에서 7개, 0%~-3%범위 내에서 8개)의 가격을 작성(행정안전부 기준) ※ 단, 1인 견적에 의한 수의계약의 경우에는 단일예정가격을 작성하여도 무방함
예정가격 결정	복수예비가격 중 각 업체마다 2개의 예비가격(암호화)을 선택하게 하여 가장 많이 선택된 4개의 예비가격을 산술평균한 금액 또는 단일예정가격

3) 예정가격 결정 기준(시행령 제10조)

구 분		요 건	내 용
① 거래실례 가격		적정한 거래가 형성된 경우	• 조달청이 조사하여 통보한 가격(가격정보) • 전문가격 조사기관이 조사하여 공표한 가격(거래가격, 물가자료, 유통물가, 물가정보 등) • 계약담당자가 2인 이상 사업자에 대하여 직접 조사하여 확인한 가격(위에 없는 물품) • 법령에 가격이 결정된 경우 그 결정가격 범위에서 거래실례가격
② 원가계산에 의한 가격		적정한 거래실례가격이 없는 경우	• 제조·공사·용역 원가계산으로 구분 • 원가계산 용역기관에 원가계산 의뢰하여 작성
③ 표준시장 단가에 따른 가격		대부분 대규모 시설공사에 해당 (100억원 이상)	• 공사의 경우 종류별 계약단가, 입찰단가와 시공단가 등을 토대로 시장상황과 시공상황을 고려하여 축적한 표준시장단가로서 관계 중앙행정기관의 장이 인정한 가격
④	감정가격	①,②,③으로 결정할 수 없는 경우(감정가격 → 유사한 거래실례가격 → 견적가격 순으로 결정)	• 둘 이상의 감정평가기관에서 평가한 가격을 산술평균하여 산정(예외, 500만원 이하인 경우 1개 감정평가 가능)
	유사한 거래 실례 가격		• 기능과 용도가 유사한 물품의 거래실례가격
	견적 가격		• 해당 기술력과 축적된 자료 등을 바탕으로 계약상대자 또는 제3자로부터 직접 제출받은 가격

여기서 잠깐!

원가계산서 산출시 확인사항

- 2022년 건축공사 원가계산 제비율 적용기준 확인(2022.1.3. 기초금액 발표분부터)
  ※ 조달청 시설공사 원가계산 제비율 열람 방법
  (조달청 홈페이지➔조달업무➔업무별자료➔시설공사➔ '2022년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비 적용기준' 변경 알림)
- 2022년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 변경(2022.4.25. 입찰공고분부터 적용)
  - 간접노무비율, 기타경비율
- 공사예정금액 2천만원 이상: 산업안전관리비 산정 확인
- 공사예정금액 1억원 이상: 퇴직공제부금비 산정 확인
  ※ 사립학교의 경우 공사예정금액 50억이상 발주공사에 적용
- 공사기간 30일 이상: 건강보험, 연금보험, 노인장기요양보험료 산정 확인

4) 예정가격 작성 생략 가능

- 지방계약법 시행령 제25조제1항제5호의 경우(금액기준에 따른 수의계약)
  ※ 단 지정정보처리장치에 의한 2인 이상 수의견적 안내공고 건은 작성
- 지방계약법 시행령 제25조제1항제3호의 경우(국가 및 지방자치단체와의 수의계약)
- 협상에 의한 계약, 개산계약, 일괄입찰을 하는 경우

다. 계약방법 결정[관련법령: 법 제9조]

1) 계약목적물

- 공사, 물품의 제조·구매, 용역계약 중 어디에 해당되는지 여부

2) 계약방법 및 계약형태

- 확정계약과 개산계약, 총액계약과 단가계약
- 입찰(일반입찰, 제한입찰, 지명입찰), 수의계약(1인 견적, 2인 견적(수의견적 안내공고))
- 2단계 입찰, 협상에 의한 계약, 중기간 경쟁 등

3) 금액기준(추정가격)에 따른 계약방법

구분		수의계약		제한(지역) 경쟁입찰공고	견적서(입찰서) 제출방법 (지정정보처리장치)	계약상대자 결정
		1인 견적 제출 가능	수의견적 안내공고			
물품		2천만원 이하			★ 시·도교육청 수의계약업무 지침 적용	
		5천만원 이하			s2b: 7천만원 이하 g2b: 전체	2천만원 이하: 90% 2천만원 초과~5천만원 이하: 88%
		5억원 미만				중소기업자간경쟁제품(5천만원 초과): 계약이행능력심사 87.995% 일반물품(5천만원 초과 ~ 2억 미만): 적격심사 84.245% 일반물품(2억 이상): 적격심사 80.495%
용역		2천만원 이하				
		5천만원 이하			s2b: 2천만원 이하 g2b: 전체	2천만원 이하: 90% 2천만원 초과 ~ 5천만원 이하: 88%
		5억원 미만				적격심사 등
공사	종합	2천만원 이하				
		2억원 이하			s2b: 2천만원 이하 g2b: 전체	87.745%
		100억원 미만				적격심사 등
	전문	2천만원 이하				
		1억원 이하			s2b: 2천만원 이하 g2b: 전체	87.745%
		10억원 미만				적격심사 등
	전기 소방 통신	2천만원 이하				
		8천만원 이하			s2b: 2천만원 이하 g2b: 전체	87.745%
		5억원 미만				적격심사 등

※「출판문화산업 진흥법」 제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에는 금액에 상관없이 낙찰하한율은 90%임

4) 계약방법 결정 순서

- 다른 법령에 따른 계약방법을 우선 고려
  - 제3자를 위한 단가계약물품 및 다수공급자 계약물품 우선구매
  - 판로지원법에 따른 중소기업자간 경쟁제품 확인

※ 중소기업자간 경쟁제품의 경우: 금액에 관계없이 "해당 물품 및 용역을 직접 생산하는 중기업, 소기업, 소상공인"이 참여하는 것이 원칙

※ 중소기업자간 경쟁제품 이외의 물품·용역

◦ 1억원 미만의 경우: 소기업·소상공인간 제한경쟁입찰
◦ 1억원 ~ 2억원의 경우: 중기업·소기업·소상공인간 제한경쟁입찰
◦ 2억원 이상의 경우: 일반경쟁입찰 진행

- 「조달사업에 관한 법률」제5조의2 및 같은 법 시행령 제9조의3에 따라 나라장터 종합쇼핑몰을 통한 제3자를 위한 단가계약 및 다수공급자 계약 물품 구매
- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법령」에 따른
  - 1억미만 물품·용역 입찰은 소기업 또는 소상공인 간 제한입찰
  - 1억이상 2.1억미만 물품·용역을 조달하려는 경우 중소기업자간 제한입찰
  - 중소기업자간 경쟁제품은 중소기업자간 제한(지명)입찰
- 타 지방계약법 이외의 법령에서 정하고 있는 사항 검토

- 그 외 법령에서 정한 수의계약요건, 제한입찰요건 등을 만족하는지를 살펴 적법한 계약방법을 고려
- 분할계약 금지
  - 관련: 시행령 제77조, 집행기준
  - 동일구조물공사와 단일공사

구 분	내 용
동일구조물공사	천연재료나 인조재료를 사용하여 그 사용목적에 적합하도록 만들어진 기능이 상호 연결되는 일체식 구조물(부대 인공구조물 포함)로서 동일인이 계속하여 시공함이 적합한 시설물을 의미
단일공사	(1) 해당연도 예산에 특정 단일사업으로 책정된 공사와 부대공사 (2) 예산에 특정되지 아니한 경우 예산집행 과정에서 특정되는 공사 (3) 관계법령에 따라 면허·등록 자격요건 등으로 공사를 분리 발주해야 하는 경우에는 그 분리 발주하는 공사를 각각 단일공사로 봄. 다만, 관계법령에서 정하고 있는 경미한 공사는 제외

  - 분할계약의 금지 세부내용

구 분	내 용
시설공사 분할계약 금지	동일구조물공사와 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정 된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별 · 공종별로 분할 하지 아니하고 일괄하여 계약을 체결해야 함
분할발주가 가능한 공사	• 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정 된 공사(전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사 등) • 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 공구나 구조물을 적정규모로 분할 시공하는 것이 효율적인 공사 • 공사의 성격상 공종을 분리해도 하자책임 구분이 용이하고 품질·안전·공정 등의 관리에 지장이 없는 공사로서 공종을 분리 시공 하는 것이 효율적이라고 인정되는 아래의 공사 – 관계 법령 등에 따라 설계서가 별도로 작성되는 공사 – 다른 공종과 시공 목적물이 명확하게 구분되는 공사 – 선·후행 또는 병행되는 다른 공종의 공사와 상호 영향을 미치지 않아 개별적인 시공이 가능한 공사 – 다른 공종과 시공 장소(작업 위치)가 달라 독립적인 시공이 가능한 공사
시설공사 분할발주의 경우 유의사항	• 계약담당자는 공사의 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획단계부터 분할·분리계약 가능 여부를 검토하여야 함. • 다만, 1인 견적 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니 됨.
물품·용역 분할발주 금지	계약담당자는 용역·물품 계약에 대하여도 단일 사업을 부당하게 분할 하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 함.

  - 경미한 건설공사: 건설산업기본법 시행령 제8조

구 분	내 용
종합공사	공사예정금액이 5천만원 미만인 공사
전문공사	공사예정금액이 1천5백만원 미만인 공사 ※ 단, 가스시설, 철강재설치 및 강구조물, 삭도설치, 승강기설치, 철도·궤도, 난방공사는 제외
조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사(당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한함)	

라. 구매규격 사전공개[관련법령: 법 제9조의2, 시행령 제32조의2]

1) 대상: 추정가격 5천만원 이상 물품·용역 입찰

구매규격 사전공개절차를 생략할 수 있는 경우

1) 긴급한 수요로 구매하는 물품 또는 용역
2) 구매를 비밀로 하여야 하는 물품 또는 용역
3) 추정가격이 5천만원 미만인 물품 또는 용역
4) 해당 연도에 1회 이상 구매규격 사전공개를 실시한 물품 또는 용역
5) 시행령 제25조에 따른 수의계약에 의하여 구매할 수 있는 물품 또는 용역
6) 음식물(재료 또는 가공품인 경우를 포함한다) 또는 농·축·수산물

2) 공개기간: 5일(긴급 3일간)

3) 공개방법: 지정정보처리장치(나라장터 등)를 통해 공개

4) 공개사항 및 의견처리

- 물품(규격서, 사양서, 시방서 등)과 용역(과업지시서, 제안요청서)의 구매 규격을 관련업체에 사전공개하고 이를 열람하도록 하여 구매규격에 의견을 제시할 수 있도록 하여야 함
- 관련업체가 구매규격 사전공개와 관련하여 의견을 제시하는 경우 의견을 받은 날로부터 14일 이내에 그 내용을 검토하여 필요한 조치를 하고 지체없이 그 결과를 의견을 제출한 자에게 통지

법령&지침

「지방계약법」

제9조의2(구매규격 사전공개) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 입찰에 부치는 경우에는 입찰 공고 전에 물품과 용역의 구매규격을 관련 업체에 사전공개하고 이를 열람하도록 하여 구매규격에 대한 의견을 제시할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 긴급 수요물자·비밀물자 또는 추정가격이 5천만원 미만인 물품·용역 등 대통령령으로 정하는 물품이나 용역을 입찰에 부치는 경우에는 사전공개를 생략할 수 있다.

② 제1항에 따른 구매규격 사전공개의 방법·내용·시기, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

마. 입찰 및 수의계약 안내공고

1) 입찰의 개념

- 입찰이란 계약을 체결함에 앞서 계약의 상대자가 될 것을 희망하는 자가 계약의 내용에 관하여 다수인과 경쟁을 통해 일정한 내용을 표시하는 행위이다.
- 입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한다.(공유재산 임대·매각의 경우 1인 유효)

2) 입찰공고의 방법(시행령 제33조)

- 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 입찰에 부치려는 경우에는 지방계약법 시행령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 지정정보처리장치를 이용하여 공고한다.

입찰공고(지방계약법 제10조)는 계약담당공무원이 계약방법을 결정하고 계약방법에 대한 세부내용을 입찰참가자들에게 입찰 전에 미리 알려주는 일종의 통지행위

3) 입찰공고의 내용(시행령 제36조)

순	입찰공고의 내용
1	입찰에 부치는 사항
2	입찰 또는 개찰의 장소 및 일시
3	공사입찰의 경우에는 현장설명 장소·일시·참가자격 및 참가의무 여부에 관한 사항
4	입찰참가자의 자격에 관한 사항
5	입찰보증금의 납부 및 세입조치에 관한 사항
6	낙찰자 결정방법(적격심사 기준, 적격심사 제출서류 및 제출기한 명시)
7	계약의 이행 예정기간
8	계약하려는 조건을 공시하는 장소
9	시행령 제39조 제4항에 따른 입찰무효에 관한 사항
10	입찰에 관한 서류의 열람·교부 장소와 교부비용
11	추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소 등
12	우편 입찰 등을 허용하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소
13	시행령 제39조제2항에 따라 지정정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하도록 하는 경우에는 그 내용
14	공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻 및 공동계약의 이행방식(공사는 지역의무공동도급에 관한 사항 포함)
15	시행령 제94조에 따른 입찰의 경우에는 대안입찰 또는 일괄입찰 등에 관한 사항
16	시행령 제43조에 따른 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 하는 경우에는 그 장소·일시 및 참가의무 여부에 관한 사항
17	입찰참가 등록 및 입찰 관련 서류에 관한 사항
18	입찰공고의 내용에 이의가 있는 경우의 이의신청 방법
19	입찰 관련 비리 및 불공정행위의 신고에 관한 사항
20	시행령 제10조제1항제2호에 따른 예정가격 결정과 관련하여 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비의 책정기준, 일반관리비율 및 이윤율 등 행정안전부장관이 정하는 기준 및 비율
21	그 밖에 입찰에 필요한 사항

4) 입찰공고의 시기(시행령 제35조)

구 분		공고시기
물품, 용역		입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 7일 전에 공고
공사(현장설명 ○)		현장설명일의 전날부터 기산하여 7일 전에 공고
공사 (현장설명×)	추정가격 10억원 미만	입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 7일 전에 공고
	추정가격 10억원 이상 50억원미만	입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 15일 전에 공고
재공고입찰, 예산의 조기집행 긴급한 행사 또는 긴급한 재해 예방·복구 등, 그 밖에 제2호 또는 제3호에 준하는 경우로서 입찰을 긴급히 입찰공고를 할 필요가 있는 경우		입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고
2단계입찰, 협상에 의한 계약, 지식기반 사업 등의 계약, 경쟁적 대화에 의한 계약	추정가격 1억원 미만	제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전에 공고
	추정가격 1억원 이상 10억원 미만	제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 20일 전에 공고
	긴급 및 재공고입찰	제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고

※ 2인 이상 견적 제출 안내공고 기간: 3일 이상(공휴일과 토요일 제외)

여기서 잠깐!

이전과 전의 차이

'前(전)'이란 '앞'이란 뜻이며 '이(以)'란 '~부터'란 뜻으로 4월 30일 '전'이란 '4월 30일 앞날짜'란 뜻이기 때문에 '4월 29일까지'를 말하며, 4월 30일 '이전'이란 '4월 30일부터 그 앞쪽 날짜'란 뜻이기 때문에 4월 30일도 포함하여 그 앞쪽 날짜를 뜻함

★ 이전, 이후, 이상, 이하는 그 특정 시점을 포함한 개념이나, 전, 후, 초과, 미만의 경우에는 특정시점 불포함

구 분			공 고 기 간
수의견적 안내공고(2인 이상)			3일 이상(공휴일, 토요일 제외)
입찰 공고	일반(물품, 용역 포함)		7일
	공사	현장설명하는 경우	7일
		현장설명하지 않는 경우	10억원 미만: 7일 10억원 이상 50억원 미만: 15일 50억원 이상: 30일~40일
	조기집행, 긴급, 재공고 입찰		5일
	2단계 입찰, 협상에 의한 계약	일반	1억원 미만: 10일 1억원 이상 10억원 미만: 20일 10억원 이상: 40일
		조기집행, 긴급·재공고 입찰	10일

- 공고일자 산정방법
  - 2인 이상 수의계약: 공고일 + 공고기간(3일 이상, 공휴일, 토요일 제외) + 개찰일
  - 일반입찰: 공고일 + 공고기간(7일) + 개찰일
  - 긴급입찰 및 재공고 입찰: 공고일 + 공고기간(5일) + 개찰일

여기서 잠깐!

입찰공고 기간 예시(공고기간 7일의 경우)

공고일+공고기간(수의견적3일, 입찰 7일~40일)+개찰일(입찰서 등 제출마감일)

구 분	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/9	10/10	10/10
시 간	10:00			10:00					10:00	11:00	10:00	11:00
행 위	g2b공고			투찰개시					투찰마감	개찰	재입찰 마감	재입찰개찰
이의제기	←(취소가능 3일)→											
공고기간		← (공고 기간 7일 확보) →										
투찰기간				← (투찰기간 5일) →								

※ 입찰공고 기간은 입찰서 제출기간과 동일한 기준이 아님에 유의

- 공고게시시간 등
  - 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙 제2조(전자입찰서의 제출마감 일시의 공고 등)

구 분	내 용	비고
공고게시시간	공고일 24:00 이전까지 공고	
전자입찰서(견적서) 제출시간	전자입찰 시작시간부터 마감시간까지 48시간 이상 부여	
입찰참가등록마감일	전자입찰서 제출마감일 전일로 공휴일인 경우 특정일로 지정 가능	
전자입찰서의 제출마감 일시	근무일의 오전 10시부터 오후 5시까지	등록마감일(제출마감 전일)을 고려하여 개찰 등의 일정은 화요일 이후로 권장
개찰일시	전자입찰서의 제출마감 일시부터 1시간이 지난 때	

법령&지침

「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙」

제2조(전자입찰서의 제출마감 일시의 공고 등) ② 수요기관의 장 또는 계약담당자는 제1항제1호에 따른 전자입찰서의 접수시작 일시부터 같은 항 제2호에 따른 전자입찰서의 제출마감 일시까지가 최소한 48시간 이상이 되도록 정하여야 한다.

③ 수요기관의 장 또는 계약담당자는 제1항제2호에 따른 전자입찰서의 제출마감 일시를 근무일(토요일과「관공서의 공휴일에 관한 규정」제2조에 따른 공휴일 및 수요기관이 정한 휴무일을 제외한 날을 말한다)의 오전 10시부터 오후 5시까지로 하여야 한다. 다만, 전자입찰의 목적과 특수성 등을 고려하여 전자입찰서의 제출마감 일시를 달리 적용할 경우에는 그 사유를 입찰공고문에 명시하여야 한다.

④ 제1항제4호에 따른 개찰 일시는 전자입찰서의 제출마감 일시부터 1시간이 지난 때로 한다.

- 입찰공고 내용의 우선순위

법령&지침

「시행규칙」

제36조(입찰공고 내용의 우선순위) 지정정보처리장치를 이용한 입찰공고에서 지정정보처리장치에 게시된 내용과 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선한다. 다만, 지정정보처리장치 게시일과 입찰공고일이 다른 경우에는 지정정보처리장치 게시일이 우선한다.

- 입찰공고 취소 및 정정공고

법령&지침

「시행령」

제33조(입찰공고) ② 제1항에 따른 입찰공고를 한 후 사업내용, 예정가격, 입찰 참가자격, 입찰 및 계약의 조건 등을 변경하려는 경우에는 계약담당자는 원래의 입찰공고를 취소하고 다시 공고를 하여야 한다. 다만, 입찰공고 내용에 관련 법령을 잘못 표기하는 등 경미한 하자가 있는 경우에는 정정공고를 하여야 하며, 이 경우 공고기간의 남은 일수에 5일 이상을 가산(加算)하여 공고하여야 한다.

5) 입찰공고의 종류(시행령 제19조, 제26조, 제33조②항)

구 분	설 명
(실)공고	• 사업내용, 예정가격, 입찰참가자격, 입찰 및 계약의 조건 등을 명시하여 실제로 입찰 참가 안내를 위한 공고를 말한다.
취소공고	• 입찰공고 후 사업내용, 예정가격, 입찰참가자격, 입찰 및 계약의 조건 등 중요사항 변경 시 입찰공고를 취소하고 다시 공고(새로운 공고)한다.
정정공고	• 당초 공고 내용에 법령을 잘못 표기하는 등 경미한 하자가 있는 경우 정정공고를 하여야 하며, 이 경우 공고기간은 당초 공고기간의 남은 일수 +5일 이상을 가산하여 공고하여야 한다.(나라장터 화면 상 '변경공고'로 표기됨)
재입찰	• 최초에 부친 입찰이 유찰된 경우 다시 공고절차를 거치지 않고 같은 장소에서 재차 입찰에 부치는 제도이다. • 새로운 입찰로 보지 아니하며, 입찰 횟수의 제한이 없다. • 최초 입찰에 참가하지 않아도 재입찰에 참가할 수 있다.
재공고입찰	• 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우 다시 공고하여 입찰에 부치는 제도이다. • 최초 입찰에 참가하지 않아도 재공고입찰 시 참가할 수 있다.

※ 재입찰 또는 재공고입찰 시에는 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없으며, 입찰조건을 변경할 경우 새로운 입찰(신규 공고)을 실시해야 하고, 재입찰은 재공고입찰이 아니므로 재입찰의 유찰을 이유로 수의계약을 체결할 수 없음

6) 입찰이 성립하지 않은 경우 처리 방법

구 분	내 용
재입찰 (유찰 처리하면 안 됨)	• 최초에 부친 입찰이 유찰된 경우 다시 공고절차를 가지지 않고 같은 장소에서 재차 입찰에 부치는 제도로 • 처음 입찰에 참가하지 않아도 재입찰에 참가 가능 • 새로운 입찰로 보지 아니하며, 입찰횟수의 제한을 받지 않음.
재공고 입찰 (유찰 처리)	• 입찰이 성립되지 않은 경우, 낙찰자가 없는 경우, 낙찰자가 계약을 체결 하지 않는 경우에 다시 공고하여 입찰에 부치는 제도 • 재공고 입찰 시 최초 입찰에 참가하지 않았어도 추가 참여 가능 • 기한을 제외하고 예정가격, 참가자격 등 입찰조건을 변경할 수 없음
새로운 입찰 (유찰 처리)	• 재입찰이나 재공고 입찰사유가 발생한 경우라도 재공고 입찰을 거치지 않고 새로운 입찰을 실시하는 방법 • 이 경우 조건 변경이 가능

여기서 잠깐!

'공고문' 우선주의

- 지방계약법 시행규칙 제36조(입찰공고 내용의 우선순위) 지정정보처리장치를 이용한 입찰공고에서 지정정보처리장치에 게시된 내용과 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선한다. 다만, 지정정보처리장치 게시일과 입찰공고일이 다른 경우에는 지정정보처리장치 게시일이 우선한다.
- 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령 제4조(전자적 공고의 방법 및 시기) ③ 전자조달시스템에 게시된 내용과 붙임 파일 형태의 입찰공고문(이하 "입찰공고문"이라 한다)의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선한다. 다만, 입찰공고일은 전자조달시스템에 게시한 날과 입찰공고문에 적힌 입찰공고일이 다른 경우 전자조달시스템에 게시한 날이 우선한다.

  ※ 단, 게시된 공고문은 해당 법령 및 규정에 위반되지 않아야 '공고문 우선주의' 적용 가능

7) 입찰무효(시행령 제39조제4항, 시행규칙 제42조)

- 입찰 참가자격이 없는 자가 한 입찰
- 입찰보증금의 납부일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰
- 입찰서가 그 도착일시까지 소정의 입찰 장소에 도착하지 아니한 입찰(시행령 제39조제2항에 따른 지정정보처리장치를 이용한 입찰의 경우는 제외)
- 동일한 사항에 동일인(입찰에 참가한 복수의 법인의 대표자가 같은 경우 그 복수의 법인은 동일인으로 본다)이 2통 이상 입찰서를 제출한 입찰(공동도급인의 경우에는 공동수급체를 중복적으로 결성하여 입찰에 참여한 경우를 포함)
- 상호 또는 법인의 명칭 또는 대표자 성명(대표자가 여럿인 경우에는 대표자 전원)을 변경등록하지 아니한 입찰
- 입찰유의서에 위반된 입찰
  - 전자입찰이 아닌 경우 대리권 없는 자가 한 입찰
  - 담합자, 타인의 입찰 참가 방해자, 공무집행방해자가 한 입찰 등

여기서 잠깐!

입찰무효 관련 유권해석 사례

- 계약담당공무원은 낙찰자로 결정된 자가 계약체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우로서 동 부적격자를 제외하고 2인 이상 유효한 입찰이 성립되어 있는 때에는 차순위자 순으로 필요한 심사 등을 실시하여 낙찰자를 결정한다.
- 계약담당자의 잘못(입찰서상의 입찰금액 확인 착오로 제3자를 낙찰자로 결정한 경우 등)으로 낙찰이 결정된 경우, 당해 낙찰을 취소하고 정당한 차순위자를 낙찰자로 결정한다.
- 내역입찰의 경우 발주기관이 배부한 물량내역서 상에서 정한 안전관리비요율 등을 초과하여 산정·기재하였다는 사유만으로 입찰무효가 되는 것은 아니다. 따라서 입찰금액의 범위안에서 비목별 또는 항목별 금액 수정이 가능하다.

8) 입찰보증금(법 제12조, 시행령 제37조, 제38조, 시행규칙 제41조)

- 입찰에 참가하려는 자는 입찰신청마감일(입찰일 전일)까지 입찰금액의 100분의 5이상 입찰보증금을 납부
  - 입찰보증금 납부: 현금(자기앞수표 포함), 지정된 보증서(시행령 제37조②항)
  - 입찰보증금 면제: 국가, 지방자치단체, 공공기관 및 지방공기업 등(시행령 제37조③항)
    → 입찰보증금 납부를 면제받은 자에게 입찰보증금의 세입조치 사유가 발생하는 경우 입찰보증금에 해당하는 금액을 낼 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출(지급확약서(지급각서) 확보)
- 전자입찰인 경우 전자입찰시스템에 의하여 납부 가능하나 대부분 그 지급을 확약하는 내용을 포함한 전자입찰서 제출로 갈음하고 납부면제 처리할 수 있음
- 입찰보증금의 세입 조치
  - 낙찰자가 정당한 이유 없이 정한 기한 안에 계약을 체결하지 아니한 때에는 입찰보증금을 학교회계에 세입 조치
  - 낙찰되지 않은 입찰자의 입찰보증금은 낙찰자가 결정된 후 즉시 반환한다. 다만, 낙찰자의 입찰보증금은 계약체결 후 즉시 반환

9) 입찰참가 자격의 등록(시행규칙 제15조)

- 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 입찰업무를 효율적으로 집행하기 위하여 미리 입찰참가자격을 등록(지정정보처리장치)하게 할 수 있으며, 지정정보처리장치에 등록된 사항으로 지방자치단체의 장에게 등록한 것으로 봄
- 나라장터(G2B) 이용시에는 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 의하여 개찰일 전까지 입찰참가자격을 등록한 자로 참가자격을 제한함으로써 학교(기관) 자체의 입찰참가자격 등록절차는 생략
- 입찰참가자격 기준일
  - 입찰참가등록 마감일(입찰참가신청서류 접수 마감일)이 기준이 되는 경우 입찰참가자는 입찰서 제출 마감일까지 해당 입찰참가 자격을 계속 유지해야 함

- 지역제한 입찰인 경우 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약체결일까지 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우 사업자등록증 또는 관련법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지를 말한다.)가 현장(물품·용역은 납품소재지)을 관할하는 시·도에 있어야 함

  ※ 신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일 기준)인 경우 입찰공고일 이후를 포함

법령&지침

「 **시행령 제13조, 시행규칙 제14조**」

- 다른 법령에 따라 허가·인가·면허·등록·신고 등을 필요로 하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 해당 허가·인가·면허 등을 받았거나 등록·신고 등을 하였거나 해당 자격요건에 적합할 것
- 보안측정 등의 조사가 필요한 경우에는 관계 기관으로부터 적합판정을 받을 것
- 「소득세법」 제168조, 「법인세법」 제111조 또는 「부가가치세법」 제5조에 따라 해당 사업에 관한 사업자등록증을 발급받거나 고유번호를 부여받은 경우

  ※ 입찰참가 배제: 부정당업자 제재에 의한 입찰참가 자격제한을 받은 자, 관계법령에 의하여 영업정지기간 중에 있는 자, 면허 등이 취소된 자

10) 입찰공고 시 유의사항

- 계약집행기준 제1장 제8절 보험료 사후정산 등에 관한 내용을 입찰공고에 기재하고, 입찰참가자는 이를 숙지하여야 함
- 전자입찰의 경우 공고시간은 제한이 없으나(공고일 24:00이전까지 공고), 개찰시간은 근무시간 내로 함(예시 오전 10시부터 오후 5시)
- 전자입찰서 제출시간은 전자조달이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙 제2조에 따라 전자입찰 시작시간부터 마감시간까지 48시간 이상을 부여
- 전자입찰서 제출마감 일시는 오전 10시부터 오후 5시까지(공휴일, 토요일 제외)
- 개찰일시는 전자입찰서의 제출마감 일시부터 1시간이 지난 때
- 지정정보처리장치를 이용한 입찰공고에서 지정정보처리장치에 게시된 내용과 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선함. 다만, 지정정보처리장치 게시일과 입찰공고일이 다른 경우에는 지정정보처리장치 게시일이 우선함

바. 개찰

- 개찰종료 후 낙찰자를 선정하기에 앞서 최종적으로 입찰참가 유자격업체 및 부정당업자 제재처분 등을 최종 확인해야 함
- 낙찰하한율

구분	2인 이상 견적제출		입찰(적격심사 대상)
	2천만원 이하	2천만원 초과	
물품	90%	88%	• 중소기업자간경쟁제품(5천만원 초과): 계약이행능력심사 87.995% • 일반물품(5천만원 초과~2억 미만): 적격심사 84.245% • 일반물품(2억 이상): 적격심사 80.495%
용역	90%	88%	• 2억 미만: 87.745%, 5억 미만: 86.745%, ※ 적격심사: 5천만원 초과
공사	87.745%	87.745%	• 10억 미만(전문 3억 미만): 87.745% • 50억 미만(전문 3억 이상 ~ 30억 미만): 86.745% ※ 적격심사: 종합 2억 초과, 전문 1억 초과, 전기·통신·소방 8천만원 초과

사. 계약이행능력심사(적격심사)

1) 낙찰자 결정시 입찰가격 이외에 비가격요소인 계약이행실적, 기술능력, 재무상태, 신인도 등을 종합적으로 심사하여 낙찰자를 결정하는 제도이며, 가격입찰을 실시하여 최저가격으로 입찰한 업체 순으로 해당업체의 이행능력을 심사하여 종합평점이 "적격통과점수"이상이면 낙찰자를 결정하는 방법이다.

2) 적격심사 범위 및 적용대상

- 공사: 일괄입찰, 대안입찰, 300억원 이상공사, 건설기술공모(발주자 선택사항) 대상공사를 제외한 입찰로 집행한 모든 공사
- 물품: 입찰로 집행한 물품 구매·제조
- 용역: 입찰로 집행한 용역

  ※ 물품 입찰 중 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 중소기업자간 경쟁입찰로 진행할 경우에는 「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준」 적용

3) 적격심사 요령

- 입찰공고에 실적인정범위, 실적인정규모, 평가기준규모, 평가대상업종, 업종평가비율, 서류제출기한 등을 명시
- 개찰 후 최저가 입찰자 순으로 적격심사서류 제출 요구, 입찰가격 이외에 만점을 받더라도 낙찰이 불가능한 선순위업체는 자동탈락 통지
- 예정가격 이하로서 최저가 입찰자 순으로 계약이행능력을 심사
- 세부평가기준에 따른 평가결과 종합평점 "적격통과점수" 이상인 자를 낙찰자로 결정
- 낙찰자 결정 결과는 G2B·서면으로 해당자에게 바로 통보
- 선순위 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 낙찰자결정이 취소된 경우와 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없어 적격심사대상에서 제외한 경우에는 차순위자 순으로 적격심사하여 낙찰자를 결정
- 부적격 통보에 이의가 있는 자나 차순위자 심사내용에 이의가 있는 차순위자는 3일 이내에 재심사를 요구할 수 있고, 계약담당자는 5일 이내에 재심사 실시
- 다른 법령에서 별도로 심사기준을 정한 경우에는 그 기준에 의함
  (건설폐기물처리용역-환경부, 중소기업자간 경쟁물품-중소벤처기업부)

4) 적격심사 절차

입찰공고	• 낙찰자결정방법, 적격심사기준, 제출서류 및 제출기한 등 명시 ※ 공사는 평가대상업종, 업종평가비율, 실적인정범위 및 규모, 평가기준 규모 등을 명시
심사기준 등 열람	• 열람기간은 입찰공고일로부터 입찰등록마감일까지
입찰집행	• 기초금액은 입찰서 제출 마감일부터 5일전까지 공개, 개찰후 적격대상자 선정
적격심사서류 제출	• 7일 이내(수해복구공사는 4일 이내) ※ 100억-50억 공사는 15일 이내(수해복구공사는 10일 이내)
적격심사 실시	• 7일 이내(수해복구공사는 4일 이내) ※ 유권해석, 고문변호사 자문, 계약심의위원회 심의, 전문기관 검토의뢰 불가피한 사유로 소요되는 기간은 심사기간에서 제외
보완요구 (1회)	• 7일 이내(수해복구공사는 3일 이내), 보완·추가서류 제출 가능
적격심사결과 통보	• G2B 또는 서면으로 해당자에게 지체없이 통보
재심사 요청	• 부적격통보를 받은 자나 1순위자의 심사내용이 부당하다고 판단하는 차순위자는 재심사 요청 가능 • 부적격 통보나 낙찰자 결정일로부터 3일 이내에 재심사를 요청하고 계약담당자는 재심사 요청서 접수일로부터 5일 이내 재심사 실시
낙찰자 결정통보	• 적격심사서류 부정·위조·변조·허위 제출, 하도급관리계획 불이행 ⇨ 계약체결 전: 낙찰자 결정대상 제외 또는 낙찰자 결정 취소 ⇨ 계약체결 후: 계약일반조건에 따라 계약해제 또는 해지 • 적격심사서류 부정·위조·변조·허위 제출, 정당한 사유없이 서류의 전부(일부) 미제출, 심사포기, 하도급관리계획 불이행 ⇨ 부정당업자 제재
계약체결	• 낙찰자 결정 통보를 받은 날로부터 10일 이내 계약 체결

5) 적격심사 대상공사의 입찰 공고 시 유의사항

- 계약 집행기준 제1장 제8절 공사의 보험료 사후정산 등에 관한 내용을 입찰공고에 기재하고, 입찰참가자는 이를 숙지하여야 함
- 발주기관의 자의적 판단에 따른 과도한 제한 금지
  - 입찰참가자격을 제한하면서 민간실적, 해외실적은 인정하지 않는 사례
  - 1개의 면허로 시공이 가능함에도 2개 이상의 면허로 제한하는 경우 등
- 입찰 공고시 법령, 규칙, 예규 등 준수

- 법령, 규칙서 분쟁이 발생되는 일이 없도록 해야 함

- 자기 모순되는 입찰공고 금지
  - 공고내용과 현장설명 내용이 일치하지 않거나 공고내용의 앞뒤가 맞지 않는 공고 등을 하지 않도록 유의해야 함
- 실적으로 제한한 공사 - 실적인정범위 및 규모, 평가기준규모 등을 명시
- 실적으로 제한하지 않는 공사 - 평가대상업종, 업종평가비율 등을 명시



Q 지방자치단체에서 발주한 공사의 적격심사에 있어 낙찰하한율을 잘못 적용하여 개찰하였으나 낙찰자 결정은 하지 않으면 당해 입찰 진행절차는?

A 지방자치단체에서 발주한 공사의 적격심사는 최저가입찰자부터 수행능력과 경영상태 및 입찰가격 등을 평가한 후 이를 합산하여 평가하고, 입찰가격 평가는 각 평가기준별 가격평점 산식에 의거 낙찰하한율이 결정되며 낙찰하한율 미만에 해당하는 자는 적격심사에서 부적격자로 통보하여 차순위자 순으로 적격심사를 실시하여 낙찰자를 결정하고 있으나, 질의사항과 같이 낙찰자 결정 이전에 가격평점산식(낙찰하한율)을 잘못 적용한 사실을 인지했다면 가격평점산식(낙찰하한율)을 재적용하여 낙찰자를 결정하는 것이 타당할 것임

아. 낙찰자 결정

1) 1인 견적 수의 계약자 선정

- 계약담당자는 견적서를 제출받아 거래실례가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토하여 가장 경제적인 가격으로 최종계약금액을 결정하되 계약집행기준 수의계약 결격업체에 해당되지 아니하는 자를 계약상대자로 결정

★ 가장 경제적인 가격

- 계약담당자는 1인으로부터 견적서를 제출받아 제출된 견적가격이 거래실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사·공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토하여 가장 경제적인 가격으로 최종 계약금액을 결정

2) 2인 견적 수의 낙찰자(계약자) 선정

- 계약담당자는 예정가격 이하로서 견적가격을 낙찰하한율 이상으로 제출한 자 중 최저가격을 제출한 자부터 순서대로 수의계약 배제사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정
- 선순위 견적서 제출자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 계약상대자 결정 대상에서 제외한 경우(계약포기서를 제출한 경우를 포함)에는 사업기간, 견적률 등을 고려하여 차순위자 순으로 배제사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정할 수 있음

3) 입찰의 낙찰자(계약자) 선정

- 최저가 입찰자부터 순서대로 심사한 결과 종합평점이 추정가격이 100억원 미만인 공사는 95점, 100억원 이상 300억원 미만인 공사는 92점 이상인 자를 낙찰자로 결정
- 동일가격으로 입찰한 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 적격통과점수 이상인 자 중에서 최고점수를

받은 자를 낙찰자로 결정하고, 종합평점도 동일한 경우에는 추첨을 통하여 낙찰자를 결정

- 계약담당자는 낙찰자 결정 결과를 해당자에게 서면이나 지정정보처리장치로 지체 없이 통보
- 선순위 낙찰자가 아래에 해당하는 경우에는 차순위자부터 순서대로 적격심사를 하여 낙찰자를 결정
  - 계약체결 이전에 부적격자(적격통과점수에 미달된 자를 말한다)로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우
  - 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없어 적격심사 대상에서 제외한 경우

여기서 잠깐!

동일가격 입찰인 경우 낙찰자 결정

- 지방계약법 시행령 제48조(동일가격입찰인 경우의 낙찰자 결정) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 낙찰이 될 수 있는 동일한 가격으로 입찰한 자가 2인(제42조제1항제1호에 따른 입찰에 해당하는 경우에는 합산점수가 동점인 상위 2일을 말한다.) 이상인 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 호에 따라 낙찰자를 결정하여야 한다.
  2. 제42조제1항 본문에 따라 낙찰자를 결정하는 경우: 이행능력 심사 결과 점수가 가장 높은 자를 낙자로 결정하되, 이행능력심사 결과도 같은 경우에는 추첨으로 낙찰자를 결정한다.

자. 계약 체결

1) 낙찰자는 낙찰통지를 받은 날로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니한 경우에는 입찰보증금의 해당 자치단체 귀속 및 부정당업자 제재조치를 함

여기서 잠깐!

1순위 업체 계약 포기시 처리절차

구분	계약체결 이전	계약체결 이후
수의계약	• 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정취소나 제외한 경우(계약포기) ➡ 재공고 또는 차순위자 순으로 계약상대자 결정 ※ 차순위자와 계약하고자 할 경우 계약금액은 차순위자가 제출한 견적금액으로 함 • 제재사항: 1순위 업체 수의계약 결격업체 등록(차순위자 계약포기시 제재사항 해당없음)	• 계약해제·해지 ➡ 차순위자 순으로 결격사유가 없고 잔여계약 이행분에 대하여 계약체결을 동의하는 자와 최초 계약상대자의 견적률을 적용하여 계약 가능 • 제재사항: 부정당업자 등록
입찰(적격심사)	• 부적격자(점수미달)로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우 • 부도 등 불가피한 사유로 적격심사 대상에서 제외된 경우 ➡ 차순위자부터 순서대로 적격심사를 하여 낙찰자 결정	• 계약이 체결되었으면 당초의 입찰절차 종료 • 계약체결 후 적격심사 시 제출된 서류가 부정 또는 허위로 작성된 것으로 판명된 경우 새로운 입찰 진행

2) 계약서 작성

- 전자계약(원칙) 체결(지방계약법 제14조②항): 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 천재지변 등 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 행정안전부장관이 지정하는 정보처리장치를 이용하여 「전자서명법」 제2조제1호에 따른 전자문서에 의한 계약서를 작성하여야 함
- 계약서 작성 생략 가능(시행령 제50조)
  - 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
  - 경매에 부치는 경우

- 물품을 매각할 때 매수인이 즉시 대금을 내고 그 물품을 인수하는 경우
- 국가기관과 계약을 체결하거나 다른 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우
- 전기·가스·수도의 공급계약 등 그 계약의 성질상 계약서를 작성할 필요가 없는 경우

※ 단, 청구서, 각서, 협정서, 승낙사항 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아야 함(시행규칙 제48조)

구 분	내 용
관련법령	• 지방계약법 제14조, 시행령 제49조, 제50조, 시행규칙 제47조, 제48조
계약서 작성 원칙	• 원칙: **지정정보처리장치를 이용하여 전자문서로 작성(전자계약)** • 예외: 천재지변, 전산장애, 그 밖의 부득이한 사유로 지정정보처리장치를 이용할 수 없는 경우(수기계약 가능)
계약효력	• 계약서 작성을 하지 않는 경우 계약의 효력이 없음. • 계약담당자와 계약상대자가 계약서에 기명·날인하거나 서명(전자서명 포함)함 으로서 계약 확정
계약서 중요 내용	• 계약금액, 계약기간(착공일, 준공일) • 계약보증: 계약보증금율 설정(계약보증금 납부를 면제하는 경우에는 계약서에 그 사유 및 면제금액 기재 후 계약보증금 지급각서 징구) • 지연배상: 지연배상금율 설정 • 하자보수: 하자담보책임 기간, 하자보수보증금율 설정
작성서식	• 시행규칙 상 공사도급, 물품 제조·구매, 용역 표준계약서 • 표준계약서 서식에 따르기 곤란하다고 인정될 때에는 다른 계약서 서식에 따라 계약 체결 가능

시행규칙의 표준계약서상의 붙임서류
1. 입찰유의서 (집행기준 제11장) 2. 공사(물품·용역) 계약 일반조건 (집행기준 제13장 ~ 제15장) 3. 공사(물품·용역) 계약 특수조건 (필요시) 4. 설계서(공사), 규격서(물품), 과업지시서(용역) 5. 산출내역서

3) 계약의 이행보증(지방계약법 제15조, 시행령 제51조~제54조)

- 계약보증금률: 공사는 계약금액의 15%, 물품·용역은 계약금액의 10%

구 분	금 액	비 고
물품, 용역	계약금액의 10% 이상	상호 협의시 공사의 계약보증금(15%) 준용 가능
	계약금액의 5% 이상	(2022.12.31.까지)
공사	계약금액의 15% 이상	
	계약금액의 7.5% 이상	(2022.12.31.까지)

- 공사의 경우 계약이행보증서(계약금액의 40% 이상) 제출 가능(2022.12.31.까지 계약금액의 20% 이상)
- 최저가 공사 또는 대형공사 입찰인 경우 반드시 계약이행보증서 징구
- 단가계약에 의하는 경우로서 여러 차례로 분할하여 계약을 이행하게 할 때에는 매회별 이행예정량 중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10 이상

- 계약보증금 면제(시행령 제53조)
  - 시행령 제37조제3항제1호부터 제5호까지 및 제6호의2에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우
  - 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
  - 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우
  - 이미 도입된 외자(外資)시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 해당 공급자가 아니면 그 부분품의 구입이 곤란한 경우

※ 단, 계약보증금 면제 대상인 경우일지라도 확약서는 징구하되, 계약이행 확보를 위해 필요한 경우 계약보증금 또는 이행증권을 징구해야 함

여기서 잠깐!

계약보증금의 처리

- 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 계약보증금을 해당 학교회계에 세입 조치한다.
- 계약상대자는「지방계약법 시행령」제53조제2항에 따라 계약보증금 지급확약서를 제출한 경우로서 계약보증금의 세입조치 사유가 발생하여 계약담당자의 납입요청이 있을 때에는 해당 계약보증금을 지체 없이 현금으로 납부해야 한다.
- 계약상대자가 납부한 계약보증금은 계약이 이행된 후 계약상대자에게 지체 없이 반환한다.

- 계약보증금 귀속

구 분	내 용
귀속사유	• 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때 – 이 경우 계약을 해지 또는 해제하고 지연배상금은 부과하지 않음 • 장기계속계약에 있어 제2차 이후의 공사 등의 계약을 체결하지 아니한 때
귀속절차	• 현금으로 납부하였을 경우에는 수입금으로 징수 • 보증서로 납입하였을 경우에는 보증기관에 통지하여 수입금으로 징수 • 계약보증금의 납부가 면제되어 계약보증금 지급각서를 제출한 경우 계약담당자의 납부요청에 따라 계약상대자는 지체 없이 현금으로 계약보증금 상당액을 납부조치
귀속의 예외	• 공사이행보증서 발급기관(건설공제조합 등)이 책임시공을 하는 경우
기성부분 미지급금액과 상계가능 여부	• 기성부분에 대한 기성대가를 지급하지 않은 금액이 있을 경우 귀속할 계약보증금을 동 미지급금액에서 상계처리 하여서는 아니 됨. 다만, 계약보증금이 면제되는 경우로서 귀속사유 발생 시 상계가 가능함

계약자가 계약내용의 90%를 이행하였으나 나머지를 이행하지 못하여 계약이 해제된 경우 계약보증금 전부를 귀속하는지 불이행한 비율만 귀속시키는지 여부(재경부 유권해석)
계약의 일부불이행의 경우에도 계약보증금 전부를 국고 귀속하여야 함

- 계약보증금의 반환
  - 계약이행이 완료되면 계약보증금을 계약상대자에게 지체없이 반환
  - 전체공사 등의 이행이 완료되기 전에는 기성부분에 대한 해당 보증금액을 계약상대자에게 반환할 수는 없음
  - 계약보증금을 현금으로 납부하였을 경우 다음 기준에 의하여 보증금과 이자 지급

구 분	예탁기간	대 상 종 류	지급 이자율
정기예금 예탁	만 6개월 이상	• 차액·계약·하자보수보증금 • 공공시설 손실부담금 • 법률에 의한 각종 예치금	• 교육금고의 동 예금 최고의 이자율
별단예금 예탁	만 6개월 미만	• 정기예금 예탁대상 중 만 6개월 미만인 경우	• 별단예금으로 예탁하고 동 예금 최고의 이자율

※ 이자지급시 법인세, 소득세,

- 인지세 납부
  - 근거: 인지세법 제3조제1항3호 및 동법 시행령 제2조의3제4호
  - 부과대상: 도급계약 문서 작성 건(지방계약법 제14조)

도급의 의미(인지세법 기본통칙)
【도급의 의의】"도급"이란 당사자의 일방(수급인)이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방(도급인)이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약을 말한다. [예] 각종 공사, 용역(청소, 숙식, 차량임차 등) 물품제조(인쇄, 가구제작 등) 및 수리

※ 매매(계약 전에 이미 완성된 제품으로 일반인 누구나 구매할 수 있는 물품) 계약문서는 인지세 과세대상이 아님

- 국가, 지방자치단체 등이 작성하는 증서는 비과세
- 인지세액[인지세법 제3조제1항제3호]

계약금액	1천만원초과 3천만원이하	3천만원초과 5천만원이하	5천만원초과 1억원이하	1억원초과 10억원이하	10억원초과
인지세	2만원	4만원	7만원	15만원	35만원

차. 계약 이행

1) 착공 및 착수(집행기준 제13장~제15장)

- 계약당사자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공(착수)하여야 하며, 착공(착수) 시에는 구비서류를 갖추어 착공(착수)신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.
- 계약상대자는 계약 이행 중에 설계변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 인해 착공(착수) 신고 시 제출한 서류의 변경이 필요할 때에는 관련서류를 변경 제출한다.

- 공사의 착공(집행기준 제13장)

* 착공일자: 계약서에 정한 날짜

* 착공신고서 제출(제출받은 서류는 반드시 문서접수처리 등록)

착공신고서 제출 시 첨부 서류

- 착공신고서
- 건설기술 진흥법 등 관련법령의 따른 현장기술자 지정신고서【현장대리인계】(재직증명서, 국가자격증 사본 등)
- 공사공정예정표
- 안전·환경 및 품질관리계획서
- 공정별 인력 및 장비 투입계획서
- 착공 전 현장사진
- 직접시공계획서(건설산업기본법 제28조의2 및 같은 법 시행령 제30조의2 참고)
  ※ 계약체결 후 30일 이내 통보
- 기타 계약담당공무원이 정하는 서류

착공신고서 제출 시 별도로 제출받는 서류

- 산출내역서(100억원 이상 공사는 입찰시에 제출)
- 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서(노무비 전용통장 사본 포함)
- 공사 전기, 수도료 관련 각서

건설공사의 직접시공계획서 제출

- 관련법령: 건설산업기본법 제28조의2, 같은법 시행령 제30조의2, 같은 법 시행규칙 제25조의2
- 대상: 도급금액이 50억원 미만인 건설공사
  ※ 1건 공사의 도급금액이 4천만원 미만이고 공사기간이 30일 이내인 건설공사는 직접 시공계획 통보를 생략할 수 있음. 다만, 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 전문공사를 도급받은 경우에는 그러하지 아니하다.
- 제출기한; 계약체결일로부터 30일 이내 직접시공계획서
- 제출방법: 같은 법 시행규칙 별지 제22호의6 서식에 의함(건설산업종합정보망을 이용한 통보 가능)
- 직접시공비율

계약금액	3억원 미만	3억원 ~ 10억원	10억원 ~30억원	30억원~70억원
직접시공비율	50%이상	30%이상	20%이상	10%이상

낙찰자가 착공신고서를 제출할 때에 산출내역서를 제출해야 하는 경우

- 추정가격이 100억원 미만인 공사나 재입찰에 부치는 공사
- 종합평가 낙찰자 결정기준이나 협상에 의한 계약에 따라 낙찰자를 결정하는 공사로서 물량내역서를 내주지 않은 공사
- 시행령 제42조의3에 따른 결정기준 중 제안서 등 세부평가항목이 규정되지 아니할 경우의 산출내역서 제출 방법 및 시기는 시행령 제15조제6항 본문의 규정에 따른다.

※ 계약상대자는 계약의 이행 중에 설계변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 인하여 착공신고 시 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출하여야 함.

- 용역의 착수(용역계약 일반조건(집행기준 제14장))
  - 착수일자: 계약서에 정한 날짜
  - 착수신고서 제출

착수신고서 제출시 첨부서류
• 용역공정예정표 • 인력 및 장비투입계획서 • 그 밖의 계약담당자가 지정한 사항

※ 계약상대자는 계약의 이행 중에 과업내용의 변경 등으로 인하여 착수신고시 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출하여야 함

2) 노무비 구분관리 및 지급확인제

- 개요: 발주기관, 계약상대자, 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 관리하는 것으로(구분관리제), 발주기관은 건설공사의 근로자들에게 노무비를 실제 지급했는지를 확인하는 제도(지급확인제)
- 관련규정
  - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제13장 「공사계약 일반조건」
  - 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제도 실무요령(2012. 5. 9.)
    ★ 시·도교육청 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령 참고
- 절차: 계약상대자가 노무비 청구내역을 제출 ⇒ 발주기관은 이를 확인하여 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 노무비를 지급 ⇒ 계약상대자는 노무비를 지급받은 날로부터 5일 이내에 근로자에게 노무비를 지급(직접노무비 대상에 한하며 하수급인이 고용한 근로자를 포함한다) ⇒ 발주기관은 노무비 지급내역 및 증빙서류를 확인하며 미지급 시 이를 당해 고용노동(지)청에 통보
- 대상공사: 아래 제외사항 이외의 모든 공사

노무비 구분관리제 적용 제외(단, 지급확인제는 적용)

① 계약기간이 1개월 미만인 공사(단, 1개월 이상으로 계약기간이 연장되는 경우에는 적용)
② 계좌개설 불가 등의 사유로 계좌입금 대신 현금 지급하는 경우
③ 노무비 청구기일 전에 근로자 전원에게 노무비를 지급한 경우 (단, 미지급자가 1인이라도 있을 경우에는 적용)

노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외

① 직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자의 상용근로자로 구성된 공사
② 기타 천재지변 등의 사유로 동 제도를 적용할 수 없다고 발주기관이 인정하는 경우

3) 공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준(2020.7.10.)

- 건설공사 임금체불 예방을 위하여 발주자가 임금·하도급 전자적 대금지급시스템(조달청의 하도급지킴이)을 통해 지급하는 제도(2019. 6. 19. 시행)
- 도급액이 3천만원 이상이고 30일을 초과하는 건설공사는 건설산업기본법 제34조 제9항 규정에 따라 공사대금(기성, 준공금, 선금 등)을 청구 수령해야 한다.(전기, 소방, 통신공사는 제외)
  ※ 공공발주자 임금직접지급제 적용대상 변경: 2021.1.1.부터 5천만원 이상 공사 → 3천만원 이상 공사로 대상 확대

카. 선금

1) 선금

- 근거: 지방계약법 제18조, 계약집행기준 제6장, 지방회계법시행령 제44조
- 선금 지급요건(다음 요건을 모두 충족하여야 함)
  - 공사, 물품 제조(구매는 제외) 및 용역 계약
  - 시행령 제92조에 따라서 부정당업자의 입찰참가 자격을 제한 기간 중에 있지 않은 경우
  - 선금지급일 기준 선금을 지급하려는 회계연도에 기성금을 지급한 사실이 없는 경우. 단, 원자재 가격급등 등 불가피한 사유로 인하여 선금을 지급하지 아니하면 계약이행이 곤란한 경우는 제외

    ※ 선금을 지급하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 선금을 계약목적 달성을 위한 용도 이외의 다른 목적으로 사용하게 할 수 없으며 노임이나 자재구입비, 보험료 등에 우선 사용하도록 해야 함

- 선금 지급 절차 흐름도



- 지급범위
  - 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 안에서 계약금액 규모에 따라 선금의무지급률 이상으로 지급(다만 계약상대자가 청구를 그 이하로 하는 경우에는 선금지급 하한율 이하로 지급이 가능)

선금의무지급률	공사	물품 제조 및 용역	비고
계약금액의 30% 이상	100억원 이상	10억원 이상	
계약금액의 40% 이상	20억원이상 ~100억원 미만	3억원이상 ~ 10억원 미만	
계약금액의 50% 이상	20억원 미만	3억원 미만	

  - 「공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제」에 따른 공사의 선금 의무지급률 산정 시에는 계약금액에서 직접노무비를 제외한 금액을 기준으로 한다.
  - 물품 및 용역계약에 있어 초기에 기술개발자금이 집중적으로 사용되는 경우에는 계약금액의 70% 범위 이내에서 당초 선금지급 규모보다 10% 추가 지급 가능
- 선금지급의 예외
  - 기관의 자금사정으로 자금배정이 지연되고, 상대자에게 서면으로 그 사실을 통지하는 경우
  - 계약체결 후 불가피한 사유로 이행착수가 상당기간 지연될 것이 명백하고, 상대자에게 서면으로 그

사유를 통지하는 경우

- 계약상대자로부터 선금지급 요청이 없는 경우

• 선금지급 관련 유의사항

- 기성금 지급 이후 선금을 지급하는 경우 계약금액에서 그 대가를 공제한 금액을 기준으로 선금을 산정하여 지급
- 계속비와 명시이월비 예산에 의한 계약에 대하여 선금을 지급하는 경우에는 계약금액 중 당해년도 이행금액을 기준으로 하며, 장기계속계약의 경우는 각 연차별로 이행할 계약금액을 기준으로 함

• 채권의 확보(선금 보증증권 또는 보증서 징구)

- 보증금액: 선금액에 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 이자상당액(선금보증서의 약정이율 적용이 원칙)을 가산한 금액 이상
- 보증기간: 선금지급일 이전 ~ 이행기간의 종료일로부터 60일 이상 확보(건설자재파동 또는 긴급을 요하는 재해복구공사, 수학여행, 국내외연수 등의 경우에는 30일 이상)

• 선금의 정산

- 선금은 기성부분의 대가지급시마다 다음 방식에 따라 산출한 선금정산액 이상 정산

$$\text{선금정산액} = \text{선금액} \times \frac{\text{기성(기납) 부분의 대가상당액}}{\text{계약금액}}$$

- 기획재정부 고시금액(2.1억원) 미만의 물품·용역의 경우 선금을 30% 미만 지급한 경우에는 사업부서의 의견서를 받아 해당 선금의 사용내역서를 제출하지 아니하게 할 수 있음

선금정산 예시

계약금액 5억원 공사에서 계약 후 2억원을 선금으로 지급하였고, 이후 1차 기성시에 1억 5천만원을 기성 청구하는 경우

➜ 정산방법: 1차 기성시 기성율이 30%(1억5천만원/5억원)이므로 선금 2억원 중 6천만원 이상을 정산하여야 함 (2억원×1억 5천만원/5억원=6천만원)

• 선금잔액 반환청구

- 반환사유: 계약을 해제 또는 해지하는 경우, 선금지급조건을 위배한 경우 등
- 계약상대자의 귀책사유에 의하여 반환하는 경우에는 당해 선금잔액에 대한 이자상당액을 가산하여 청구(이자상당액의 계산방법은 매일의 선금잔액에 대한 일별산하며, 계산기간은 반환 시까지)
- 선금 반환 청구시 기성 미지급액이 있는 경우에는 선금잔액으로 우선 충당

타. 준공(납품, 완료) 검사

1) 준공(납품, 완료) 검사(지방계약법 제17조, 시행령 제64조)

• 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부의 이행을 끝내면 이를 통지받은 날로부터 14일 이내에 이를 확인하기 위하여 계약서 설계서 및 그 밖의 관련 서류에 따라 검사하거나 소속 공무원 등에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 함

※ 2022.12.31.까지 접수 7일 이내

- 검사를 면제할 수 있는 물품(시행령 제64조의2)
- 검사조서의 작성 및 생략(지방계약법 제17조③항, 시행령 제65조)
  - 지방계약법 제17조①항에 따른 검사를 하는 자는 검사조서를 작성해야 한다.
    다만, 3천만원 미만의 계약 또는 매각계약, 전기·가스·수도의 공급 등 검사조서의 작성이 성질상 불필요한 경우에는 검사조서의 작성을 생략할 수 있음
- 시정조치 통보
  - 검사 시에 계약 이행내용 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견하였을 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 명하여야 하며 이 경우 검사기간(14일)은 시정완료 통지일부터 다시 계산함

여기서 잠깐!

준공검사 유의사항

- 준공계 제출시 안전관리비 및 4대보험 납입영수증, 기타 정산서류, 준공내역서 확인
- 계약상대자의 입회하에 검사 실시
- 단일 공사의 복합공종인 경우 특별한 경우를 제외하고 일괄 준공검사 실시
- 설계도면과 설계내역서 등 계약이행내용 확인
- 잉여자재, 폐기물, 가설물 등을 공사장으로부터 철거 및 반출하고 정리정돈과 청소상태 유지

2) 물품의 검사

- 계약상대자의 납품기한 내 납품검사원 제출
- 납품검사원 접수
- 납품검사: 납품검사원 접수 14일 이내 검사(2022.12.31.까지 접수 7일 이내)
- 시정조치(보완지시)
  * 사유: 계약내용이행의 전부 또는 일부가 계약에 위반하거나 부당한 경우
  * 시정조치 완료를 통보받은 날부터 검사기간(14일)을 계산
  - 납품검사조서 작성(계약금액 3천만원 이하의 경우 검사조서 작성 생략 가능)

여기서 잠깐!

물품검사 유의사항

- 품질, 수량, 포장, 표기상태, 포장명세서, 품질식별번호 등 확인
- 검사에 필요한 일체의 비용은 계약 상대자 부담
- 품질보증서 확보
- 설계도면과 설계내역서 등 계약이행내용 확인
- 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견할 경우 계약상대자에게 통지하고 대체납품, 또는 반품 그리고 물품대금의 반환 등을 청구

파. 대가 지급

1) 대가의 지급(지방계약법 제18조, 시행령 제67조, 제68조)

- 대가의 지급은 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급(공휴일, 토요일 제외, 초일(청구일) 불산입)

2) 대가 지급 시 구비서류

구분	구 비 서 류
공사	• 청구서, 세금계산서, 계좌입금의뢰서(통장사본) • 국세·지방세 완납 증명서(수의계약시 제출생략 가능) • 200만원 이상 거래 시 국민연금, 건강보험 납부증명서(시행규칙 제33조) • 고용·산재보험 가입증명원(완납증명원) • 안전관리비 집행내역서(계약금액 2천만원 이상) • 환경보전비 집행내역서, 폐기물 위탁처리 내역서, 준공검사원(준공계) • 하자보수보증서(증권) • 검사조서(완공 사진) • 기타 계약담당자가 대금 지급에 필요하다고 판단되는 자료
물품·용역	• 청구서, 세금계산서, 계좌입금의뢰서(통장사본) • 국세·지방세 완납 증명서(수의계약시 제출생략 가능) • 납품서(용역완료 증명서), 검사조서 • 200만원 이상 거래 시 국민연금, 건강보험 납부증명서(시행규칙 제33조) • 기타 계약담당자가 대금 지급에 필요하다고 판단되는 자료

3) 국민건강보험료·노인장기요양보험료·국민연금보험료 사후정산

- 계약담당자는 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인해야 하며, 이를 확인 후 입찰공고 등에 명시된 국민건강보험료 등의 범위 안에서 정산해야 함(다만, 관련 공단의 최종 보험료 납입확인서가 준공대가 신청 이후에 발급이 가능한 경우에는 해당 보험료를 준공대가와 별도로 정산해야 함)
- 계약담당자는 계약상대자가 제출한 보험료 납입확인서(사업주와 개인의 부담금을 포함하여 납부한 금액 중 사업주 부담금) 금액을 확인하여 다음과 같이 정산해야 함
  - 일용근로자는 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산
  - 상용근로자(직접노무비 대상에 한하며, 계약목적물을 직접 시공하는 현장대리인을 포함한다)는 소속 회사에서 납부한 납입확인서로 정산하되 현장작업일지, 감독관 근무일지, 임금대장, 출근부 등 증빙서류를 첨부하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산하여 보험료를 일할 정산

    ※ 다만, 상용근로자가 해당 사업장 단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우 일용근로자는 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산

여기서 잠깐!

국민연금 건강보험 납부(완납)증명서 발급기준 안내

- 근거: 국민연금법 제9조의2, 국민건강보험법 제81조의3, 지방계약법시행규칙 제33조
- 적용시기: 국민연금보험료(2015. 12. 23.), 건강보험료, 장기요양보험료(2016. 8. 4.)
- 증명대상계약: 국가, 지방자치단체, 공공기관이 발주하는 모든 계약
- 납부증명서 유효기간: 납부증명서 발급 후 납기일(매월10일)을 지나면 납부증명의 효력이 없음
  ex) 6. 10.자 납부증명서 ⇒ 6. 10.까지 유효, 6. 11.자 납부증명서 ⇒ 7. 10.까지 유효
- 기타사항: 법인 ⇒ 사업장납부서, 개인 또는 개인사업장 ⇒ 개인납부증명서(공동대표시 대표자 모두 필요함)

여기서 잠깐!

국민연금 건강보험 납부(완납)증명서 발급기준 안내

※「지방계약법 시행규칙」 제33조(수의계약 체결 시 견적서 제출 생략의 대상)

가. 전기, 가스, 수도 등의 공급계약을 체결하는 경우

나. 추정가격 200만원 미만인 물품의 제조, 구매, 임차 및 용역 계약을 체결하는 경우

다. 추정가격 200만원 미만인 물품을 「여신전문금융업법」에 따른 신용카드로 구매하는 경우

라. 국가 및 다른 지방자치단체와 수의계약을 체결하는 경우

4) 보험료 등 사후정산

- 대상: 국민건강보험료·노인장기요양보험료·국민연금보험료·퇴직급여충당금·건설근로자 퇴직공제부금(이하 “국민건강보험료 등”)
  단, 퇴직급여충당금의 경우 시행규칙 제23조의 2의 다음 용역에 한하여 적용
  - 청소용역, 검침용역, 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역, 행사보조 등 인력지원용역, 그 밖에 이와 유사한 용역으로서 행정안전부장관이 정하는 용역
- 방법
  - 계약담당자는 국민건강보험료 등을 건설산업기본법령 등 관련법령에서 정하는 기준에 따라 예정가격에 각각 반영
  - 입찰공고시 안내 등(다음을 입찰공고 등에 명시하여 미리 열람 가능하게 해야 함)
    * 국민건강보험료 등은 건설산업기본법 등 관련법령에서 정한 바에 따라 정산하게 된다는 사항(다만, 관련 법령이 없는 경우에는 입찰공고에 따라 사후정산)
    * 예정가격에 반영 된 국민건강보험료 등의 금액
    * 입찰참가자는 위의 국민건강보험료 등의 금액을 입찰금액(산출내역서 포함)에 조정 없이 반영해야 한다는 사항. 다만 시행규칙 제23조의2의 단순노무용역의 경우 예정가격상의 보험료에 낙찰률을 곱한 금액을 기준으로 반영할 수 있음
    * 기성대가와 준공대가 지급 시 사후 정산을 하게 된다는 사항
- 정산절차
  - 청구서류: 기성부분에 대한 대가지급 청구 시 다음 서류를 첨부해야 함(국민건강보험료 등의 청구 관련)
    * 국민건강보험료 등의 납입확인서(하수급인의 보험료 납입확인서 포함)
    * 전 회분 기성대가에 포함하여 지급된 국민건강보험료 등의 지급액 중 해당부분을 하수급인에게 지급한 사실을 증빙하는 서류
    * 퇴직금충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산
  - 정산범위
    * 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부 여부를 최종 확인

* 입찰 공고 등에 명시된 국민건강보험료 등의 범위(법정보험료율 인상 시에는 변경계약을 체결한 후의 금액)안에서 정산

* 관련 공단의 최종 보험료 납입확인서가 준공대가 신청 이후에 발급이 가능한 경우에는 해당 보험료를 준공대가와 별도 정산

- 정산대상과 증빙서류: 보험료 납입확인서(사업주 부담금) 금액을 확인하여 정산

* 일용근로자는 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산

* 용근로자(직접노무비 대상, 계약목적물을 직접 시공하는 현장대리인 포함)는 소속 회사에서 납부한 납입확인서로 정산 [현장 작업일지, 감독관 근무일지, 임금대장, 출근부 등 증빙서류를 첨부하여 해당 사업장 계약이행 기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산하여 보험료 일할 정산, 단 상용근로자가 해당사업장 단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산]

- 선금의 사용: 계약 담당자는 선금을 지급하는 경우 국민건강보험료 등의 납부를 위하여 선금을 우선 사용하게 할 수 있음

* 정산제외 대상: 인건비가 필요 없는 물품 구매계약, 법령·예규에서 정하는 원가계산 기준에 보험료 항목이 없거나 있더라도 인건비(노임) 등에 포함되는 등 정산이 불가능한 경우(예: 학술용역)

- 집행기준에는 상기 5가지 이외의 보험료에 대하여는 정산 의무규정이 없으나, 개별 법령 및 규칙에서 정하고 있는 경우 그에 따라야 함
- 건설공사의 정산규정
  - 「건설산업기본법」: 위 5가지 보험료와 하도급대금(건설기계 대여금) 지급보증서 발급금액
  - 「산업안전보건법」및 고용노동부 고시: 산업안전보건관리비
  - 「건설기술진흥법」및 시행규칙: 환경관리비 등

여기서 잠깐!

건강 및 연금보험료 완납증명서 진위 확인 방법

- 관련근거
  - 국민건강보험법」제81조의3(보험료의 납부증명) 및 동법 시행령 제47조의3
  - 「국민연금법」제95조의2 및 동법 시행령 제70조의3
  - 건강 및 연금보험료 완납증명서 진위확인 협조 요청(국민건강보험공단 수납정산부-1801, 2020. 5.28.)
- 계약의 대가를 지급받으려는 보험료 납부의무자는 건강보험료 완납증명서, 연금 보험료 납부증명서를 발급받아 발주기관에 제출하여야 하며, 발주기관은 대금 요청일 기준으로 유효한 증명서가 제출되었는지 확인
- 증명서 진위확인 방법: 국민건강보험공단홈페이지(www.nhis.or.kr) 접속

민원여기요 〉 개인민원 〉 증명서발급/확인 〉 증명서 진위확인 〉 납부확인서 및 완납증명서



1) 개인: 발급번호, 생년월일, 성명 입력 후 검증

2) 사업장
   - 발급문서 선택(지사, 홈페이지 및 고객센터 발급), 건강보험EDI 발급
   - 발급번호, 발급일자, 사업장관리번호, 사업자등록번호 입력 후 검증

3) 참고사항
   - 발급번호체계: XY-YYYYMMDD-9999999 (• YYYYMMDD : 발급년월일/ • 9999999 : 일련번호)

※ 진위확인은 발급받은 문서(이미지) 형태로 확인이 가능하며, 파일 용량 상의 제약으로 발급일로부터 3개월까지만 보관

5) 지연배상금(시행령 제90조, 시행규칙 제75조)

- 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 기한 내에 이행하지 못하고 지체한 때에 이행지체에 대한 손해배상액의 성격으로 징수하는 것이다.
- 지연일수 산정
  - 준공(납품)기간 내에 검사원을 제출한 경우
    * 검사에 합격: 지연일수 없음
    * 보완지시를 받은 경우: 보완지시일로부터 최종검사에 합격한 날까지 부여
  - 준공(납품)기간을 초과하여 검사원을 제출한 경우
    * 준공일(납품일) 익일부터 검사에 합격한 날까지 부여
  - 계약상대자의 책임없는 사유에 의하여 지연된 경우에는 해당일수를 지연일수에서 공제
- 지연배상금 계산

지연배상금 = 계약금액 × 지체일수 × 지연배상금율

- 지연배상금률(지방계약법 시행령 제90조, 시행규칙 제75조)

구분	세부대상	지연배상금률
공사	모든 공사	0.5/1,000
용역	용역(지방계약법 시행령 제16조제3항의 규정에 의하여 소프트웨어 물품과 용역을 일괄하여 부치는 경우의 그 용역 제외)	1.3/1,000
물품	물품의 제조·구매(시행령 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업 시 물품과 용역을 한꺼번에 입찰에 부치는 경우를 포함)	0.8/1,000
	계약 이후 설계와 제조가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 발주한 지방자치단체의 장의 승인이 필요한 물품의 제조·구매의 경우	0.5/1,000
	물품의 수리·가공·대여·그 밖의 계약	1.3/1,000
기타	운송·보관 및 양곡가공	2.5/1,000

※ 수의계약, 입찰의 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금이 부과된 경우 수의계약 결격업체 등록

- 계약금액
  - 계약서상 계약금액(변경계약한 경우 변경계약금액) 기준
  - 감액 적용: 성질상 분할할 수 있는 완성부분으로서 인수 사용되고 있는 기성부분은 계약금액 산출시 제외
- 지체일수
  - 준공(납품)기한 내에 검사원을 제출한 경우
    * 검사에 합격: 지체일수 없음
    * 보완지시를 한 경우: 보완지시일로부터 최종검사에 합격한 날까지 부과
  - 준공(납품)기한이 공휴일인 경우 다음날까지 제출할 경우 지연배상금 미부과

공사 준공기한(집행기준 중 공사계약 일반조건)

준공기한의 말일이 공휴일(토요일과 관련 법령에 따라 발주기관의 휴무일이거나 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 '근로자의 날'(계약상대자가 실제 업무를 하지 아니한 경우에 한함)을 포함한다. 이하 같다)인 경우는 준공기한이 다음날로 종료되고 지체일수는 그 종료일의 다음날부터 기산한다.

  - 준공(납품)기한을 초과하여 검사원을 제출한 경우: 준공일(납품일) 익일부터 검사에 합격한 날까지 부과
  - 지체일수 산정 제외: 계약상대자의 책임 없는 사유(불가항력의 사유에 의한 경우, 계약상대자가 대체

사용할 수 없는 중요 관급자재 등의 공급의 지연, 발주기관의 책임 등)에 의하여 지체된 경우에는 해당일수를 지체일수에서 공제

- 상계처리 하더라도 세금계산서는 전체 계약금액으로 징구
- 계약보증금 추가징수(보관) 지연배상금 징수사유가 발생하고, 그 금액이 계약금액이 10% 이상인 경우로서 계약을 해제·해지하지 아니하는 경우에는 잔여계약 이행금액에 대하여 계약보증금을 추가로 징수(보관)함

하. 하자보수 및 검사

1) 계약의 담보책임(지방계약법 제20조, 시행령 제69조, 시행규칙 제68조)

- 공사 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 담보책임의 존속기간은 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 행정안전부령으로 정하는 기간으로 함

2) 하자 검사(시행령 제70조, 시행규칙 제69조)

- 계약담당자는 담보책임의 존속기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 (존속기간 만료 14일 전)소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 함
- 하자보수 관리부를 갖추어 하자발생 내용 및 처리사항을 기재

3) 하자보수보증금(지방계약법 제21조, 시행령 제71조, 시행규칙 제69조)

- 공사의 계약이행이 완료된 후 일정기간 그 계약목적물의 시공상의 하자가 발생할 것에 대비하여 이에 대한 담보적 성격으로 납부하게 하는 일정 금액을 말함
- 하자보수보증금은 공사 준공 검사 후 공사대가를 최종 지급하기 전까지 하자보수보증금 납부서와 함께 납부하게 하고, 해당 공사의 하자담보책임기간 동안 보관하여야 함
- 하자보증보증금 = 계약금액 × 계약서에서 정한 하자보수보증금률

  ※ 계약서상 계약금액(변경계약금액 포함) 기준
- 하자보수보증금의 납부 면제(지방계약법 시행규칙 제70조)
  - 건설업종의 업무내용 중 구조물 등을 해체하는 공사 등
  - 단순암반 절취공사 등 그 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 인정하는 공사
  - 계약금액이 3천만원을 초과하지 아니하는 공사(※ 조경공사 제외)
- 하자보수보증금 납부 현금(자기앞수표 포함), 지정된 보증서(시행령 제37조제2항)
  - 하자보수보증금의 납부를 면제받은 자에게 하자보수보증금의 세입조치 사유가 발생하는 경우 하자보수보증금에 해당하는 금액을 낼 것을 보장하기 위하여 함[지급확약서(각서) 확보]
  - 계약상대자가 하자보수 의무를 이행하지 아니한 경우 하자보수보증금 중 하자보수에 필요한 금액을 해당 지방자치단체에 귀속시켜야 하고, 그 하자의 보수를 위한 예산이 없거나 부족한 경우 지방자치단체에 귀속시키지 아니하고 직접 사용할 수 있음. 직접 사용할 경우에는 그 하자보수보증금을 세입으로 납입하지 아니하고 세입세출외 현금으로 구분하여 회계처리 함

- 하자보수보증금의 세입조치

* (하자보수보증금을 보증서 등으로 받은 경우) 세입조치 사유가 발생하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 해당금융기관(보증기관)과 징수관 또는 세입세출외 현금 출납원 등에게 통지하여 해당 하자보수보증금을 현금 또는 지방자치단체 소유 유가증권으로 전환하게 하여야 함

* (하자보수보증금 납부를 면제받은 자의 경우) 세입조치 사유가 발생하였을 때에는 그 뜻과 함께 지급을 확약한 문서를 갖추어 징수관에게 통지하여 해당 낙찰자로부터 하자보수보증금에 상당하는 금액을 현금으로 징수하게 하여야 함

- 공종별 하자담보 책임기간 및 보증금률

  - 건설공사: 건설산업기본법 시행령 제30조 관련〔별표4,〕지방계약법 시행규칙 제70조
  - 전기공사: 전기공사업법시행령 제11조의2
  - 정보통신공사: 정보통신공사업법시행령 제37조
  - 소방시설공사: 소방시설공사업법시행령 제6조

구분	공종명	하자기간	보증금률	비고
물품	물품 제조	-	3%	규칙 제70조, 계약일반조건
용역	수리 가공 구매 용역	-	2%	

※ 물품의 품질 보증(물품계약일반조건): 계약상대자는 검수와는 별도로 납품 후 1년 간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증해야 하며, 계약의 성질상 필요한 경우 정할 수 있음

여기서 잠깐!

'하자보증기간' 기준일 예시

- 준공일: 2022. 8. 8.(월), 준공검사일: 2022. 8. 12.(금)인 실내건축공사업의 하자보증기간은?
  → 실내건축공사업의 하자담보책임기간이 1년이므로, 2022. 8. 12. ~ 2023. 6. 11.

• 공종별 하자담보 책임기간 및 보증금률

구 분	공종명	하자기간	보증금률	비 고
건축공사	①대형공공성 건축물의 기둥 및 내력벽	10년	3%	시행규칙 제68조, 제70조 건설산업기본법시행령 30조 [별표4]
	② ①외의 구조상 주요부분 ③ ①②외 건축물의 주요부분	5년		
	④(일반)건축물-①②③과 전문제외	1년		
조경공사	조경시설물 및 조경식재	2년	5%	
전문공사	①실외의장	1년	2%	
	②토공	2년		
	③미장·타일	1년		
	④방수	3년		
	⑤도장	1년		
	⑥석공사·조적	2년		
	⑦창호설치	1년		
	⑧지붕	3년		
	⑨판금	1년		
	⑩철물	2년		
	⑪철근콘크리트 및 콘트리트 포장	3년		
	⑫급배수·공동구·지하저수조·냉난방·환기·공기조화·자동제어·가스·배연설비	2년		
	⑬승강기 및 인양기기 설비	3년		
	⑭보일러 설치	1년		
	⑮⑫,⑭외의 건물 내 설비	1년		
	⑯아스팔트 포장	2년		
	⑰보링	1년		
	⑱건축물조립(기둥, 내력벽 조립 제외)	1년		
	⑲온실설치	2년		
전기공사	전기공사	1~3년	2%	전기공사업법 시행령 제11조의2
정보통신공사	정보통신공사	1~3년		정보통신공사업법 시행령 제37조
소방시설공사	피난기구, 유도등, 유도표지, 비상경보설비, 비상조명등, 비상방송설비 및 무선통신보조설비	2년		소방시설공사업법 시행령 제6조
	자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무 등 소화설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 소화활동설비 (무선통신보조설비 제외)	3년		

- 하자 보수 관리

구 분	내 용
관련규정	• 「지방계약법 시행령」제72조(하자보수보증금의 직접사용) • 「지방계약법 시행규칙」제69조(하자검사) 제3항 • 「지방계약법 시행규칙」제71조(하자보수보증금의 직접사용)
검사방법	• 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 검사 • 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중 최종 검사
하자 검사조서 작성	• 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 함 예외) 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우 생략 가능 • 하자검사조서 작성을 생략하더라도 해당 공사에 대한 하자보수관리부를 갖추어 두고 아래 사항을 기록·유지하여야 함
하자발생 통보 및 보수 요청	• 하자발생 시: 하자보수 요청(업체) 및 하자발생통보(보증보험) ※ 하자보수 완료토록 요청하였으나 정당한 사유 없이 이행하지 않을 경우 재차(2차, 3차) 공문 발송(내용증명) • 통보사항: 하자내용(사진포함), 하자보수 완료기간, 하자보수보증서 사본 첨부
직접 하자보수	• 시공사가 정당한 사유 없이 불응(3회) 및 하자 능력이 없을 경우 학교에서 직접 별도 계약 후 보수 • 하자보증기관에 하자보수보증금을 청구하여 집행(시공사에 발송한 하자보수 요청 공문 사본, 하자보수보증서 사본, 하자 관련 사진, 하자보수 준공내역서 사본, 하자보수보증금 입금 통장 사본) • 추가 피해발생 우려 등으로 시급하게 하자보수가 필요할 경우 하자보증기관에 직접 사용을 통지한 후 하자 처리 • 하자처리 후 보증금의 직접 사용하거나 하자보험증권 접수 시 보증채무 이행 청구(보증보험)

하자보수관리부

1. 공사내역

공사명		계약금액	원	하자보증금	원
설계자		계약연월일		준공기한	
도급자		착공연월일		준공연월일	
감독관		준공검사일		하자보증기간	

2. 정기 하자 검사 내역

검사연월일	검사내용 및 조치사항	하자검사자		결 재		
		성 명	서 명	담당자	실 장	교 장

3 계약금액의 조정

가. 설계변경에 따른 계약금액(단가) 조정 (지방계약법 제22조, 시행령 제74조, 시행규칙 제73조)

1) 설계서: 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 공종별 목적물 물량내역서

2) 산출내역서(물량내역서에 단가를 기재)는 설계서에 포함되지 아니하며, 산출내역서상의 단가의 과다·과소 산정 등을 이유로는 계약조정 불가

3) 설계변경

구 분	내 용
설계변경 사유	• 설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경 • 현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경 • 신기술 및 신공법에 의한 설계변경 • 발주기관의 필요에 의한 설계변경: 다음 각호의 어느 하나의 사유로 인하여 설계서의 변경이 필요한 경우 설계변경 가능 - 당해 공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생 - 특성 공종의 삭제, 공정 계획의 변경, 시공 방법의 변경, 그 밖에 공사의 적정한 이행을 위한 변경
설계변경에 따른 계약금액 조정방법	• 증감된 공사량의 단가: 산출내역서 상의 단가("계약단가")로 하되, 계약단가가 예정가격의 단가보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 경우 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격 단가로 함 • 신규비목의 단가: 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 함 • 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우포함) 증가된 물량 또는 신규비목의 단가 - 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정 - 다만, 계약상대자 간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우 [설계 변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가 + (설계 변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가 × 낙찰률)] × 50/100(시행령 제74조) ※ "상호 협의"라 함은 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의하는 것을 말함

여기서 잠깐!

설계변경 시 참고사항

- [유권해석] 총액입찰에 있어 계약체결 후 설계내역서를 확인하였으나, 내역 중 일부 금액이 누락된 경우 변경계약이 가능한지 여부
  : 지방자치단체가 체결한 공사계약에 있어서 계약상대자는 설계서대로 당해공사를 이행하여야 하며, 설계서(공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서)의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때 및 설계서와 지질, 용수 등의 공사현장의 상태가 다를 때에는 '지방자치단체 공사계약 일반조건'의 규정에 의하여 설계변경이 가능하나, 예정가격조서 및 산출내역서상의 일부 비목 또는 품목의 단가가 과다 또는 과소 계상되었다는 사유로는 계약금액을 조정할 수 없음
- 계약변경 시 구비서류
  ① 변경계약서
  ② 계약이행보증보험증권(금액, 기간연장 등)
  ③ 공정예정표
  ④ 산출내역서 및 도면
  ⑤ 선금보증보험증권(금액, 기간연장 등)
  ⑥ 인지세(계약금액 조정으로 추가 징수분 있을 경우)

※ 설계변경 사유에 해당되지 않는 경우: 산출내역서(물량내역서에 단가를 기재)는 설계서에 포함되지 아니하며, 산출내역서상의 단가의 과다, 과소 산정 등을 이유로는 계약조정 불가

나. 물가변동으로 인한 조정(지방계약법 제22조, 시행령 제73조, 시행규칙 제72조)

1) 조정요건

- 계약체결 후 90일 이상이 경과되고 물가변동률이 3% 증감이 있을 경우
- (증가된 경우) 계약상대자의 신청이 있어야 함

2) 조정방법

- 계약체결시 계약상대자가 지수조정률로 원하는 경우 외에는 품목조정률로 조정
  - 품목조정률: 계약금액을 구성하고 있는 모든 품목 또는 비목을 대상으로 품목조정률을 산정한 후 물가변동 적용대가에 동 품목조정률을 곱하여 계약금액을 조정하는 방법
  - 지수조정률: 각 비목군(노무비, 기계경비, 광산품, 공산품, 실적공사비 등)에 해당하는 산출내역서상의 금액이 순 공사금액(재료비, 노무비, 경비의 합계액)에서 차지하는 비율을 이용하여 비목군 별로 지수조정률을 산정한 후 물가변동적용 대가에 동 지수조정률을 곱하여 계약금액을 조정하는 방법

다. 과업내용(용역)의 변경

- 계약의 목적상 필요한 경우 추가업무, 특별업무의 수행, 용역 공정계획의 변경 및 특정용역 항목의 삭제 또는 감소 등으로 인한 변경

라. 수량조절(물품의 제조·구매)로 변경

- 계약담당자의 필요에 따라 계약된 물품의 수량을 100분의 10 범위 내에서(계약상대자의 동의를 얻은 경우 100분위 10범위를 초과하여 가능) 변경

마. 기타 계약내용 변경

- 설계변경 및 물가변동의 규정에 의한 경우 외에 공사기간·운반 거리의 변경 등 계약내용 변경으로 하는 경우에는 실비를 초과하지 아니하는 범위 내에서 조정

바. 계약기간 변경

- 동절기 공사 중지, 하절기 우기로 인한 공기부족으로 계약기간 연장 등

사. 계약상대자의 상호 또는 법인의 명칭, 대표자 등의 변경

아. 변경계약 체결시 구비서류

- 변경계약서, 계약이행보증보험증권(금액증액 및 계약기간 연장의 경우), 수정공정예정표, 산출내역서(변경) 및 도면(변경), 선금 보증보험증권(계약기간 연장의 경우), 인지세 및 국민주택채권 매입확인서(금액조정으로 추가 징수분이 발생한 경우)

4 계약의 해제 및 해지

가. 계약의 해제 및 해지 구분(「지방계약법」 제30조의2, 시행령 제91조)

1) 계약의 해제: 유효하게 성립한 계약의 효력을 계약당사자 일방의 의사표시만으로 해소시키는 법률행위를 말함

- 해제권은 당사자간의 약정(약정해지권)이나 법률의 규정(법정해제권)에 의해 발생함
- 계약해제로 인하여 계약은 소급하여 실효되고, 원상회복의무와 귀책사유 있는 자는 손해배상책임(지방계약에 있어서는 계약보증금)이 발생함
- 계약의 해제권은 계약의 해지와 반대로 일시적 계약에 대해 발생

2) 계약의 해지: 계속적 계약(임대차, 고용 등)에서 계약당사자 일방의 의사표시만 으로 계약의 효력을 장래에 대하여 소멸시키는 것을 말함(계약 해지시까지 임대료 지급 등의 행위는 유효)

나. 계약의 해제·해지 사유 및 지연배상금

1) 사유

- 계약담당공무원의 판단에 의하는 경우
  - 시설공사 및 용역계약: 정당한 이유 없이 약정한 기일을 경과하고도 공사 또는 용역에 착수하지 않는 등의 사유가 있는 경우
  - 물품구매계약: 계약서상의 납품기한 내에 계약자가 계약된 규격과 품질을 가진 물품의 납품을 거부하거나 완료하지 못하는 등의 사유가 있는 경우
- 계약상대자의 청구에 의하는 경우: 시설공사계약에 있어서
  - 설계변경에 의하여 계약금액이 100분의 40이상 감소하거나
  - 공사정지기간이 공기의 100분의 50을 초과하였을 경우

2) 지연배상금과 계약의 해제·해지

- 지연배상금이 계약보증금 상당액에 달한 때에는 계약을 해제·해지하여야 하며, 이 경우 계약보증금을 지방자치단체에 귀속하며, 지연배상금은 병과하지 않음
- 단, 국가정책사업대상, 노사분규의 경우 계약기간의 연장이 가능하며, 이 경우 지연배상금을 부과하지 않음

3) 계약조건의 역할을 하는 물품계약(공사계약, 용역계약) 일반조건의 해제사유에 해당하는 경우 계약을 해제할 수 있음(약정해제권)

4) 지방자치단체 계약 대부분은 일시적 계약으로 계약 해제가 맞으나 해제는 계약이 소급하여 실효되어 기납부분에 대한 원상회복의무가 발생해 사회적 낭비를 초래하므로 일반조건에 기납부분에 대한 대금지급을 명문화하여 기납부분은 장래를 향해 계약이 실효되도록 하여 계약해지의 효과를 명시하고 있음

법령&지침

「집행기준 제15장 물품계약 일반조건」

3. 계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제·해지

다. 계약담당자는 "가"에 따라 계약을 해제 또는 해지할 때에는 그 사실을 해당 계약상대에게 통지하고 기납부분 검사를 필한 물품을 기납부분으로서 인수한 경우에는 해당부분에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급한다.

5) 당해 계약목적물이 일부 납품 완료되어 사용 중인 경우에는 계약해지, 납품이 전혀 이루어지지 않은 경우에는 계약해제 조치

다. 계약의 해제·해지방법

1) 계약자가 계약기한이 지나도 계약이행을 하지 못한 경우 바로 계약을 해제할 수 없으며 민법 규정에 따라 상당한 기간을 정하여 이행을 최고한 후 그 기간내에도 이행을 하지 못할 경우 해제가 가능함

법령&지침

「민법」

제544조(이행지체와 해제) 당사자일방이 그 채무를 이행하지 아니하는 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 채무자가 미리 이행하지 아니할 의사를 표시한 경우에는 최고를 요하지 아니한다.

2) 계약 이행 독촉

- 최소 3회 이상 독촉(소송 시 계약상대자를 최대한 배려한 측면이 인정됨)
- 지연배상금이 계약보증금의 가액에 도달하여 계약을 해제하는 경우 계약 이행 독촉은 납품기한이 경과한 2 ~ 3일 후 즉시 시행함

3) 계약 해제·해지 후 계약담당공무원 조치사항

- 계약보증금의 세입조치: 교육청 등 교육행정기관은 충청북도교육비특별회계에, 학교는 해당 학교회계에 세입조치
- 계약상대자의 부정당업자 입찰참가자격 제한 조치

5 부정당업자 입찰 참가자격 제한

가. 개념

- 공정한 경쟁 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있거나 그 밖에 입찰에 참가시키는 것이 부적합하다고 인정되는 자에 대하여 지방자치단체가 실시하는 입찰에 일정기간 동안 참여할 수 없도록 하는 제도

나. 관련규정

1) 지방계약법 제31조, 제32조, 시행령 제92조, 시행규칙 제76조, 76조의2, 제77조

2) 행정절차법 제14조, 제21조, 제22조, 제28조 내지 37조, 같은 법 시행령 제15조 내지 제20조

다. 제한주체 및 대상

1) 제한주체: 지방자치단체의 장(충청북도교육감)

2) 제한대상: 계약상대자, 입찰자, 지정정보처리장치를 이용한 견적서 제출자(대리인, 지배인, 그 밖의 사용인 포함)

- 개인사업자: 당해 개인사업자
- 법인(단체): 법인(단체) 및 대표자(대표자가 여러 명인 경우 해당 입찰 또는 계약에 관한 업무를 관장하는 대표자)
- 조합: 당해 조합 및 원인을 직접 야기시킨 조합원
- 공동계약: 입찰참가제한 사유를 직접 야기시킨 자에 대해서만 제재

라. 제한시기 및 기간

1) 제한시기: 해당 사실이 있은 후 지체없이 시행

2) 제한기간

- 시행규칙 제76조 [별표 2] "부정당업자의 입찰참가자격 제한기준"에 따라 1개월 이상 2년 이하의 범위 내에서 제한 사유별로 기간을 정함
- 시행규칙 제76조제2항, 제4 항, 제5 항에 따라 제한기간을 가중 또는 경감 가능

〈부정당업자 입찰참가자격 제한 기준(발생빈도가 많은 사례)〉

입찰참가자격 제한 사유	제한기간
정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니한 자	
정당한 이유 없이 계약을 체결한 후 계약이행을 하지 아니한 자	
계약서에 정한 조건을 위반하여 이행	1개월 이상 3개월 미만
입찰에 관한 서류를 위조·변조·부정 행사하거나 거짓서류를 제출하여 낙찰을 받은 자	11개월 이상 1년1개월 미만 [수의계약 배제기간: 제한기간+6월]
입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조·부정 행사하거나 거짓 서류를 제출한 자	5개월 이상 7개월 미만 [수의계약 배제기간: 제한기간+6월]
입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 관계공무원에게 금품 또는 재산상 이익을 제공한 자	- 1천만원 미만: 3개월 - 1억원 미만: 6개월 [수의계약 배제기간: 제한기간+6월]

여기서 잠깐!

「정당한 이유」의 이해

- 시행령 제92조제1항제6호에서 "정당한 이유"는 천재지변 또는 예기치 못한 돌발사태 등을 포함하여 명백하게 객관적인 7사유로 인하여 부득이 계약이행을 하지 못한 경우로서, 이는 각 중앙관서의 장이 사실 등을 고려하여 판단·결정할 사항임(재정경제부 회계제도과-1008, 2007. 6. 19.)

여기서 잠깐!

「뇌물제공 금액 산정방법」

- 한 업체에서 여러 학교를 대상으로 뇌물을 제공한 경우, 처분기준이 되는 뇌물수수 금액은 학교별로 산정하는 것이 아니라 각 학교의 금액을 합산하여 총액으로 산정함

마. 제한사유

법령&지침

지방계약법 시행령 제92조(부정당업체의 입찰 참가자격 제한)

1. 입찰·계약 관련 서류를 위조 또는 변조하거나 입찰·계약을 방해하는 등 경쟁의 공정한 집행을 저해할 염려가 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 입찰(제30조에 따라 지정정보처리장치를 통해 견적서를 제출받는 경우를 포함한다) 또는 계약에 관한 서류(제39조제2항에 따라 지정정보처리장치를 이용해 입찰서를 제출하는 경우에는 「전자서명법」 제2조제8호에 따른 공인인증서를 포함한다)를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 거짓 서류를 제출한 자

나. 고의로 무효의 입찰을 한 자

다. 입찰(제39조제2항에 따라 지정정보처리장치를 이용해 입찰서를 제출하게 한 입찰은 제외한다. 이하 이 목에서 같다) 참가신청서 또는 입찰 참가승낙서를 제출하고도 정당한 이유없이 해당 회계연도 중 3회 이상 입찰에 참가하지 않은 자

라. 입찰 참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

마. 정당한 이유 없이 제42조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 계약이행능력의 심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 않거나 서류 제출 후 낙찰자 결정 전에 심사를 포기한 자

바. 제42조의3에 따라 입찰에 참가한 자가 낙찰자 결정 과정에서 정당한 이유 없이 평가에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 않거나 서류 제출 후 낙찰자 결정 전에 평가를 포기한 자

사. 제100조에 따라 일괄입찰의 낙찰자를 결정하는 경우에 실시설계적격자로 선정된 후 정당한 이유 없이 기한 내에 실시설계서를 제출하지 않은 자

2. 정당한 이유 없이 계약의 체결 또는 이행 관련 행위를 하지 않거나 방해하는 등 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 정당한 이유 없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 않은 자 또는 계약을 체결한 이후 계약이행(제42조제2항에 따른 계약이행능력 심사 또는 제42조의3제2항에 따른 평가를 위해 제출한 하도급관리계획 및 외주근로자 근로조건 이행계획에 관한 사항, 제88조에 따른 공동계약에 관한 사항 및 「건설산업기본법」 제31조의2에 따른 하도급계획에 관한 사항의 이행을 포함한다)을 하지 않거나 계약서에 정한 조건을 위반하여 이행한 자

나. 조사설계 용역계약 또는 원가계산 용역계약에서 고의 또는 중대한 과실로 조사설계금액이나 원가계산금액을 적정하게 산정하지 않은 자

다. 「건설기술 진흥법」 제47조에 따른 타당성 조사의 용역 계약에서 고의 또는 중대한 과실로 수요 예측 등 타당성 조사를 부실하게 수행하여 발주기관에 손해를 끼친 자

다. 「건설기술 진흥법」 제47조에 따른 타당성 조사의 용역 계약에서 고의 또는 중대한 과실로 수요 예측 등 타당성 조사를 부실하게 수행하여 발주기관에 손해를 끼친 자

라. 감독 또는 검사 시 그 직무의 수행을 방해한 자

마. 시공 단계의 건설사업관리 용역계약에서 「건설기술 진흥법 시행령」 제60조 및 계약서 등에 따른 건설사업관리기술인 교체 사유 및 절차를 따르지 않고 건설사업관리기술인을 교체한 자

3. 다른 법령을 위반하는 등 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 자로서 다음각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 계약의 이행 과정에서 안전대책을 소홀히 하여 공중(公衆)에게 위해(危害)를 끼친 자 또는 사업장에서 「산업안전보건법」에 따른 안전·보건조치를 소홀히 하여 근로자 등에게 사망 등 중대한 위해를 끼친 자

나. 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 정보시스템의 구축 및 유지·보수 계약의 이행과정에서 알게 된 정보 중 누출될 경우 지방자치단체에 피해가 발생할 것으로 판단하여 각 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 사전에 누출금지정보로 지정하고 계약서에 명시한 정보를 무단으로 누출한 자

04 제4절 공사계약

1 공사계약 일반사항

가. 공사 용어

용어명	용어설명	
설계서	공사의 시행을 위하여 설계한 내용을 기록한 서식	
	시방서 (공사설계설명서)	재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 설명이나 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서
	물량 내역서	품목과 규격·수량·단위 등 표시(단, 공고용 물량내역서는 단가·금액 미기재) 입찰공고·수의계약 안내공고 또는 낙찰자 결정 후에 입찰참가자(낙찰자·견적제출자)에게 교부된 내역서
	설계도면	
	현장설명서	
산출내역서	발주기관이 교부한 물량내역서에 업체가 단가를 적어 제출한 내역서 수의계약으로 체결한 공사는 착공신고서 제출 시까지 제출한 내역서	
공종	공사의 종류(건축공사, 조경공사, 도장공사, 실내건축공사 등)	
공정	공사의 진행 정도, 공사 일정	
도급자설치 관급자재	발주기관이 직접 구입하여 계약상대자(공사도급업체)가 설치 및 시공하는 자재(레미콘, 시멘트, 철근 등)	
관급자설치 관급자재	발주기관이 직접 구입하여 관급자재 납품업체가 설치 시공하는 자재(방송장비, 무대장치, 냉난방기 등)	
추정가격 (공사원가)	해당 목적물의 순수한 가격(계약방법을 결정하는 기준)으로, 계약상대자에게 지급되나 계약상대자가 국가 등에 납부하는 세금(부가가치세) 및 발주처가 직접 지급하는 관급자재비는 포함되지 않음(추정가격=추정금액-부가가치세-관급자재가격)	
기초금액	예정가격을 정하기 전 계약담당자가 조사 기준에 따라 품의 금액에 대한 적정 여부를 검토한 가격으로 복수예비가격 산정을 위한 기준이 됨(기초금액=추정가격+부가가치세)	
예정가격	낙찰자 및 계약금액 결정기준으로 삼기 위해 입찰전에 미리 작성 비치해 두는 가격(복수예비가격 15개 중 추첨된 4개 금액의 산술평균 금액)	
추정금액	해당공사에 투입될 총 비용 (추정금액=추정가격+부가가치세+도급자설치관급자재)	

나. 공사의 종류(건설산업기본법시행령〔별표1〕제7조 관련, 제8조, 개별법령)

구분	공 종	업무내용
종합공사	1. 토목공사업	토목공작물 설치 공사, 토지 조성·개량 공사
	2. 건축공사업	건축공사 및 부수되는 시설물 건설 공사
	3. 토목건축공사업	토목공사와 건축공사
	4. 산업·환경설비공사업	산업생산시설, 환경시설공사, 발전소설비공사 등
	5. 조경공사업	수목원·공원·녹지·숲 등 경관 및 환경 조성 개량공사
전문공사	1. 지반조성·포장공사업	토공사, 포장공사, 보링·그라우팅·파일공사
	2. 실내건축공사업	실내건축공사
	3. 금속창호·지붕건축물조립공사업	금속구조물·창호·온실공사, 지붕판금·건축물조립공사
	4. 도장·습식·방수·석공사업	습식·방수공사, 석공사
	5. 조경식재·시설물공사업	조경식재공사, 조경시설물설치공사
	6. 철근·콘크리트공사업	철근·콘크리트공사
	7. 구조물해체·비계공사업	구조물해체·비계공사
	8. 상·하수도설비공사업	상하수도설비공사
	9. 철도·궤도공사업	철도·궤도공사
	10. 철강구조물공사업	철강구조물공사
	11. 수중·준설공사업	수중공사, 준설공사
	12. 승강기·삭도공사업	승강기설치공사, 삭도설치공사
	13. 기계가스설비공사업	기계설비공사, 가스시설공사(제1종)
	14. 가스난방공사업	가스시설공사(제2종), 가스시설공사(제3종), 난방공사(제1종), 난방공사(제2종), 난방공사(제3종)
	15. 시설물유지관리업	
경미한 공사 (면허없이 시공 가능한 범위)	종합공사	공사예정금액이 5천만원 미만인 공사
	전문공사	공사예정금액이 1천5백만원 미만인 공사 (다만, 가스시설공사, 철강재설치공사 및 강구조물공사, 삭도설치공사, 승강기설치공사, 철도·궤도공사, 난방공사는 공사금액에 관계없이 해당 업종 등록자가 수행)
	설치공사	조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사 (당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한한다.)
전기공사	• 전기용량증설 또는 누전공사, LED 조명공사 등 (전기공사업법 제11조 분리발주)	
소방시설공사	• 특정소방시설물에 설치되는 소방시설공사 등(기계 및 전기분야) (소방시설공사업법 제21조 분리발주)	
정보통신공사	• CCTV공사, 통신설비공사, 방송설비공사, 전산장비공사 등 (정보통신공사업법 제25조 분리발주)	

○ **<u>공사예정금액: 추정가격 + 부가가치세 + 도급자설치관급자재</u>**
(수의계약 한도 기준인 추정가격과 공사예정금액을 잘못 적용하는 오류 주의)

○ 건설업자가 아닌 개인사업자가 경미한 공사를 시공할 경우 사업자등록증만으로 입찰(시공) 자격이 있으나 업종 및 종목란에 해당공사에 관한 사항이 등록되어 있어야 함

여기서 잠깐!

공사 업종 선택 시 참고사항

- 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 자는 완성된 시설물 중 해당 업종의 업무 내용에 해당하는 건설공사에 대하여 복구·개량·보수·보강하는 공사를 수행할 수 있다.
- 2종 이상의 전문공사가 복합된 공사로서 공사예정금액이 3억원 미만이고, 주된 전문공사의 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 2분의 1이상인 경우 그 나머지 부분의 공사를 부대공사로 시공할 수 있다.
- 개별법의 적용을 받는 전기·정보통신·소방시설공사는 금액 기준에 관계없이 해당 자격업체와 계약체결

다. 공사계약 집행기준

계약방법	구 분		추진방법	견적서 제출방법
	전문공사	전기·소방·통신공사		
1인 견적 제출 수의계약	추정가격 2천만원 이하 **(★공사예정금액 1천5백만원 이상 시 전문공사 면허가 있는 업체인지 확인)**		1 ~ 다수 업체로부터 견적서를 받아 가장 경제적인 가격 등을 고려하여 예산범위 내에서 가격협상 및 계약	직접제출, 이메일, FAX, S2B, G2B 등
2인 이상 견적 제출 수의계약	추정가격 1억원 이하	추정가격 8천만원 이하	나라장터 전자견적공고 후 87.745% 이상 최저가 입찰자와 계약	나라장터(G2B) 전자견적공고

구 분		수의		입찰	
		1인견적	2인견적	제한	일반
금액 기준 (추정 가격)	종합	2천만원 이하	2억원 이하	2억원 초과	100억원 이상
	전문		1억원 이하	1억원 초과	10억원 이상
	전기·통신·소방		8천만원 이하	8천만원 초과	5억원 이상
입찰서 제출방법		직접제출, 이메일, FAX, 지정보처리장치 등	지정정보처리장치 전자견적 공고	지정정보처리장치 전자입찰 공고	
낙찰률		가장 경제적인 가격	87.745%	87.745% 또는 86.745%	
적격심사		대상 아님		대상임	
지역제한			시군 단위 제한(행정구역상 접하는 인접시·군, 시·도까지 확대 가능)	관할 시·도 단위 제한	불가
실적제한과 지역제한		중복제한 가능		중복제한 불가능	
입찰보증금 대상여부		비대상		대상	
낙찰 후 계약포기			3개월간 수의계약 제한(해당 지방자치 단체만 해당)	부정당업자 제재 (1개월이상~2년이하)	
			부적격자, 계약포기서제출자 - 사업기간, 견적률을 고려하여 차순위자 순으로 배제 사유에 해당하지 않는 자와 계약체결할 수 있음	정당한 이유 없이 계약포기 시 - 새로운 입찰에 부침 - 부정당업자 제재	
계약체결 후 미이행		부정당업자 제재		부정당업자 제재	
공고기간			3일 이상 (공휴일, 토요일 제외)	7일 이상(긴급 5일)	
집행방법		• 모든 계약은 일반 입찰 원칙 • 소재지, 실적 등으로 입찰(견적)참가 자격 제한 가능 • 종합·전문공사: 건설산업기본법시행령 제7조[별표1]에 따라 건설업종 선택			

2 시설공사의 종류

가. 건설공사(건설산업기본법)

1) 건설업의 종류

- 관련
  - 건설산업기본법 제2조(정의)
  - 건설산업기본법시행령 제7조(건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용)
- 건설업종별 업무내용
  - 종합공사: 종합적인 계획, 관리 및 조정을 하면서 시공하는 건설공사
  - 전문공사: 시설물의 일부 또는 전문분야를 시공하는 건설공사

구분	건설업종		업무내용 예시
	업종명	분야	
종합건설업 (5종)	가. 토목공사업		대규모 운동장 신설·조성공사 등
	나. 건축공사업		건축공사 및 부수되는 시설물공사
	다. 토목건축공사업		토목공사와 건축공사
	라. 산업·환경설비공사업		소각장 조성공사
	마. 조경공사업		수목원 조성공사
전문건설업 (15종)	가. 지반조성·포장공사업	토공사	굴착, 성토공사 아스팔트 콘크리트, 과속방지턱 설치공사 보링·그라우팅, 파일공사 등
		포장공사	
		보링·그라우팅·파일공사	
	나. 실내건축공사업	실내건축공사	실내인테리어공사, 목창호공사, 칸막이, 천장공사
	다. 금속창호·지붕건축물 조립공사업	금속구조물·창호·온실공사	창호, 온실 설치공사 지붕 판금, 건축조립물설치 공사
		지붕판금·건축물조립공사	
	라. 도장·습식·방수·석공사업	도장공사	도장공사 미장·방수·타일·조적공사 돌공사
		습식·방수공사	
		석공사	
	마. 조경식재·시설물공사업	조경식재공사	조경수목, 잔디식재, 초화류 식재공사 조경석, 인조목, 파고라, 놀이기구, 인조잔디 조성공사
		조경시설물설치공사	
	바. 철근·콘크리트공사업	철근·콘크리트공사	철근 콘크리트 공사
	사. 구조물해체·비계공사업	구조물해체·비계공사	비계, 구조물 해체공사
	아. 상·하수도설비공사업	상하수도설비공사	상·하수도, 옥외용수관 설치공사
	자. 철도·궤도공사업	철도·궤도공사	레일, 교량 설치공사 등
	차. 철강구조물공사업	철강구조물공사	철구조물 설치공사 등
	카. 수중·준설공사업	수중공사	수중공사
		준설공사	항만, 하천준설공사
	타. 승강기·삭도공사업	승강기설치공사	승강기설치공사
		삭도설치공사	케이블카, 리프트 설치공사
	파. 기계가스설비공사업	기계설비공사	배관보수, 위생기구교체, 무대장치 설치, 냉동·냉장시설 설치공사 가스공사 1종
		가스시설공사(1종)	
	하. 가스난방공사업	1~2. 가스시설공사(제2·3종) 3~5. 난방공사(제1·2·3종)	가스시설공사 제2종, 제3종 난방공사 제1종, 제2종, 제3종
	거. 시설물유지관리업 (2024.1.1. 이후 업종폐지)		시설물 점검, 정비, 복구, 개량, 보수, 보강공사

- 건설업 면허 조회방법
  - 키스콘(건설산업지식정보시스템) 접속 후 해당업체 조회: 업체상태, 등록업종, 행정처분 등
  - 나라장터 로그인 → g2b 메인화면 → 공사 → 업체정보/조달업체 정보조회

여기서 잠깐!

도급자설치 관급자재가 포함된 공사의 시공업체 선택 방법

- 건설산업기본법 제9조(건설업의 등록 등) 및 같은 법 시행령 제8조(경미한 건설공사 등)에 따르면 전문공사를 시공하는 업중과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 건설공사는 건설업을 등록하지 아니하고 건설공사를 할 수 있음
  - 공사예정금액(추정금액+부가가치세+도급자설치관급금액) = 11,000,00원+1,100,000원+2,000,000원 =14,100,000원으로 건설업을 등록하지 아니하고 건설공사를 할 수 있음

2) 건설공사의 부대공사

- 관련
  - 건설산업기본법 시행령 제21조(부대공사의 범위 및 기준)
  - 건설공사 발주 세부기준(국토교통부 고시) 제5조 및 [별표1 부대공사 판단요령]
- 부대공사 범위
  - 주된 공사를 시공하기 위하여 또는 시공에 따라 필요한 종된 공사
  - 2종 이상의 전문공사가 복합된 공사로서 공사 예정금액이 3억원 미만이고 주된 전문공사의 공사예정금액이 전체공사 예정금액의 1/2 이상인 경우 그 나머지 부분의 공사
- 부대공사 의미
  - 주된 공사 업종의 업무내용에 속하지 아니한 공사로서 시공 과정상 필수적으로 수반되는 공사
- 부대공사 인정 기준
  - 주된 공사와 부대 공사의 공사 종류간에 종속성과 연계성이 인정될 것
  - 건설공사의 업종별 업무내용 및 시공기술의 난이도 등을 고려할 때 주된 공사의 건설사업자가 시공할 수 있고 주된 공사의 건설사업자가 부대공사를 시공하더라도 공사의 품질이나 안전에 지장을 초래하지 않을 것
- 부대공사 판단 시 발주자 고려 사항
  - 공사의 전·후 시공과정상 주된 공사에 반드시 수반되는 공사 여부
  - 전체공사 중 주된 공사의 규모를 초과하는지의 여부
  - 공사구간·기간·시기·연약지반 등 특수여건, 공정 전반에 대한 종합적인 계획·관리 및 조정의 필요성 등 현지 여건 파악

여기서 잠깐!

공사예정금액 3억원 미만 소규모 복합공사의 시공업체 선택 방법

- 당해공사 중 주된 전문공사의 공사예정금액(자재비 등 포함)이 전체공사의 1/20이상이면 해당 업종의 전문건설사업자가 시공토록 한 것으로 이 경우 공사의 전·후 시공 과정상 주된 공사에 반드시 수반되는지 여부[건설산업기본법 시행령 제21조 제1항 제1호]는 고려하지 않아도 됨

나. 전기공사(전기공사업법)

1) 전기공사업법 제2조에 의한 전기설비, 전력 사용 장소에서 전력을 이용하기 위한 전기기계 설비 및 전기에 의한 신호표지에 해당하는 설비 등을 설치·유지·보수하는 공사 및 이에 따른 부대공사

2) 전기공사는 다른 업종의 공사와 분리발주(단, 경미한 전기공사는 제외)



경미한 전기공사(전기공사업법 시행령 제5조)

1. 꽂음접속기, 소켓, 로제트, 실링블록, 접속기, 전구류, 나이프스위치, 그 밖에 개폐기의 보수 및 교환에 관한 공사
2. 벨, 인터폰, 장식전구, 그 밖에 이와 비슷한 시설에 사용되는 소형변압기(2차측 전압 36볼트 이하의 것으로 한정한다)의 설치 및 그 2차측 공사
3. 전력량계 또는 퓨즈를 부착하거나 떼어내는 공사
4. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 전기용품 중 꽂음접속기를 이용하여 사용하거나 전기기계·기구(배선기구는 제외한다. 이하 같다) 단자에 전선[코드, 캡타이어케이블(경질고무케이블) 및 케이블을 포함한다. 이하 같다]을 부착하는 공사
5. 전압이 600볼트 이하이고, 전기시설 용량이 5킬로와트 이하인 단독주택 전기시설의 개선 및 보수 공사. 다만, 전기공사기술자가 하는 경우로 한정한다.
6. 전기설비가 멸실되거나 파손된 경우 또는 재해나 그 밖의 비상시에 부득이하게 하는 복구공사
7. 전기설비의 유지에 필요한 긴급보수공사

3) 전기공사는 다른 업종의 공사와 분리발주 하여야 함(법 제11조)

※ 단, 아래의 경우는 분리발주 예외(시행령 제8조)

① 공사의 성질상 분리하여 발주할 수 없는 경우

② 긴급한 조치가 필요한 공사로서 기술관리상 분리하여 발주할 수 없는 경우

③ 국방 및 국가안보 등과 관련한 공사로서 기밀 유지를 위하여 분리하여 발주할 수 없는 경우

다. 정보통신공사(정보통신공사업법)

1) 정보통신설비의 설치 및 유지·보수에 따른 공사와 이에 따른 부대공사

2) 정보통신공사는 다른 업종의 공사와 분리발주(단, 경미한 정보통신공사는 제외)



경미한 정보통신공사(정보통신공사업 시행령 제4조)

1. 간이무선국·아마추어국 및 실험국의 무선설비설치공사
2. 연면적(둘 이상의 건축물에 설비를 연결하여 설치하는 경우에는 각 건축물의 연면적 합계를 말한다. 이하 같다) 1천제곱미터 이하의 건축물의 자가유선방송설비·구내방송설비 및 폐쇄회로텔레비전의 설비공사
3. 건축물에 설치되는 5회선 이하의 구내통신선로 설비공사
4. 라우터(네트워크 연결장치) 또는 허브의 증설을 수반하지 않는 5회선 이하의 근거리통신망(LAN)선로의 증설공사
5. 다음 각 목의 공사로서 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제2항에 따라 중소 소프트웨어사업자만 참여하는 공사[6회선 이상의 근거리통신망(LAN)선로설비공사는 제외한다]

가. 서버·백업장비·주변기기 등 전산장비(이하 "전산장비"라 한다)의 설치공사 및 유지보수
나. 전산장비의 교체공사
다. 주전산장치의 성능향상을 위한 주변기기의 설치공사
라. 연면적 1천 제곱미터 이하의 건축물에 설치되는 공사로서 구내통신선로설비·방송설비·경비보안설비와 연계되지 아니하는 정보시스템 구축공사
마. 하드웨어구입비를 제외한 전체사업비 중 소프트웨어관련비(소프트웨어개발비·소프트웨어유지보수비·데이터베이스구축비 등)의 비중이 80퍼센트 이상인 정보시스템 구축공사

6. 군 및 경찰의 긴급작전을 위한 공사로서 과학기술정보통신부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정하는 공사
7. 다음 각 목의 공사로서 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 공사
가. 정보통신설비의 단말기, 차량용 전화 등의 설치 또는 증설공사
나. 무선통신설비의 이전·변경·증설 또는 대체 등의 공사
다. 자기의 정보통신설비의 유지·보수공사
8. 제1호부터 제4호까지, 제7호 가목 및 나목의 공사와 유사한 기술수준의 공사로서 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 공사

3) 정보통신공사는 다른 업종의 공사와 분리발주 하여야 함(법 제25조)

※ 단, 아래의 경우는 분리발주 예외(법 제25조 단서 조항)

① 특허공법 등 특수한 기술에 의하여 행하여지는 터널·댐·교량 등 대형공사로서 분리발주 시 하자 책임 구분이 명확하지 아니하거나 하나의 목적물을 완성할 수 없는 경우

② 도로공사에 부수되어 그와 동시에 시공되는 정보통신 지하관로의 설비공사로서 분리발주 시 하나의 목적물을 완성할 수 없는 경우

③ 천재지변·비상재해로 인한 긴급복구공사로서 분리발주가 곤란한 경우

④ 국방 및 국가안보 등과 관련하여 기밀유지가 요구되는 공사로서 분리발주가 곤란한 경우

⑤ 통신구 설비공사로서 분리발주가 곤란한 경우

⑥ 경미한 정보통신공사인 경우

라. 소방시설공사 (소방시설공사업법)

1) 설계도서에 따라 소방시설을 신설, 증설, 개설, 이전 및 정비(시공) 영업

- 전문소방시설공사업: 특정소방대상물에 설치되는 기계 및 전기분야 소방시설공사업
- 일반소방시설공사업: 기계분야, 전기분야로 구분하여 영업 구분
  - 기계분야 연면적 1만㎡ 미만 특정소방대상물에 설치되는 기계분야 소방시설공사
  - 전기분야 연면적 1만㎡ 미만 특정소방대상물에 설치되는 전기분야 소방시설공사

※ 소방시설공사업법 시행령 [별표1] 소방시설업의 업종별 등록기준 및 영업범위(제2조 제1항 관련)

특정소방대상물(화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제5조)

학교(학교시설사업 촉진법에 따른 교사, 하교급식법 제6조에 따른 급식시설, 합숙소): 특정소방대상물

2) 소방시설공사의 완공검사(사용전 검사): 소방서장 또는 소방본부장의 완공검사. 단, 공사감리자가 지정 되어 있는 경우에는 공사감리 결과보고서로 완공검사(사용전 검사) 대체

3) 소방시설공사를 도급할 때에는 소방시설공사업자에게 도급하여야 함

4) 소방시설공사는 다른 업종의 공사와 분리하여 도급하여야 함(법 제21조)

※ 단, 아래의 경우는 분리발주 예외(소방시설공사업법 시행령 제11조의 2)

① 재난의 발생으로 긴급하게 착공해야 하는 공사인 경우

② 국방 및 국가안보 등과 관련하여 기밀을 유지해야 하는 공사인 경우

③ 법 제13조 및 시행령 제4조에 따른 착공 신고 대상 공사에 해당하지 않는 경우

④ 연면적 1천제곱미터 이하인 특정소방대상물에 비상경보설비를 설치하는 공사인 경우

⑤ 대안입찰 또는 일괄입찰, 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰

⑥ 그 밖에 문화재 수리 및 재개발·재건축 등의 공사로서 공사의 성질상 분리하여 도급하는 것이 곤란하다고 소방청장이 인정하는 경우

여기서 잠깐!

소방사업자의 손해배상 공제 의무 가입 [2020.6.9. 신설]

- 관련법령
  - 소방산업의 진흥에 관한 법률 제17조의2(소방사업자의 손해배상책임을 위한 보험 또는 공제의 가입)
  - 소방산업의 진흥에 관한 법률 시행령 제20조의2(소방사업자의 손해배상 보험 또는 공제 가입 등)
  - 소방사업자의 손해배상보험 또는 공제업무 처리규정(소방청 고시)
- 가입대상: 소방시설설계, 소방공사감리, 소방시설관리 용역 및 소방시설공사
  ※ 소방시소방안전관리 업무의 대행 또는 소방시설 등의 점검 및 유지·관리를 하는 영업(소방시설법 제29조)
- 가입금액: 용역 또는 공사의 순계약금액(부가가치세 및 손해배상 공제료 제외, 도급자관급자재 포함)
- 제출방법: 소방사업자는 보험증서 또는 공제증서를 발주자에게 제출
- 제출시기
  - 소방시설 설계용역: 용역을 완료하는 날
  - 소방시설공사 또는 소방공사감리·소방시설관리용역: 공사 또는 용역의 계약을 체결하는 날
- 가입기간

구분	소방시설 설계용역	소방시설공사	소방공사감리용역	소방시설관리용역
가입기간	용역 착수일로부터 완료일 후 1년이 되는 날까지	소방시설공사의 착공일로부터 완공일까지	소방시설공사의 착공일로부터 완공일 후 1년이 되는 날까지	용역의 착수일부터 완료일까지

마. 석면해체·제거공사(산업안전보건법 등)

1) 석면공사는 학교 천장 텍스 등 석면(함유)물질이 포함된 건축시설물을 해체·제거하는 공사

2) 입찰참가자격 및 유의사항

목적물	자격요건	관련법령	업무 유의사항
석면해체·제거공사	• 석면해체·제거업자 - 고용노동부장관에게 석면 해체·제거업 등록을 한 자 (※ 등록기준은 시행령 [별표28 석면 해체·제거업자의 인력·시설 및 장비기준] 참조)	- 산업안전보건법 제121조 및 시행령 제92조 - 시도교육청 석면 해체·제거공사 적격심사 세부기준 - 석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시 (고용노동부 고시)	산업안전보건법 제121조에 따라 고용노동부에서 면해체·제거작업의 안전성 평가를 실시 하여 평가 결과는 공개하고 적격 심사 항목에도 적용
석면해체·제거 감리용역	- 석면해체작업 감리인기준 (환경부·고용노동부 공통 고시)에 따른 감리인 (일반·고급)	- 석면안전관리법 제30조 - 석면해체작업감리인 기준 (환경부·고용 노동부 공통 고시)	석면해체제거면적에 따른 배치 - 800㎡이상: 일반감리 (초급기술자 기준) - 2,000㎡이상: 고급 감리(고급기술자 기준)
지정폐기물 처리용역	①지정폐기물수집·운반업 ②지정폐기물중간처분업 ③지정폐기물최종처분업 ①,②,③ 모두 갖추거나 공동계약(분담이행방식)가능	폐기물관리법 제25조 및 시행규칙 제28조	발주자는 지정폐기물용역을 착수하여 최종 처리까지 올바로 시 스 템 을 통하여 처리과정 전체를 모니터링하여야 함
비산정도 측정용역	비산정도 측정기관 (석면조사기관 또는 석면 환경센터 등)	석면안전관리법 제28조 및 시행규칙 제38조	석면 해체·제거면적 500㎡이상인 현장

※ 교육부 학교시설 석면 해체·제거 안내서 참고

3 설계·감리용역 일반사항

가. 설계·감리용역의 분류

순	공사의 종류	용역대가 산출기준	관련근거
1	건축공사	공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부)	건축사법
2	토목공사	엔지니어링 사업대가의 기준(산업통상자원부)	엔지니어링산업 진흥법
3	전기공사	전력기술관리법 운영요령(산업통상자원부)	전력기술관리법
4	정보통신공사	엔지니어링 사업대가의 기준(산업통상자원부)	정보통신공사업법
5	소방시설공사	엔지니어링 사업대가의 기준(산업통상자원부)	소방시설공사업법

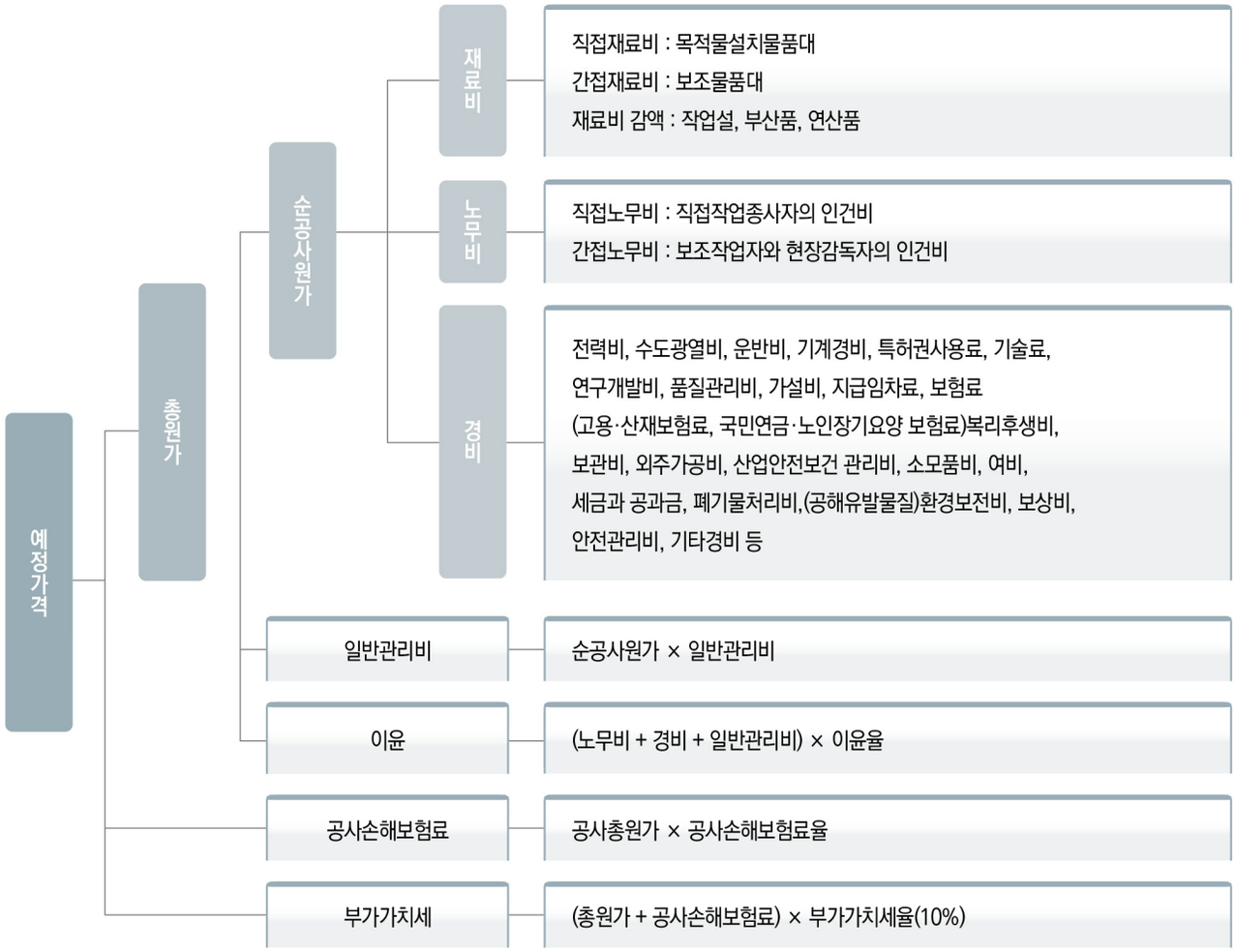
나. 건축공사 설계 용역비 산출

구분	내용
대가기준	공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가 기준 국토교통부고시(제2020-635호, 2020.9.14.)
산출방법	공사비 요율에 의한 방식을 적용
산출식	(적용공사비 X 업무비율 X 대가요율) + 손해배상보험료 + 부가가치세 순계약금액 = (적용공사비 X 업무비율 X 대가요율) 적용공사비 = 예산액 -설계·감리비 - 부가가치세

다. 집행절차

구분	내용
대가산출	해당 공사의 설계·감리 용역대가 산출 → 설계가격
지출품의	실비정액가산식에 의한 설계가격 또는 공사비 요율에 의한 설계가격으로 품의
가격협의	1. 수의시담: 1개 업체의 견적서를 제출 받고 가격 협의 2. 전자시담: 학교장터 또는 나라장터로 1개 업체의 견적서를 제출 받고 가격 협의 3. 다자간수의시담: 2개 이상 업체의 견적서를 제출 받고 가격 협의 4. 다자간전자시담: 학교장터(S2B) 또는 나라장터(G2B)로 2개 이상 업체의 견적서를 제출 받고 가격 협의
계약체결	1. 계약서 또는 승낙사항 → 전자계약 2. 과업내용서(건축사 용역 관련 규정을 따르는 것으로 하여 생략 가능) 3. 견적서(용역비 산출서) 4. 손해배상보험(공제)증서: 감리용역만 해당 ★ 설계용역 손해배상보험증서는 용역완료전 징구 5. 사업자등록증 사본 6. 건축사 자격증 및 건축사사무소 신고확인증 사본 7. 수의계약 각서(입찰 시 필요 없음) 8. 계약보증금 지급금(각서): 계약금액의 10%(※2021.6.30.한시적으로 5% 이상) 9. 청렴서약서 10. 인지세(계약금액 1천만원 초과 시) 11. (법인인 경우)법인등기부등본
착 수	1. 착수신고서 2. 설계용역 공정표 3. 책임기술자 지정 신고서 4. 책임·참여기술자 명단(건축, 토목, 기계, 소방) 5. 참여기술자 자격증
완 수	• 설계용역 완수 신고 서류: 납품서, 설계도면, 설계설명서(시방서), 물량내역서 (내역, 일위대가, 단가조사), 전자파일(CD) 등 • 감리용역 완수 신고 서류: 완수검사원, 감리완료보고서, 공사감리일지 등
대가지급	• 대가지급 구비서류 1. 세금계산서 2. 통장 사본 또는 대금청구서 3. 손해배상보험(공제)증서: 설계용역만 해당 ★ 감리용역 손해배상보험증서는 계약 체결 시 징구 4. 연금·건강보험료 납부증명서 또는 4대보험 납부증명서 5. 국세·지방세 납세증명서(입찰계약만 해당)

라. 공사 원가계산 체계



1) 재료비

구분	구성비	구성요소
직접재료비	주요 재료 및 부분품	(부분품) 공사목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품, 수입부품, 외장재료 등
간접재료비	소모·가설재료	(소모재료) 기계오일 · 접착제 · 용접 가스 · 장갑 등 소모성 물품 (가설재료) 비계, 거푸집, 동바리 등 시공을 위하여 필요한 가설재
작업설, 부산물 등(△)	고철 매각비 등 공제	계약목적물의 시공 중에 발생되는 작업설, 부산품, 연산품 등

2) 노무비

구분	구성비	구성요소
직접노무비	인건비	계약목적물을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원과 노무자가 제공하는 노동력의 대가
간접노무비	직접노무비 × 요율	직접 작업에 종사하지는 않으나, 보조 작업에 종사하는 노무자, 종업원, 현장감독자 등이 제공하는 노동력의 대가 예) 현장소장, 현장사무원, 자재 · 구매관리원, 경비원, 청소원 등

3) 경비

비목	적용대상	유의사항
산재보험료 고용보험료	※ 단, 고용보험료는 총공사금액[(도급금액+관급금액)-부가세] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 적용 제외	요율적용 가입서류 징구
건강, 연금보험료 노인장기요양 보험료	공사기간 1개월이상 모든 공사	대상공사 여부 확인 정산 대상임
산업안전보건 관리비	총공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상 건설공사	대상공사 여부 확인 정산 대상임
환경보전비	전기, 통신, 소방, 문화재공사 제외한 모든공사	대상공사 여부 확인 정산 대상임
폐기물처리비	내역에 명시된 경우, 일반관리비와 이윤 미적용 100톤이상 시 폐기물 처리업체와 계약	폐기물처리 증빙서류 징구

※ 보험료 요율은 매년 초 변경되므로 원가계산 제비율표 확인

4) 일반관리비

- 기업 유지를 위해 관리활동 부문에서 발생하는 제비용
  예시) 임원과 사무실직원의 급여, 복리후생비, 여비, 교통 · 통신비, 임차료, 운반비, 차량비, 보험료 등

- 요율

건축		전문, 전기, 정보통신, 소방공사 및 그밖의 공사	
공사원가	일반관리비율(%)	공사원가	일반관리비율(%)
50억원미만	6.0	5억원 미만	6.0
50억원이상~300억원미만	5.5	5억원 이상~30억원 미만	5.5
300억원이상	5.0	30억원 이상	5.0

5) 이윤

- 이윤은 영업이익을 말하며 공사원가 중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료와 외주가공비는 제외한다)에 이윤율 15%를 초과하여 반영할 수 없음
- 비영리법인의 이윤은 법령이나 정관에서 정한 목적사업 이외의 수익사업에서 발생하는 이익을 말함
- 산출식: (노무비+경비+일반관리비) × 요율

4 폐기물 처리용역

가. 건설폐기물 처리용역

1) 관련법규(규정)

법령&지침

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」

제18조(건설폐기물의 인계·인수 등) ① 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 하는 자는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 할 때마다 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 제19조제1항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다. 다만, 소량의 건설폐기물을 배출하는 등 환경부령으로 정하는 경우에는 건설폐기물 간이인계서의 작성으로 갈음할 수 있다.

② 제1항 본문에 따라 전자정보처리프로그램에 입력하여야 하는 자 중 배출자는 「건설기술진흥법」 제2조제3호에 따른 건설기술용역을 수행하는 자에게 해당 건설공사에서 발생하는 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하는 업무를 대행하게 할 수 있다.

③ 제1항 단서에 따라 건설폐기물 간이인계서를 작성한 자는 건설폐기물 간이인계서를 작성한 날부터 3년간 이를 보관하여야 한다.

④ 제1항에 따른 전자정보처리프로그램 입력내용·방법·시기 및 건설폐기물 간이인계서의 작성방법·시기 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

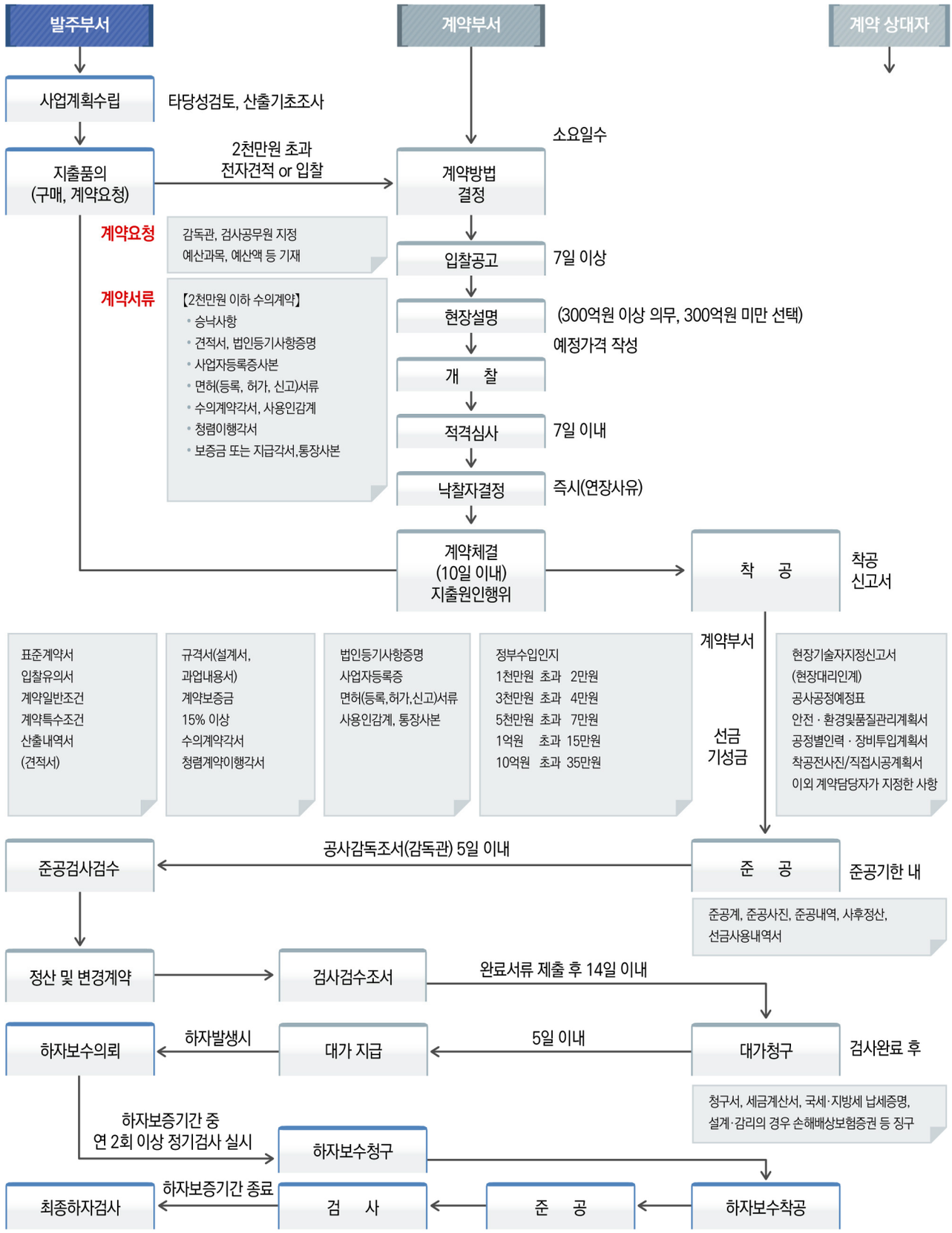
2) 업무처리절차

분리발주 여부 판단	• 당해 공사와 관련하여 폐기물이 100톤 이상이면 분리발주해야 함
↓	
[처리업체] 관련청신고	• 폐기물 5톤 이상이면 폐기물처리업체는 폐기물처리 관련 사항을 관련청에 신고한 후 '건설폐기물처리계획신고필증'을 교부받아야 함
↓	
올바로시스템 입력	• 5톤이상 건설폐기물 배출하는 자는 전자정보처리프로그램(올바로시스템)에 입력해야함 • 올바로시스템: 회원가입 → 인증서 발급요청 → 승인 후 사용
↓	
[처리업체] 폐기물처리	• 관련법에 따라 적법하게 폐기물 처리
↓	
폐기물처리비 정산	• 정산시 관련 서류 받음 – 건설폐기물처리계획신고필증 – 건설폐기물 수집·운반(처리)확인서 – 계량증명서 – 올바로시스템에서 출력한 「배출자 보관용 인계내역」 • 계약물량과 실제 처리한 물량이 다를 경우 물량으로 정산
↓	
실적 보고	• 공사 준공 후 폐기물 실적 보고

나. 지정폐기물 처리용역

[발주자]지정폐기물 처리용역 시행	• 당해 공사와 관련하여 석면폐기물을 처리하여야 하면 톤수와 관계없이 의무 분리 발주하여야 함
▼	
[처리업체] 폐기물처리	• 석면폐기물 처리업체는 관할청에 지정폐기물 운반, 처리업체 처리계획 확인 및 폐기물 배출자 신고 • '지정폐기물배출 신고필증'을 교부받아야 함
▼	
올바로시스템 입력	• 석면폐기물을 배출하는 자는 전자정보처리프로그램(올바로시스템)에 입력해야함 • 올바로시스템: 회원가입 → 인증서 발급요청 → 승인 후 사용 • 석면폐기물 신고필증을 받은 후 석면폐기물 인계전에 올바로시스템에 배출자인계서를 작성하여야 함 • 인계일 이후 이틀 이내로 확정등록을 하여야 함
▼	
[처리업체] 폐기물처리	• 관련법에 따라 적법하게 폐기물 처리
▼	
폐기물처리비 정산	• 정산 시 관련 서류 받음 - 건설폐기물처리계획신고필증 - 건설폐기물 수집·운반(처리)확인서 - 계량증명서 - 올바로시스템에서 출력한「배출자 보관용 인계내역」 • 계약물량과 실제 처리한 물량이 다를 경우 물량으로 정산
▼	
실적 보고	• 공사 준공 후 폐기물 실적 보고

5 공사계약 흐름도


발주부서
계약부서
계약 상대자
사업계획수립
타당성검토, 산출기초조사
지출품의
(구매, 계약요청)
2천만원 초과
전자견적 or 입찰
소요일수
계약방법
결정
계약요청
감독관, 검사공무원 지정
예산과목, 예산액 등 기재
입찰공고
7일 이상
계약서류
【2천만원 이하 수의계약】
• 승낙사항
• 견적서, 법인등기사항증명
• 사업자등록증사본
• 면허(등록, 허가, 신고)서류
• 수의계약각서, 사용인감계
• 청렴이행각서
• 보증금 또는 지급각서,통장사본
현장설명
(300억원 이상 의무, 300억원 미만 선택)
예정가격 작성
개 찰
적격심사
7일 이내
낙찰자결정
즉시(연장사유)
계약체결
(10일 이내)
지출원인행위
착 공
착공
신고서
계약부서
선금
기성금
표준계약서
입찰유의서
계약일반조건
계약특수조건
산출내역서
(견적서)
규격서(설계서,
과업내용서)
계약보증금
15% 이상
수의계약각서
청렴계약이행각서
법인등기사항증명
사업자등록증
면허(등록,허가,신고)서류
사용인감계, 통장사본
정부수입인지
1천만원 초과 2만원
3천만원 초과 4만원
5천만원 초과 7만원
1억원 초과 15만원
10억원 초과 35만원
현장기술자지정신고서
(현장대리인계)
공사공정예정표
안전 · 환경및품질관리계획서
공정별인력 · 장비투입계획서
착공전사진/직접시공계획서
이외 계약담당자가 지정한 사항
준공검사검수
공사감독조서(감독관) 5일 이내
준 공
준공기한 내
준공계, 준공사진, 준공내역, 사후정산,
선금사용내역서
정산 및 변경계약
검사검수조서
완료서류 제출 후 14일 이내
하자보수의뢰
하자발생시
대가 지급
5일 이내
대가청구
검사완료 후
청구서, 세금계산서, 국세·지방세 납세증명,
설계·감리의 경우 손해배상보험증권 등 징구
하자보증기간 중
연 2회 이상 정기검사 실시
하자보수청구
최종하자검사
하자보증기간 종료
검 사
준 공
하자보수착공

6 공사추진시 확인사항

구 분	업무내용	점검사항
공사계획 수립 및 품의	• 공사의 타당성(공사의 필요성, 사업 기간, 물량, 예산액, 기대효과 등) 검토 • 산출기초 조사	• 거래실례가격 조사, 견적 의뢰 등을 통해 기초금액의 타당성 조사 및 확인
계약 방법 결정	• 수의계약, 입찰 등(기초금액의 타당성 조사) • 1인 견적 수의계약: 전자계약서(또는 승낙사항) 작성 공사예정금액 1천5백만원 이상 시 전문면허가 있는 업체인지 확인해야 하며, 전기·정보통신·소방시설 공사는 금액 기준에 관계없이 해당 자격업체와 계약체결) • 2인 이상 수의계약: 나라장터(G2B) 견적공고 추정가격 기준으로 종합공사 2억원 이하, 전문공사 1억원 이하, 전기·정보통신·소방시설공사는 8천만원 이하	• 추정가격: 계약방법 결정기준 (부가가치세, 관급자재 가격 제외) • 기초금액: 추정가격+부가가치세 • 예정가격: 복수예가격 15개 중 추첨된 4개의 평균금액 • 공고기간 - 공고일+공고기간+개찰일(공휴일 및 토요일 미포함) - 수의계약 (3일 이상, 공휴일 및 토요일 제외) - 입찰(7일): 공고일+7일+개찰일
계약서 첨부 서류	• 계약서(지방계약법 제14조, s2b 또는 g2b 계약체결) • 계약일반조건, 계약특수조건 • 청렴계약이행각서(지방계약법 제6조의2) • 수의계약각서 • 물량내역서, 공사설계설명서류(시방서), 설계도면, 입찰유의서 등	• 종합공사와 전문건설공사 해당 공종 및 업종 확인 • 동일구조물 단일공사의 분할계약 여부 확인: 시기적 분할, 공사량 분할 등 • 전문공사 2개 이상 복합공사의 경우 1/2이상 주된 전문공사발주 • 전기·통신·소방공사 등의분리 발주 여부 • 낙찰 통지 받은 날로부터 10일 이내 계약체결 • 계약보증금 징구 및 계약보증금률 확인 • 인지세 징구 • 수의계약 배제사유 해당여부, 부도·파산·영업정지 여부, 입찰참가기준 제한 업체인지 확인 등
계약시 구비 (확인) 서류	• 계약보증금(지방계약법 시행령 제51조, 제53조) (계약상대자와 합의한 경우 시설공사계약보증금률 15%, 계약체결 후 계약을 포기할 경우 계약보증금 회수하여 세입조치, 5천만원 이하는 지급각서 대체가능. 단, 회수가 곤란한 경우가 많으므로 보증서로 받기를 권장) • 인지세(인지세법, 계약금액 1천만원 초과시) • 사용인감(g2b 출력), 사업자등록증(g2b 출력), 법인등기부등본(g2b 출력), 건설업등록증, 건설업면허수첩 등	
착공	• 착공신고서 • 공사비산출내역서(낙찰률 적용하여 제출하되 국민연금, 건강보험, 노인장기요양 보험료는 조정없이 반영 및 사후정산, 단 30일 미만 공사는 제외) • 현장건설기술자(현장대리인계) 선임신고서: 재직증명서, 자격증 사본, 건설기술경력증명서(한국건설기술인협회 사이트에서 출력한 출력물) • 공정별 인력 및 장비투입 계획서 • 공사(예정)공정표(작업 간 선행·동시 작업, 공종별 전후 연관성 및 예정공정률 적정성 확인) • 산업안전보건관리계획서(총 공사금액 2천만원 이상 공사(2020.7.1.) 조정없이 산출내역서에 반영, 사후정산) • 환경관리(환경보전비사용)계획서(환경오염 방지시설 설치 및 운영에 비용이 소요될 경우 계상 및 정산) • 직접시공계획서(도급액 4천만원 미만 공사 및 30일 이내 공사는 제외할 수 있음) • 착공 전 사진(준공 공사 전·후 사진으로 대체 가능) • 전기·수도 사용요금 납부 관련 각서	• 착공신고서 K-에듀파인 문서등록 • 착공제출서류 확인 • 하도급 계약체결 후 30일 이내 미통보 및 지연 시 과태료 대상(지자체 통보) • 설계변경 필요시 이행조치의 적정성 여부

구 분	업무내용	점검사항
착공 14일 이내	• 고용산재보험가입증명원 • 노무비 구분관리 및 지급확인제 서류 **도급액이 3천만원 이상**이고 30일을 초과하는 공사는 조달청 하도급지킴이 시스템 사용 ※ 노무비 구분관리제 적용 제외 (단, 지급확인제는 적용) ① 계약기간이 1개월 미만인 공사 (단, 1개월 이상으로 계약기간이 연장되는 경우에는 적용) ② 계좌개설 불가 등의 사유로 계좌입금 대신 현금 지급하는 경우 ③ 노무비 청구기일 전에 근로자 전원에게 노무비를 지급한 경우 (단, 미지급자가 1인이라도 있을 경우에는 적용) ※ 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 ① 직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자의 상용근로자로 구성된 공사 ② 기타 천재지변 등의 사유로 동 제도를 적용할 수 없다고 발주기관이 인정하는 경우	
선금	• 선금 지급(지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제6장) - 선금 신청서류: 선금신청서(공문), 선금사용계획서, 선금신청각서 - 선금 청구서류: 청구서, 세금계산서, 통장 사본, 국세·지방세 완납증명서, 선금보증증권(채권확보) - 공사의 선금 의무 지급률 산정 시 계약금액에서 직접노무비를 제외한 금액으로 산정 - 계약상대자가 선금 의무 지급률 이하로 신청한 경우 신청한 금액으로 지급 - 선금 정산: 사용계획대로의 집행 여부 확인	• 계약기간 연장시 선금 보증기간 연장 • 채권확보시 선금 보증금액(선금 지급액+이자), 보증기간(계약만료일 후부터 60일 이상 설정)을 준수하였는지 여부 • 선금지급요건 충족 여부
공사 준공	• 준공신고서(준공계) • 준공사진	• 준공신고서 K-에듀파인 등록(준공신고서 접수 기준 지연배상금, 수의계약결격업체 등록 여부 등 확인)
검사· 검수	• 기성·준공검사조서(지방계약법 제17조, 시행령 제64조, 제65조, 계약금액 3천만원 미만시 생략가능)	• 준공계 제출 후 14일 이내 검사 검수
준공 정산	• 고용산재보험 완납증명서(정산, 모든공사) • 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 납부확인서(정산, 30일 이상 모든 공사) • 산업안전보건관리비사용내역서(정산, 총공사금액 2천만원 이상, 건설기술진흥법 제63조 및 동법 시행규칙 제60조, 건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준) • 환경보전비 사용내역서(정산, 환경오염 방지시설 설치 및 운영에 비용이 소요될 경우 계상 및 정산) • 건설근로자 퇴직공제부금(정산, 공사예정금액 1억원 이상 공사) • 건설기계대금 지급보증서 발급수수료 납부확인서(정산, 1건의 건설기계대여 계약금액이 200만원 초과 시) • 폐기물처리확인서(정산) (5톤 미만: 계량 증명서) (5톤 이상: 올바로 시스템 처리한 실적보고서, 계량 증명서) (100톤 이상: 분리발주) • 노무비 지급내역 집계표 및 지급내역서 • 전기·도 사용료 징수(시설과-1856, 2020.3.12.)「시설공사 추진시 공공요금 징수 지침(안) 알림」계산방법 적용 • 기타 계약담당자가 필요하다고 판단되는 자료	• 금액, 면적, 면허 여부에 관계없이 모든 공사는 산재보험에 가입해야 함(산업재해보상보험법 제6조, 동법 시행령 제2조 적용제외조항 삭제, 2018.1.1.시행) • 고용보험법 제8조 및 동법 시행령 제2조 2천만원 미만 공사는 고용보험가입적용제외 가능 • 정산감액시 감액동의서 징구 • 공사 지연배상금률 0.5/1,000

구 분	업무내용	점검사항
대가 지급	• 청구서, 세금계산서, 통장사본 • 국세·지방세 완납 증명서(수의계약 생략가능) • 하자보수보증금(보증보험증권) - 요율: 지방계약법 시행규칙 제70조 - 기간: 검사·검수일 ~ 보증기간(건설산업기본법시행령 별표4)	
하자보수 관리	• 하자보수 관리대장 비치 (6개월에 1회 하자보수관리)	• 6개월마다 하자보수 점검 및 하자보수관리대장 작성
에듀빌 등록	• 에듀빌 이력관리 매뉴얼 등록	
K-에듀파인 등록	• K-에듀파인 자산관리 시스템 등록	

☞ 분할 발주계약 금지

여기서 잠깐!

공사의 분할 발주계약 금지(시행령 제77조)

- 기관계약담당자는 동일구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약을 할 수 없고 일괄하여 계약하여야 함

(예외)

- 다른 법령의 규정에 의하여 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사(전기, 정보통신, 소방공사 등)
- 하자책임 구분이 용이하고 공정관리에 지장이 없는 공사로서 분리시공함이 효율적이라고 인정되는 공사
- 관련 법령 등에 따라 설계서가 별도로 작성되는 공사, 공사의 성격상 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사

여기서 잠깐!

용역, 물품의 분할 발주계약 금지

- 단일사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결 금지
- 일괄하여 구매하는 것이 예산절감이 예상됨에도 특별한 사유없이 시기적으로 나누어 구매 금지

(예외) 건설폐기물(100톤 이상), 소프트웨어(5천만원 이상), 20억원 이상 종합공사, 3억원 이상 전문공사의 경우 자재비 3천만원 이상은 분할

- 동일구조물공사와 단일공사

구 분	내 용
동일구조물공사	천연재료나 인조재료를 사용하여 그 사용목적에 적합하도록 만들어진 기능이 상호 연결되는 일체식 구조물(부대 인공구조물 포함)로서 동일인이 계속하여 시공함이 적합한 시설물을 의미
단일공사	(1) 해당연도 예산에 특정 단일사업으로 책정된 공사와 부대공사 (2) 예산에 특정되지 아니한 경우 예산집행 과정에서 특정되는 공사 (3) 관계법령에 따라 면허·등록 자격요건 등으로 공사를 분리 발주해야 하는 경우에는 그 분리 발주하는 공사를 각각 단일공사로 봄 다만, 관계법령에서 정하고 있는 경미한 공사는 제외

- 분할계약의 금지 세부내용

구 분	내 용
시설공사 분할계약 금지	동일구조물공사와 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별·공종별로 분할 하지 아니하고 일괄하여 계약을 체결해야 함
분할발주가 가능한 공사	• 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사(전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사 등) • 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 공구나 구조물을 적정규모로 분할 시공하는 것이 효율적인 공사 • 공사의 성격상 공종을 분리해도 하자책임 구분이 용이하고 품질·안전·공정 등의 관리에 지장이 없는 공사로서 공종을 분리 시공 하는 것이 효율적이라고 인정되는 아래의 공사 - 관계 법령 등에 따라 설계서가 별도로 작성되는 공사 - 다른 공종과 시공 목적물이 명확하게 구분되는 공사 - 선·후행 또는 병행되는 다른 공종의 공사와 상호 영향을 미치지 않아 개별적인 시공이 가능한 공사 - 다른 공종과 시공 장소(작업 위치)가 달라 독립적인 시공이 가능한 공사
시설공사 분할발주의 경우 유의사항	• 계약담당자는 공사의 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획단계부터 분할·분리계약 가능 여부를 검토하여야 함 • 다만, 1인 견적 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니 됨
물품·용역 분할발주 금지	계약담당자는 용역·물품 계약에 대하여도 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 함

☞ 설계용역 계약 체결(1인 수의, 단일 견적 시) 및 계약이행 구비서류 참고자료

구 분		집행절차(내용)	비 고
계약	계약서 첨부서류	1. 계약서(또는 승낙사항) ⇒ 전자계약 2. 용역계약일반조건(행정안전부 예규) 3. 청렴서약서 4. 수의계약각서 5. 견적서(설계용역비산출서) 6. 과업지시서	• 건축사법 제19조의3 • 지방계약법 시행령 제74조 • 설계용역비 산출 적정 여부 및 관계 법령에 의한 적법한 설계 여부
	계약 체결시 구비서류	1. 계약보증증권(또는 계약보증금지급각서): 10%(g2b 계약시 전자송부) 2. 사업자등록증 사본(원본대조필) 3. 건축사 자격증 및 건축사사무소등록증 사본(원본대조필) 4. 사용인감계(g2b 등록시 미제출)	
착수		1. 착수신고서(K-에듀파인 업무관리 문서등록) 2. 설계용역공정표 3. 책임기술자지정 신고서 4. 책임·참여기술자 명단 5. 참여기술자 자격증 6. 손해배상보증보험증권(용역완료 전까지 제출, 보증기간: 공사착공일 ~ 공사준공일이 포함되도록)	• 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제업무 요령(국토교통부 고시) • 손해배상보증보험증권은 설계하자로 인해 현장에 발생된 하자를 담보하는 것이 아니라, 설계하자가 있는 경우 설계서를 보완하는데 소요되는 비용을 담보로 하는 것임

☞ 설계용역 완수 구비서류 참고자료

구 분	내 용
설계용역 완수 및 납품 (계약상대자)	1. 납품서(K-에듀파인 등록) 2. 설계도면 3. 설계설명서(시방서) 4. 물량내역서 5. 전자파일(CD 등) 6. 손해배상보험증권
검사·검수 (학교장)	설계도서 및 물량내역서 등의 납품 후 검사·검수
대가지급	세금계산서 2. 대금청구서 · 통장사본 3. 국민연금 납부증명서, 건강보험료 납부증명서 4. 국세·지방세 납부증명서(수의계약 생략 가능)

☞ 착공계 제출 서류

(공정, 계약기간, 도급금액 등에 따라 해당사항만 제출)

1. 계약서 첨부서류

- (법인)인감증명서(G2B 출력가능시 미제출) 1부
- 사용인감계(G2B 출력가능시 미제출) 1부
- 법인등기부등본(G2B 출력가능시 미제출) 1부
- 사업자등록증(G2B 출력가능시 미제출) 1부
- 건설공사면허증 및 면허수첩 각 1부 (원본대조필 사용인감 날인)
- 청렴서약서(모든공사 해당/날인 후 제출)
- 수의계약각서(1인수의 또는 수의견적 공고건만 해당/날인하여 제출)
- 임금지불약정서(모든공사 해당/날인 후 제출)

2. 산출내역서 1부 [사용인감 날인, 간인 필] ☞ 낙찰률 적용하여 제출

- 산출내역서 작성시 국민연금, 국민건강, 노인장기요양보험료(1개월 이상 모든 공사) 및 산업안전보건관리비는 공고시 계상된 금액 요율에 맞춰 전액 반영하여야 합니다.

3. 착공신고서(착공계) 각 1부 (공사기간이 30일 미만인 경우 착공신고서 미제출 가능)

- 착공신고서, 공사공정예정표, 선임신고서(현장대리인계), 건설기술경력증명서(한국건설기술인협회사이트에서 출력한 출력물), 재직증명서, 기술자수첩 사본
  - 근거: 건설산업기본법 시행규칙 제31조 제1항
- 안전관리계획서(내역서 포함)
  - 근거: 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약일반조건 제5절의 5
- 산업안전보건관리비사용계획서
  - 대상: 총 공사금액(도급액+도급자관급액) 2천만원 이상
  - 근거: 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준
- 품질관리계획서
  - 대상: 연면적이 660㎡ 이상인 건축물의 건축공사, 총공사비가 2억 원 이상인 전문공사, 총공사비 5억 원 이상인 토목공사
  - 근거: 건설기술진흥법 시행령 제77조, 일반조건 제5절의 5
- 환경관리계획서(환경관리비사용계획서 포함)
  - 대상: 해당 시, 전기/통신/소방은 해당없음
  - 근거: 건설기술진흥법 제66조, 일반조건 제5절의 5
- 직접시공계획서(4천만원 이상 공사 중 해당 시-종합공사는 필히 제출)

  - 계약체결 후 30일 이내 통보
- 공정별 인력 및 장비투입계획서
  - 근거: 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약일반조건 제5절의 5
- 착공전 현장 사진
  - 근거: 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약일반조건 제5절의 5
- 전기 및 수도 사용요금 납부 관련 각서(5백만원 이하 공사시 생략 가능)
- 건설공사의 직접시공계획서(직접시공 할 공사내역서 및 예정공정표 첨부)
  - 대상: 도급금액이 50억 미만인 공사(종합공사는 4천만원 이하, 공사기간 30일 이내는 생략가능)
  - 근거: 건설산업기본법 제28조의2 제2항, 건설산업기본법 시행령 제30조의 2
  - 제출기한: 계약체결일로부터 30일 이내(같은 법 시행규칙 별지 제22호의6 서식)
- 하도급지킴이 이용 확약서
  - 도급금액이 3천만원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사/날인하여 제출
- 현장별 건설기계대여금지급 보증서(준공 시 수수료 납부 영수증 제출)
  - 원가계산서 '건설기계대여대금지급보증서발급수수료' 계상시 필히 가입 제출
  - 원도급 공사금액이 1억원 미만이고 공사기간 5개월 이내인 경우 개별 보증 가능
- 퇴직공제부금 가입자증(준공 시 납부 영수증 제출)
  - 원가계산서 '퇴직공제부금비' 계상시 필히 가입 제출
- 공사현장명 건강보험·국민연금 일용/상용 가입 요망 - 준공 시 확인
  - 업체명으로 가입할 경우 직접노무자에 한하여 근무일지/감독일지/납부명세서등 증빙서류 일체를 제출하여 일할 정산함

착공 후 14일 이내 제출할 서류

1. 당해 현장의 산재보험가입신고서, 고용보험가입신고서(☞ 미 신고시 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제50조제1항에 의거 300만원 이하의 과태료 부과)

2. 노무비 구분관리 및 지급확인제 서류

※ 노무비 구분관리제 적용 제외 (단, 지급확인제는 적용)
① 계약기간이 1개월 미만인 공사 (단, 1개월 이상으로 계약기간이 연장되는 경우에는 적용)
② 계좌개설 불가 등의 사유로 계좌입금 대신 현금 지급하는 경우
③ 노무비 청구기일 전에 근로자 전원에게 노무비를 지급한 경우(단, 미지급자가 1인이라도 있을 경우에는 적용)
※ 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외
① 직접노무비 지급 대상 전원이 계약상대자의 상용근로자로 구성된 공사
② 기타 천재지변 등의 사유로 동 제도를 적용할 수 없다고 발주기관이 인정하는 경우

3. 공사 노무비 관련 서식(서식 1,2,3 중 1가지 반드시 제출)

- 일용근로자를 사용할 경우
  - 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서(서식1 또는 서식2)
    - 계약금액에 상관없이 공기가 30일 이상인 모든 공사 해당
    - 노무비 청구 및 지급내역서 제출 시 노무자 신분증 사본/통장사본 필요하니 일용노무자 발생 시 미리 챙겨두시기 바랍니다
  - 노무비 전용통장사본
- 상용근로자만 사용할 경우
  - 노무비 구분관리 및 지급확인제 적용제외신고서(서식3)
  - 재직증명서
  - 4대보험 가입내역서(국민연금 또는 건강보험 가입내역서도 가능)

○○○학교 담당자 ○○○(☎043-000-0000/팩스000-000/메일:1234@korea.kr)

공사 노무비 지급 (노무비 구분관리 및 지급확인)

관련 규정 및 지침

: 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제13장 공사계약 일반조건 제9절 검사와 대가지급(노무비의 구분관리 및 지급확인)

1. 의 의

노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 관리하고 지급함으로써 임금 체불 문제의 개선

2. 대 상

2012. 4. 2. 이후 입찰공고(수의계약의 경우 수의계약 체결일, 안내공고하는 경우는 안내 공고일 기준)하는 공사

3. 착공계 제출 시 확인 사항

아래 3가지 중 1가지 반드시 제출

구 분		내 용
1	[서식 1] 노무비 구분관리제 및 지급확인제 합의서	• 매월 노무비 청구, 매월 노무비 통장으로 지급 • 노무자에게 지급 되었는지 매월 확인 • 노무비지급 이행각서 징구 • 청구 서류: 노무비 청구서, 청구내역서, 노무자 근로명세서, (노무비 전용) 통장사본 등
2	[서식 2] 노무비 구분관리제 적용 제외 확인서 (단, 지급확인제는 적용)	• 노무비 청구 전에 계약상대자가 노무비를 모두 지급 한 경우 • 계약기간이 1개월 미만인 공사 • 기성, 준공금 청구 시 노무비 지급 서류 제출
3	[서식 3] 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 확인서	• 노무비 지급대상 전원이 상용근로자만으로 구성된 공사 • 인력투입명단, 4대보험 가입증명서 및 재직증명서 제출

☞ 준공계 제출서류

(공정, 계약기간, 도급금액 등에 따라 해당사항만 제출)

1. 준공신고서, 준공검사원
2. 준공사진
3. 공사현장명 고용·산재보험 가입증명원 및 완납증명원
4. 공사현장명 일용/상용 건강·장기요양보험 납부확인서(월별, 연도별)
5. 공사현장명 일용/상용 국민연금보험 납부확인서(월별, 연도별)
6. 산업안전보건관리비 사용내역서(사진, 보호구 지급대장, 세금계산서, 거래명세표, 계좌이체서 등 감독관에게 제출서류 확인)
7. 환경보전비 사용내역서(사진, 세금계산서, 거래명세표, 계좌이체서 등 감독관에게 제출서류 확인)
8. 건설폐기물 처리계획 신고필증, 건설폐기물 배출 및 처리실적 보고서(배출신고자), 건설폐기물 관리대장, 폐기물처리 확인서, 배출자 보관용 인계내역, 계량증명서(반입·운송·중량확인서), 폐기물 처리계획 확인증명서, 폐기물 배출 및 처리실적 보고서(배출자용), 최종처리확인서, 최종처리내역서, 석면해체·제거작업 신고증명서, 석면농도측정 결과보고서, 사진자료, 5톤이상 올바로시스템 입력
   * 5톤미만 폐기물 - 폐기물처리확인서, 계량증명서(반입·운송·중량)
9. 월별 근로자(상용, 일용) 현장인 명부, 노무비 지급내역서 : 서식 확인
   - 상용직 : 사업장 건강 혹은 연금보험 납부내역확인서 및 사업장 가입자 명부
   - 일용직 : 근로자 신분증 사본 및 통장 사본, 계좌이체 내역서
10. 선급금 정산서(해당 시)
11. 건설근로자 퇴직공제부금 가입자증 및 공제부금 납부확인서(해당 시)
12. 현장별 건설기계대여금 지급보증서 및 발급 수수료 납부 영수증(해당 시)
13. 하도급 지급대금 보증서 및 발급 수수료 납부 영수증(해당 시)
14. 하자보수보증기간

공통가설	가설	토 및 지정	철근 콘크리트	철골	조적	석	타일	목
1	1	2	5	5	2	2	1	1
지붕 및 홈통	금속	미장	창호	유리	도장	수장	방수	
3	2	1	1	1	1	1	3	

※ 준공계 제출 → 계약담당자 준공정산(보험료 납부내역 확인 등) → 감액동의서(해당 시), 임금지불 등 확약서, 국세 납세증명서, 지방세 납세증명서, 사업장 건강·연금 완납증명서 징구 → G2B변경계약 → 하자보증서 징구(검수일부터 ~ 공종별 하자기간) → 청구서, 통장사본 제출 → 하도급지킴이 준공금 청구(해당 시) → 세금계산서 발행 → 준공대가 지급

○○○학교 담당자 ○○○(☎043-000-0000/팩스000-000/메일:1234@korea.kr)

☞ 공사대금 정산

구 분	구비서류	확인사항
준공	• 준공검사원 접수 및 K-에듀파인 등록 • 준공사진(청소까지 완료된 마감사진) • 준공내역서	• 지연배상금 부과 여부 기준 • 수의계약 결격업체 등록 여부
검사검수	• 준공검사조서(계약금액 3천만원 미만 시 제출 생략가능)	• 준공계 제출 후 14일 이내
대금 정산	• 산업안전보건관리비 사용내역서 • 환경보전비 사용내역서 • 국민·건강·노인 장기요양보험료: 납부확인서 • 산재·고용 보험 완납증명원 • 폐기물처리 관련서류 • 선금사용내역보고서 • 건설기계대여금 지급보증서 발급수수료 납부확인서 • 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 납부확인서 • 퇴직공제부금 납부확인서(1억 이상 공사) • 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 납부확인서 • 각종 필증: 소방시설 준공 검사필증, 도시가스 완성 검사필증, 전기사용전 검사필증, 승강기 검사필증, 정화조 준공 검사서 등 • 전기·수도사용료 계산 및 감액동의서 확인	• 기지출액(선금, 기성금) 확인 • 노무비, 구분관리 및 지급확인제 – 발주기관, 계약상대자 및 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 관리하고 근로자 개인계좌로 입금(구분관리제), 발주기관에서 매월 근로자별 노무비 지급여부 확인(지급확인제) • 시설공사 추진시 공공요금 징수
국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 (1개월 이상 공사)	• 국민건강보험료 등의 납입확인서(하수급인의 보험료 납입확인서 포함)	• 「건설산업기본법 시행령」제6조의2 • 계약 집행기준 제1장 제8절 • 「사회보험의 보험료 적용기준」 (국토교통부 고시)
산업안전보건관리비 (총 공사금액 2천만원 이상 공사)	• 세금계산서, 거래명세서 사본 • 인건비의 경우 지급명세서 사본(신분증) • 기타 각종 사진 등	• 「산업안전보건법」제30조 제2항 • 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」제8조(고용노동부 고시)
환경보전비(환경오염 방지시설 설치 및 운영에 비용이 소요될 경우)	• 세금계산서, 거래명세서 사본 • 인건비의 경우 지급명세서 사본(신분증) • 사진 등	• 「건설기술진흥법」제66조 • 같은 법 시행규칙 제61조 [별표 8]
건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 (1건의 건설기계대여 계약금액이 200만원 초과시)	• 하도급대금 지급보증서 수수료 납부 확인서(건설근로자공제회 발급)	• 「건설산업기본법」제34조 • 같은 법 시행령 제34조의4 • 같은 법 시행규칙 제28조제3항
건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료	• 건설기계 대여 대금 지급보증서	• 「건설산업기본법」제68조의3
건설근로자 퇴직공제 부금비 (추정금액 1억 이상 공사)	• 공제부금 납부 확인서(건설근로자공제회에서 발급)	• 「건설산업기본법 시행령」 제83조 • 「건설근로자법 시행령」제6조
폐기물처리	• 5톤 미만: 계량증명서 • 5톤 이상: 올바로시스템 처리 실적보고서, 계량증명서 • 100톤 이상 분리발주	• 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」제13조, 제17조, 제19조 • 같은 법 시행령 제9조 • 같은 법 시행규칙 제5조, 제9조

☞ 대금지급(하자보수보증)

- 대가지급 시 구비서류

구 분	구비서류
대가지급	• 세금계산서, 청구서(청구를 받은 날로부터 5일 이내 지급), 통장사본 • 하자보수보증서(하자보수보증금 지급각서) • 국세·지방세 완납 증명서(수의계약 제출 생략 가능)

- 하자보수보증제도(법 제20조, 시행령 제69조, 시행규칙 제68조)

구 분	내 용
하자보수 보증금	• 계약상대자는 목적물을 준공한 후 일정한 담보책임 존속기간 동안 목적물에 하자를 보수해야 하는데, 이 경우 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 일정 비율 보증금을 납부하게 하는 제도 • 하자보수보증금 = (정산)계약금액 × 계약서에서 정한 하자보수보증금율 • 계약서상 계약금액 기준이며, 설계변경, 준공정산 등으로 계약금액을 변경한 경우 변경된 계약금액 기준
하자담보 책임기간	• 계약목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날 부터 공종구분에 따라 하자담보책임기간을 정함 • 각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우는 주된 공종을 기준으로 정함
납부면제	• 계약금액 3천만원 이하인 공사(조경공사 제외) ⇒ 면제 시 하자보수보증금 지급각서 징구
보증금의 반환	• 하자담보책임기간이 종료한 후 계약상대자의 청구에 의하여 반환 • 하자담보책임기간이 서로 다른 공종이 복합된 건설공사에 있어 공종별 하자담보책임기간이 만료되어 보증목적이 달성된 공종의 하자보수보증금은 계약자의 요청이 있을 때 즉시 반환 • 부도 등의 사유로 하자보수보증금을 납부할 수 없는 경우 계약담당공무원은 하자보수보증금을 공제한 후 대가 지급 • 보증서 또는 지급각서 징구 시 해당없음

05 제5절 물품계약

1 물품계약 흐름도



2 물품계약의 의의

가. 물품의 정의

- 지방자치단체가 소유하는 동산과 지방자치단체가 사용하기 위하여 보관하는 동산 중 현금, 유가증권, 「공유재산 및 물품관리법」 제4조에 따른 공유재산을 제외한 동산을 말함(공유재산 및 물품관리법 제2조)

나. 물품 제조 및 구매

구 분	내 용
물품구매	• 시중 물품(완성품)을 구매하는 행위 • 유통업자(도·소매업)나 제조업자 모두 계약 가능
물품제조	• 규격서나 설계서대로 물품을 제작하게 하여 구매하는 방법 • 원칙적으로 제조업자만 계약 가능

※ 물품 입찰공고 시 '물품구매'와 '물품제조·구매'를 구분하여야 함

3 주요 물품계약

구 분	종 류	계약방법	근 거
일반물품	• 학습준비물 • 제조물품(교복, 앨범) • 도서, 각종 교재교구 • 급식물품(식자재, 우유 등)	• 지정정보처리장치를 통한 2인 이상 견적 및 입찰	• 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 • 계약집행기준
조달물품	• 가구류(학생용 책걸상, 사물함 등) • 교육기자재 – 컴퓨터, 프린터 등 전산장비 – 비디오프로젝터, TV 등 영상장비 • 급식기구(식기세척기, 냉난방 등) • 공사용관급자재(레미콘 등)	• 제3자단가제품 구매 • 다 수공 급자 계약(MAS) 2단계경쟁	• 조달사업법 • 다수공급자 업무처리 규정 • 다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리 기준

※ 정수물품: 인쇄기, 복사기, 비디오프로젝터, 비디오카메라 등(책정된 정수 범위 내에서 구입 및 처분, 정수 배정 변경 신청 등을 통해 적정한 관리 필요)

4 물품계약 관련 적용 법령

구 분	명칭	비고
법령	「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」	
	「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」	이하「지방계약법 시행령」
	「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」	이하「지방계약법 시행규칙」
	「중소기업제품 구매 촉진 및 판로 지원에 관한 법률」	이하「판로지원법」
	「중소기업제품 구매 촉진 및 판로 지원에 관한 법률 시행령」	이하「판로지원법 시행령」
	「중소기업제품 구매 촉진 및 판로 지원에 관한 법률 시행규칙」	이하「판로지원법 시행규칙」
	「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」	
	「조달사업에 관한 법률」	
	「조달사업에 관한 법률 시행령」	
예규	「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」[시행 2022.1.11.]	[행정안전부예규 제197호] 수의계약운용 요령 등 포함
	「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」[시행 2022.1.11.]	
고시	「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행 능력심사 세부기준」[중소벤처기업부고시]	
	「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용 자재 직접 구매대상 품목 지정내역」[중소벤처기업부고시]	
	「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」[중소벤처기업부고시]	
	「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」[조달청고시]	
	「개인용 컴퓨터와 모니터에 대한 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」 [조달청고시]	

5 물품 계약의 절차

<table>
<tr><th>순</th><th>절차</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>1</td><td>사업계획 수립</td><td>• 기본계획 수립(예산집행 의사결정)
• 규격서 및 사양서 작성
• 기초금액 작성(설계가격·조사가격 조사)
• 일상감사 실시(★ 시·도교육청 자체 지침에 따름)
<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">공사</th><th rowspan="2">용역</th><th rowspan="2">물품 제조·구매</th></tr>
<tr><th>종합</th><th>기타</th></tr>
<tr><td>추정금액(이상)</td><td>5억원</td><td>3억원</td><td>2억원</td><td>5천만원</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>예산집행 품의</td><td>품의(사업부서)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>계약방법 결정</td><td>• 계약방법 및 입찰(견적) 참가자격 검토
• 수의계약(충청북도교육청 계약관련 지침)
– 1인 수의: 추정가격 2천만 원 이하, 천재지변 등
– 2인 이상 수의: 추정가격 2천만 원 초과 5천만 원 이하
• 입찰: 추정가격 5천만 원 초과(일반·제한입찰, 2단계입찰 등)
• 제3자단가계약
• 다수공급자계약(MAS) 2단계경쟁
– 일반제품 5천만 원 이상, 중기간경쟁제품 1억 원 이상
• 협상에 의한 계약</td></tr>
<tr><td>4</td><td>구매규격
사전공개</td><td>• 규정: 지방계약법 제9조2(구매규격 사전공개)
• 공개방법: 지정정보처리장치
• 공개기간: 5일간(긴급은 3일)
• 공개내용: 규격서, 사양서, 시방서 등
• 사전 공개절차를 생략할 수 있는 경우
– 수요긴급 또는 비밀물자, 수의계약대상 물품 및 용역
– 추정가격이 5천만 원 미만인 물품
– 해당연도에 1회 이상 규격 사전공개를 실시한 물품
– 음식물(재료·공산품 구입 포함)의 구입, 농·축·수산물의 구매
• 업계의 의견을 받은 날부터 14일 이내에 그 내용을 검토하여 필요한 조치를 하고 지체없이 그 결과를 의견을 제출한 자에게 통지하여야 함</td></tr>
<tr><td>5</td><td>입찰(견적제출)
공고</td><td>• 참가자격, 기초금액확인, 지역제한, 적격심사대상 검토
• 입찰공고기간: 입찰서 제출마감일 전날부터 기산
<table>
<tr><th>제한, 일반, 지명</th><th colspan="2">협상에 의한 계약, 2단계입찰</th></tr>
<tr><td>7일전
(긴급, 재공고: 5일전)</td><td>10일 전
(추정가격 1억 미만 긴급, 재공고)</td><td>20일 전
(추정가격 1억~10억 미만)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>개찰 및
낙찰자 결정</td><td>• 낙찰자 결정 규정
<table>
<tr><td>수의계약, 입찰계약
중소기업자 우선조달계약</td><td>지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준</td></tr>
<tr><td>중소기업자간 제한입찰
(중기간경쟁제품구매)</td><td>중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준</td></tr>
<tr><td>다수공급자계약(MAS)
2단계경쟁</td><td>물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준</td></tr>
</table>
• 낙찰자 결정 방법
<table>
<tr><td>1인 수의계약</td><td>가장 경제적인 가격 제시자</td></tr>
<tr><td>2인 수의계약</td><td>예정가격이하 낙찰하한율 이상 최저가 견적자</td></tr>
<tr><td>입찰계약(일반물품)</td><td>예정가격이하 낙찰하한율 이상 최저가 입찰자 순으로 적격심사하여 85점 이상인 자</td></tr>
<tr><td>중소기업자간제한입찰
(중기간경쟁제품구매)</td><td>예정가경이하 낙찰하한율 이상 최저가 입찰자 순으로 계약이행능력심사하여 88점 이상인 자</td></tr>
<tr><td>2단계입찰
(규격·가격분리, 동시입찰)</td><td>제안서 제출자 중 규격적격자 확정된 자료 예정가격이하 최저가 입찰자</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>순</th><th>절차</th><th>내용</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>• 낙찰하한율
<table>
<tr><td rowspan="3">수의계약</td><td>추정가격 2천만원 이하</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하</td><td>88%</td></tr>
<tr><td>추정가격 5천만원 이하(간행물)</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">입찰계약(일반물품)</td><td>고시금액(추정가격 2억원) 미만</td><td>84.245%</td></tr>
<tr><td>고시금액 이상</td><td>80.495%</td></tr>
<tr><td>입찰계약(간행물)</td><td>추정가격 5천만원 초과</td><td>89.995%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">중소기업자간제한입찰
(중기간경쟁제품구매)</td><td>일반기업</td><td>87.995%</td></tr>
<tr><td>0.1가점 수출우수기업</td><td>87.975%</td></tr>
<tr><td>0.2가점 수출우수기업</td><td>87.945%</td></tr>
<tr><td>2단계입찰(규격·가격분리, 동시입찰)</td><td>예정가격이하 최저가</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>계약체결</td><td>• 낙찰자 통지 후 10일 이내 계약 체결
• 계약서 작성(계약금액 5천만원 이하: 승낙사항으로 대체 가능)
- 규정: 지방계약법 시행령 제49조(계약서의 작성)
• 계약보증금(물품계약 기준)
- 규정: 지방계약법 제15조, 지방계약법 시행령 제53조
- 보증금율: 계약금액의 10% 이상(계약금액 5천만원 이하 확약서 또는 지급각서로 대체 가능)
• 인지세 징구
- 규정: 인지세법 제3조
- 대상: 1천만 원 초과 물품제조 계약(도급에 해당)
- [인지세액 인지세법 제3조, 3과세문서 적용)]
<table>
<tr><th>계약금액</th><th>지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준</th></tr>
<tr><td>1천만 원 초과 3천만 원 이하</td><td>2만원</td></tr>
<tr><td>3천만 원 초과 5천만 원 이하</td><td>4만원</td></tr>
<tr><td>5천만원 초과 1억원 이하</td><td>7만원</td></tr>
<tr><td>1억 원 초과 10억 원 이하</td><td>15만원</td></tr>
<tr><td>10억 원 초과</td><td>35만원</td></tr>
</table>
※ 계약금액 증액시 인지세 차액분 추가 납부 필요
※ 도급(과세)과 매매(비과세) 구분: 일반적으로 계약전에 이미 완성된 제품으로 누구나 구매할 수 있는 물품(일반도서, 시중에 판매중인 가구, 우유 등)에 대한 계약체결인 경우는 매매로 보고, 계약 후 일정한 일의 완성이 이루어지는 경우(학교에서 요청한 규격에 따라 사물함을 제작)는 도급으로 판단함</td></tr>
<tr><td>8</td><td>계약의 이행</td><td>• 선금지급(청구 시): 물품제조(구매는 지급대상 아님)
- 한도: 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위
- 선금 의무지급률(단, 당해연도 이행가능금액 범위 내)
<table>
<tr><th>계약금액(물품제조)</th><th>의무지급율</th></tr>
<tr><td>10억 원 이상</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>3억 원 이상 10억 원 미만</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>억 원 미만</td><td>50%</td></tr>
</table>
- 선금지급전 확인 사항: 국세·지방세 등 완납 여부, 선금 사용 계획의적정성, 선금지급 특수조건승낙서, 채권확보(선금보증보험서 징구)
※ 보증기간: 지급일 이전~이행기간의 종료일로부터 60일 이상(계약 이행기간이 60일 이상인 경우 30일 이상)
※ 계약기간 연장 시 반드시 선금보증기간도 연장 처리
• 지연배상금(대가지급과 상계 처리 가능)
- 규정: 지방계약법 제30조 및 같은 법 시행령 제90조
- 지연배상금율
<table>
<tr><th>구분</th><th>지연배상금율</th></tr>
<tr><td>물품의 제조·구매</td><td>0.08%</td></tr>
<tr><td>물품의 수리·가공·대여</td><td>0.13%</td></tr>
</table>
• 수량 증감: 10/100 범위 안에서 증감 조절 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>순</th><th>절차</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>9</td><td>납품 검사</td><td>• 납품서 제출: 사진(필요시 시험성적서, 수입제품의 경우 수입면장) 등 납품 확인 서류 첨부
• 검사: 납품 완료 통지 받은 날부터 14일 이내
※ 검사 시 유의사항
- 품질, 수량, 포장, 표기상태, 포장명세서, 품질식별번호 등
- 제조과정에 있는 물품은 중간 확인
- 검사에 필요한 일체의 비용은 계약상대자 부담
- 품질보증서 확보
- 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견할 경우 계약상대자에게 통지하고 대체납품 또는 반품
• 납품검사조서 작성: 계약금액 3천만 원 미만 생략 가능
• 하자보수보증금
- 규정: 지방계약법 시행령 제71조 및 같은 법 시행규칙 제70조
- 보증기간: 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 계약서에 정한 기간
- 하자보증금율
<table>
<tr><th>구분</th><th>하자보증금율</th></tr>
<tr><td>물품의 제조</td><td>100분의 3</td></tr>
<tr><td>수리·가공·구매</td><td>100분의 2</td></tr>
</table>
※ 검수와는 별도로 납품 후 1년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 함
※ 하자보증기간이 2년 이상인 조달제품은 하자보증서 징구</td></tr>
<tr><td>10</td><td>대가의 지급</td><td>• 지급기한: 청구일로부터 5일 이내(공휴일·토요일 제외)
• 청구서류
- 청구서, (세금)계산서(※사업자등록증 확인을 통한 면세사업자 여부 확인)
- 통장사본(법인인 경우 법인명의 계좌)
- 국세·지방세 납부증명서
- 국민연금 및 건강보험료 납부증명서
※ 증명서 유효기간 반드시 확인
※ 계약상대자로부터 사전 동의서를 징구하여 행정정보공동이용을 통해 국세 등 완납증명서를 조회·확인함으로써 업체 불편 최소화 필요
- 선금정산서류 징구</td></tr>
<tr><td>11</td><td>하자검사</td><td>• 규정: 지방계약법 시행령 제70조(하자검사)
• 검사 시기: 담보책임 존속기간 중 연 2회 이상 정기적 실시
• 하자검사조서 작성(계약금액 3천만 원 미만인 경우 생략 가능)</td></tr>
</table>

6 물품계약의 특징

가. 조달물품의 특례

구분	내용
제3자 단가계약	• 미리 단가만을 정하고, 각 수요기관의 장이 직접 해당 물자의 납품요구나 납품 요구 및 대금을 지급할 수 있는 계약 →「조달사업에 관한 법률 시행령」제12조
다수공급자계약	• 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 계약 →「조달사업에 관한 법률 시행령」제11조제1항
다수공급자계약 2단계 경쟁	• 둘 이상의 계약상대자로 하여금 제안서를 제출하도록 하여 그 제안서의 심사 결과에 따라 해당 수요물자를 납품할 자를 결정 →「조달사업에 관한 법률 시행령」제11제3항

나. 중소기업자간 경쟁 제품

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제6조
  - 중소기업자가 직접 생산 제공하는 제품으로 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소벤처기업부 장관이 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”이라 한다.)으로 지정한 품목을 말하며 경쟁제품은 특별한 사유(판로지원법 시행령 제7조)가 없으면 중소기업자간 제한경쟁 또는 지명경쟁 입찰에 따라 계약
- 주의사항
  - 입찰 시 참가자격을 중소기업자로 제한 직접생산증명서 확인
  - 낙찰하한율 설정 이후 적용
- 적격심사/계약이행능력심사
  - ‘중소기업자간경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사’ 실시(이하 ‘계약이행능력심사’ 라 한다. 중소벤처기업부 고시 제2020-29호, 2020.3.16. 시행)
  - 시행령 제42조/판로지원법 제7조(경쟁제품의 계약방법)
  - 적용범위

구분	평가방법	적격기준
일반제품	적격심사	85점 이상 적격
중기간경쟁제품	계약이행능력심사	88점 이상 적격

여기서 잠깐!

중소기업 제품관련 물품적격심사 적용기준(법제처 유권해석)

- 중소기업자와의 우선조달계약 체결(기획재정부 고시금액 미만)시 중소기업자간 경쟁제품 중 물품구매 계약이행능력심사 세부기준이 준용되지 않음
  - 중소기업자간 경쟁제품 구매: 중기간 경쟁제품 중 물품구매 계약이행능력심사 세부기준
  - 중소기업자와의 우선조달제품을 포함한 일반제품 구매: 낙찰자 결정기준
    (관련자료: 행정자치부 회계제도과-3184(2016. 6. 23.)

여기서 잠깐!

원자재 가격 급등 대응을 위한 자치단체 계약집행 요령

〈 원자재 가격 급등 대응을 위한 계약집행요령 〉

구분	내용	비고
계약이행 지연 조치사항	지연이나 사급자재의 구입 곤란 등으로 지연된 경우 계약기간 연장 및 지연배상금 부과를 제외하고, 계약기간 연장에 따른 추가비용이 발생한 경우 실비를 초과하지 않는 범위내에서 계약금액 조정	법§22, 30, 영§75의2, 90, 예규
원자재가격 변동 조치사항	공사계약에서 입찰일을 기준으로 특정규격 자재별 가격변동으로 인하여 가격증감률이 15% 이상인 해당 자재(순공사비의 1% 이상인 자재만 해당)에 한정하여 물가변동에 따른 계약금액 조정계약체결 후 90일 이내인 경우에도 품목,지수조정률이 3% 이상(물품구매 6%) 상승한 경우 계약심사부서 및 계약심의위원회 검토를 거쳐 계약금액 조정	법§22, 영§73, 예규

7 물품계약 법령

가. 지방계약법

법령&지침

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(시행 2022. 1. 13. / 2021. 1. 12.타법개정)

제9조(계약의 방법) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.

제13조(낙찰자결정) ② 지방자치단체 재정지출의 부담이 되는 입찰에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 입찰자를 낙찰자로 한다.

1. 최저가격으로 입찰한 자. 다만, 최저가격으로 입찰한 자 중 계약이행능력 또는 입찰금액의적정성을 심사하여 낙찰자를 결정할 수 있다.
2. 입찰가격, 품질, 기술력, 제안서 내용, 계약기간 등을 종합적으로 고려하여 해당 지방자치단체에 가장 유리하게 입찰한 자
3. 상징성 ,기념성 예술성 등의 창의성이 요구되는 설계용역을 할 때에는 설계공모에 당선된 자

법령&지침

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(시행 2022. 6. 29./ 2022. 6. 28.타법개정)

제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) ① 법 제9조제2항에 따라 입찰참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항은 다음 각 호와 같다. 이 경우 제1호부터 제3호까지, 제5호 및 제6호의 제한사항별 제한기준은 행정안전부령으로 정한다.

가. 추정가격이 1억원 미만인 물품 또는 용역을 제조·구매하는 경우에는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업, 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인, 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「중소기업창업 지원법」에 따른 창업기업

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다.

1. 천재지변, 감염병의 발생 및 유행, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격급등, 그 밖에 이에 준하

는 경우로서 입찰에 부칠 여유가 없는 경우

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약

나. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역 계약

다. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역 계약 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인 외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.

라. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

마. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 3)부터 6)까지에 해당하는 기업 또는 조합의 경우에는 행정안전부장관이 정하여 고시하는 취약계층 고용비율을 충족하여야 한다.

1) 「여성기업지원에 관한 법률」제2조제1호에 따른 여성기업
2) 「장애인기업활동 촉진법」제2조제2호에 따른 장애인기업
3) 「사회적기업 육성법」제2조제1호에 따른 사회적기업
4) 「협동조합 기본법」제2조제3호에 따른 사회적협동조합
5) 「국민기초생활 보장법」제18조에 따른 자활기업
6) 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업으로서 행정안전부장관이 정하는 기준에 적합한 기업

제26조(재공고입찰과 수의계약) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제19조제2항에 따라 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다. 이 경우 제95조제1항제4호에 따른 대안입찰, 같은 항 제5호에 따른 일괄입찰 또는 제127조제2호·제3호에 따른 기술제안입찰로 발주되었으나 재공고입찰 결과 입찰자가 1인뿐인 경우에는 해당 입찰참가자가 제출한 기본·실시설계서 또는 기술제안서에 대하여 제98조제4항제3호, 제132조제2항제2호 및 제134조제3항제2호에 따라 지방건설기술심의위원회의 심의 및 설계점수 평가를 거친 후 가격이 적정하다고 판단되면 해당 입찰자와 수의계약을 체결할 수 있다.

② 제 항에 따른 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 1 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없다.

③ 제1항에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가 또는 해당 지역의 경제위기를 극복하기 위해 행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 제15조 및 제16조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 제19조제2항에 따른 재공고입찰을 실시하지 않고 수의계약을 할 수 있다. (2020.7.14.)

제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) ② 제1항 본문에 따라 2인 이상으로부터 견적서를 제출받는 경우 및 제26조제3항에 따라 재공고 입찰을 실시하지 않고 수의계약을 체결할 수 있는 경우에는 지정정보처리장치를 이용해야 한다. 다만, 품질확인 및 예산절감의 필요성이 큰 경우 등 행정안전부장관이 정한 경우에는 지정정보처리장치를 이용하지 아니할 수 있다.

제37조(입찰보증금) ① 법 제12조에 따른 입찰보증금은 입찰금액(단가에 대하여 실시하는 입찰인 경우에는 그 단가에 매회별 이행예정량 중 최대량을 곱한 금액. 이하 이 항에서 같다)의 100분의 5 이상으로 하여야 한다. 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가 또는 해당 지역의 경제위기를 극복하기 위해 행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 입찰보증금을 입찰금액의 1천분의 25 이상으로 할 수 있다.(단서 신설)

제42조(재정지출의 부담이 되는 입찰에서의 낙찰자 결정) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 재정지출의 부담이 되는 입찰에 있어서는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 호에 따라 낙찰자를 결정한다.

3. *제18조(2단계입찰)에 따른 입찰의 경우에는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다. 다만, 제18조제3항에 따라 규격입찰과 가격입찰을 동시에 실시하거나 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시한 경우 입찰자가 1인 일 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 낙찰자를 결정한다.

제93조(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한) ① 법 제31조의5제1항에서 "대통령령으로 정하는 조세포탈 등을 한 자"란 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 자를 말한다. 〈개정 2021. 2. 17.〉

1. 「관세법」제270조에 따른 부정한 방법으로 관세를 면탈하거나 감면 또는 환급받은 세액이 5억원 이상인 자

2. 「국제조세조정에 관한 법률」제53조제1항에 따른 해외금융계좌의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 「조세범 처벌법」제16조에 따른 금액을 초과하는 자
3. 「외국환거래법」제18조에 따른 자본거래의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제29조제1항 제3호에 따른 금액을 초과하는 자
4. 「조세범 처벌법」제3조에 따른 조세 포탈세액이나 환급·공제받은 세액이 5억원 이상인 자
5. 「지방세기본법」제102조에 따른 지방세 포탈세액이나 환급·공제 세액이 5억원 이상인 자

② 법 제31조의5제3항에서 “대통령령으로 정하는 자료”란 확정된 법원의 판결문 사본을 말한다.

③ 제1항에 해당하는 자에 대한 입찰 참가자격 제한에 관하여는 제92조제5항, 제6항, 제9항 및 제10항을 준용한다.

법령&지침

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(시행 2022. 1. 17. / 2022. 1. 17. 일부개정)

제46조(개찰 및 낙찰 선언) ② 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 영 제18조제3항에 따라 규격입찰과 가격입찰을 동시에 실시하거나 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시하는 경우 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰 결과, 규격 적격자 또는 기술적격자로 확정된 자가 1인일 때에도 가격 입찰서를 개봉하여 예정가격 이하로 입찰한 경우로서 적격자인 경우에는 그 자를 낙찰자로 결정한다.

제88조(규제의 재검토) 행정안전부장관은 「행정규제기본법」에 따라 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.[본조신설 2022. 1. 17.]

1. 제24조제1호나목에 따른 지역제한입찰의 대상: 2022년 1월 1일
2. 제76조 및 별표2에 따른 부정당업자의 입찰 참가자격 제한기준: 2022년 1월 1일

나. 조달사업법

법령&지침

「조달사업에 관한 법률」(시행 2020. 12. 10.)

제11조(계약 체결의 요청) ① 수요기관의 장은 수요물자 또는 공사 관련 계약을 체결할 때 계약 요청 금액 및 계약의 성격 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 경우에는 조달청장에게 계약 체결을 요청하여야 한다. 다만, 천재지변 등 부득이한 사유로 계약 체결을 요청할 수 없거나 국방 또는 국가기밀의 보호, 재해 또는 긴급 복구 및 기술의 특수성 등으로 계약 체결을 요청하는 것이 부적절한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제14조(계약의 특례) ①조달청장은 각 수요기관에 필요한 조달물자를 구매·공급하기 위하여 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 계약방법으로 계약을 체결할 수 있다.

법령&지침

「조달사업에 관한 법률 시행령」(시행 2021. 8. 9)

제11조(계약 체결의 요청 등) ① 법 제11조제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 기준"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 국가기관이 수요물자를 구매하는 계약의 경우에는「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제2조제1호에 따른 추정가격이 1억원(외국산 물품의 경우에는 미합중국화폐 20만달러) 이상인 것
2. 국가기관 또는 지방자치단체가 구매하려는 수요물자가 조달청장에 의하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약이 체결된 수요물자인 것
   가. 법 제12조에 따른 제3자를 위한 단가계약
   나. 법 제13조에 따른 다수공급자계약
   다. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제22조에 따른 방식으로 수요기관을 위해 체결한 계약

다. 다수공급자 계약 관련법

법령&지침

물품 다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리 기준 (조달청고시 2021-5호, 시행 2021.4.1.)

제3조(2단계경쟁 대상) ① 수요기관의 장은 다수공급자계약이 체결된 물품에 대한 수요기관의 1회 납품요구대상 구매예산(한번에 다수의 세부품명·품목에 해당하는 물품들을 구매할 경우 각 물품별 금액을 모두 포함한다.)이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 제6조에따라 다수공급자계약 2단계경쟁을 거쳐 납품대상업체를 선정하여야 한다. 단, 다수의 물품들을 구매 시 수요기관의 구매 희망 규격들을 모두 취급하는 계약상대자가 2인 미만일경우에는 2단계경쟁이 가능한 범위로 구매 희망 물품들을 분할하여 구매할 수 있다.

1. 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품인 경우에는 1억원 이상
2. 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 경우에는 5천만원 이상

② 제1항에도 불구하고 계약담당공무원은 계약물품의 특성, 단가 등을 고려하여 구매업무심의회의 심의를 거쳐 세부품명별 2단계경쟁 기준금액을 달리 정하여 나라장터에 공고할 수 있다.

③ 제1항제2호에도 불구하고 수요기관의 장은 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 수요물자에 대하여 중소기업이 제조하는 품목인 경우(계약상대자가 해당 계약품목의 제조자이면서 중소기업인 경우)에는 예외적으로 1회 납품요구대상 구매예산이 5천만원 이상에서 1억원미만까지 2단계경쟁을 거치지 않고 납품요구할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항에도 불구하고 '설치비'로 계약체결된 추가선택품목은 2단계경쟁 대상에서 제외하여야 한다.

⑤ 다수의 물품들을 구매 시 제1항 내지 제3항에 따라 물품별 2단계경쟁 기준금액이 상이한 경우 가장 낮은 기준금액을 적용한다.

제5조(2단계경쟁 회피금지) ① 수요기관의 장은 2단계경쟁 회피를 목적으로 1회 납품요구대상 구매예산을 제3조제1항의 기준금액 미만으로 분할하여 납품요구해서는 아니된다.

② 조달청장은 수요기관의 2단계경쟁 회피를 방지하기 위한 최소한의 조치로서 수요기관의 납품요구대상금액이 제3조제1항의 기준금액 미만이라 하더라도 납품요구일 기준 최근 30일이내 동일업체(조합계약의 경우 각 조합원사)의 동일 세부품명에 대해 2단계경쟁을 거치지 아니하고 납품요구한 금액의 합계가 동 기준금액을 초과하는 경우에는 2단계경쟁 회피로 구분하여 해당 납품요구를 차단할 수 있다. 다만, 해당 납품요구건과 이전 납품요구건의 예산비목이 다음 각 호와 같이 상이하거나 예산회계연도가 달라 한번에 예산지출을 할 수 없는 경우에는 예외로 할 수 있으며 예외사유 및 증빙자료(각목명세서 등)를 종합쇼핑몰에 등록해야 한다.

1. 국가기관, 교육기관, 공기업, 준정부기관, 지방공기업: 예산체계상 '세목' 이상의 과목이 상이한 경우
2. 지방자치단체: 예산체계상 '통계목' 이상의 과목이 상이한 경우
3. 그 밖의 수요기관: 제1호 및 제2호에 대응되는 과목이 상이하여 한번에 예산지출이 어려운 경우

제6조(2단계경쟁 제안요청) ① 수요기관의 장은 납품요구대상금액이 수요기관의 구매예산범위를 초과하지 않는 범위 내에서 5인 이상의 계약상대자를 대상으로 제3조에 따른 2단계경쟁에 참여하도록 종합쇼핑몰을 통하여 제안요청하여야 하며, 이 경우 종합쇼핑몰시스템을 통해 자동 추천된 2인을 제안요청 대상자로 추가할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 수요기관의 장은 구매 희망 규격을 충족하면서 예산범위 이내인 계약상대자가 2인 이상 5인 미만인 경우 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 2인 이상 5인 미만으로도 제안요청 대상자를 선정할 수 있으며, 이 경우 종합쇼핑몰에 그 사유를 입력하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 제안요청 시 수요기관의 장은 제안요청 대상 계약상대자에게 동일한 세부품명으로 제안요청을 하여야 하며, 수요물자가 복수로서 해당 세부품명이 복수인 경우에도 동일하게 적용하여야 한다. 다만, 추가선택품목에 대하여 2단계경쟁 제안요청을 하는 경우에는 예외적으로 제안요청 대상 계약상대자별로 다른 세부품명의 추가선택품목으로 제안 요청할 수 있다.

④ 제1항에도 불구하고 수요기관의 장이 구매하고자하는 수요물자에 대하여 세부품명 기준 계약상대자가 15인 이상인 경우에는 해당 세부품명에 대하여 종합쇼핑몰 시스템이 무작위로 추천한 10인 중에서 수요기관의 장이 제안요청 대상자를 선정할 수 있다.

⑤ 4수요기관의 장은 제 항에 따른 자동선정방식을 활용하여 제안요청 대상자를 선정하는경우 구매 희망 규격이나 예산범위 등을 토대로 5인 이상의 계약상대자에 대하여 제안요청을 하여야 하며, 5인 미만의 계약상대자에게 제안요청을 하는 것은 허용되지 아니한다.
⑥ 제1항 내지 제5항에도 불구하고 수요기관의 장은 동일 제조사 품목에 대한 계약상대자(제조업체 또는 공급업체)만을 대상으로 제안요청을 해서는 아니된다.

※ 물품 다수공급자계약 2단계경쟁

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>관련규정</td><td>• 물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준(2021. 4. 1.시행)
• 다수공급자계약 2단계경쟁 공동수급체 운용요령</td></tr>
<tr><td>대상</td><td>• 세부품명(물품분류번호10자리)이 동일한 물품(옵션품목 제외)
※ 세부품명이 2개 이상일 경우도 가능[단, 해당 세부품명의 물품분류번호 상위 2자리(대분류번호)가 모두 동일한 경우에 한함]
<table>
<tr><th>구분</th><th>대상금액</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>중소기업물품</td><td>1억원 이상(의무)
5천만원 이상 ~ 1억원 미만(선택)</td><td></td></tr>
<tr><td>중소기업자간 경쟁제품</td><td>구매예정금액 1억원 이상</td><td></td></tr>
</table>
※ 2단계 경쟁 회피 분할납품요구 금지: 30일 이내(물품 다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준 제5조, 나라장터 자동 차단)</td></tr>
<tr><td>방법</td><td>• 희망규격과 예산범위를 고려하여 5인 이상(자동추천 2인 추가 가능)의 계약상대자에 대해 나라장터 종합쇼핑몰을 통한 제안요청
• 요구 규격에 적합하고 계약 가격이 수요기관 예산범위 이내인 계약상대자가 2인 이상 5인 미만인 경우에는 5인 미만으로도 제안요청 가능(※사유서 제출 필요)
• 자동선정: 동일 세부품명에 계약상대자가 15개 이상인 경우 10개사 자동선정
- 수요기관은 희망규격과 예산범위를 고려하여 5개사 이상 업체에 대하여 제안요청</td></tr>
<tr><td>선정기준</td><td>• 종합평가방식(기본+선택), 표준평가방식
- 제안요청 시 제시한 평가방식에 따라 납품대상업체 선정</td></tr>
<tr><td>유의사항</td><td>• 중소기업자간 경쟁물품은 현재 계약단가의 10% 초과 인하 불가
• 2개 품명 이상의 가구류에 대한 다수공급자계약 2단계경쟁
- 반드시 공동수급체 등록공고를 먼저 진행하여야 함
• 제안요청 마감일 설정(공휴일 제외)
- 종합평가(만 5일 이상), 표준평가(만 5일 이상)
• 제안요청서의 취소
- 업체가 제안요청서를 열람하기 전에는 즉시 취소 가능
- 열람한 후에는 제안이 완료된 후 취소가 가능하고 사유는 반드시 통보</td></tr>
</table>

라. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법

1) 중소기업자와의 우선 조달계약(중기간 경쟁제품 외)

법령&지침

중소기업제품「구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(시행 2022. 6. 29.) (약칭: 판로지원법)

제4조(구매 증대) ①공공기관의 장은 물품·용역 및 공사(이하 "제품"이라 한다)에 관한 조달계약을 체결하려는 때에는 중소기업자의 수주(受注) 기회가 늘어나도록 하여야 한다.

② 공공기관의 장은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제4조제1항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품 및 용역(제6조제1항에 따라 중소벤처기업부장관이 지정한 중소기업자간 경쟁 제품은 제외한다)에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 한다.

제7조(경쟁제품의 계약방법) ① 공공기관의 장은 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁(이하 "중소기업자간 경쟁"이라 한다) 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야한다.

② 공공기관의 장은 제1항에 따른 중소기업자간 경쟁입찰에서 적정한 품질과 납품 가격의안정을 위하여 중소기업자의 계약이행능력을 심사하여 계약상대자를 결정하여야 한다.다만, 구매의 효율성을 높이거나, 중소기업제품의 구매를 늘리기 위하여 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 계약상대자를 결정할 수 있다.

법령&지침

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」(시행 2022. 3. 8.) (약칭: 판로지원법 시행령)

제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약) ① 공공기관의 장이 법 제4조제2항에 따라 중소기업자와 우선적으로 체결하여야 하는 조달계약(이하 "우선조달계약"이라 한다)은 다음 각호의 방법에 따른다. 이 경우 공공기관의 장은 법 제25조제2항에 따른 중소기업제품 공공구매 종합정보망(이하 "구매정보망"이라 한다)을 통해 중소기업자 여부를 확인해야 한다.

1. 추정가격(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제2조제1호 또는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제2조제1호에 따른 추정가격을말한다. 이하 같다)이 1억원 미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인(법 제33조제1항에 따라 중소기업자로 보는 법인 또는 단체 중 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 기준에 해당하는 법인 또는 단체를 포함하며, 이하 "소기업 또는 소상공인"이라 한다) 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중소기업자(법 제2조제1호나목의 자는 제외한다. 이하 이 조 및 제2조의3에서 같다) 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결할 수 있다.
   가. 입찰참가자격을 갖춘 소기업 . 또는 소상공인이 3인 이하임이 명백하다고 인정되는 경우
   나. 입찰에 참가한 소기업 또는 소상공인이 2인 미만이거나 2인 이상이더라도 적격자가 없는 등의 사유로 유찰(流札)된 경우
2. 추정가격이 1억원 이상으로서「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 기획재정부장관이 고시하는 금액 미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는 중소기업자 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.

제2조의3(중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외) ①공공기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2조의2에 따른 우선조달계약을 체결하지 아니할 수 있다.

〈개정 2016. 1. 12., 2017. 7. 26., 2020. 2. 18.〉

1. 제2조의2제1항제1호 단서 또는 같은 항 제2호에 따른 입찰에 참가한 중소기업자가 2인 미만이거나 2인 이상인 경우에도 적격자가 없는 등의 사유로 유찰된 경우
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용역 계약에 대해 비영리법인의 경쟁입찰 참가가 필요하다고 인정되는 경우
   가. 학술, 연구, 조사, 검사, 평가, 개발 등 지적 활동을 통해 정책이나 시책 등의 자문에 제공되는 용역
   나.「초·중등교육법」 제23조제1항에 따른 교육과정 외의 학교 교육활동 위탁용역

다. 「국민건강보험법」 제41조에 따른 요양급여와 관련된 검체검사 위탁용역
라. 「보조금 관리에 관한 법률」에 따른 보조사업자가 보조사업 수행을 위해 위탁하는 용역
마. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 계약 목적을 달성하기 위해 비영리법인의 입찰참가가필요하다고 인정하여 고시하는 용역

3. 다른 법령에서 우선구매대상으로 규정하였거나 수의계약 또는 지명경쟁입찰에 따라 계약할 수 있도록 규정한 물품 또는 용역을 조달하려는 경우
4. 특정한 성능, 기술, 품질 등이 필요한 경우, 그 밖에 이와 유사한 경우로서 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 사유에 해당하여 제2조의2에 따른 우선조달계약 외의 방법으로 계약을 체결하려는 경우

② 공공기관의 장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 우선조달계약 외의 방법으로 조달계약을 체결하려는 경우 그 사유를 입찰공고문에 기재하거나 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」에 따른 국가종합전자조달시스템 또는 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제6조의2제2항에 따른 지정정보처리장치에 입력하여야 한다. 〈신설 2016. 1. 12.〉

2) 중소기업자간 경쟁제품의 지정

법령&지침

중소기업제품 「구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 (시행 2022. 6. 29.) (약칭: 판로지원법)

제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정) ① 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품(이하 "경쟁제품"이라 한다)으로 지정할 수 있다.

제7조(경쟁제품의 계약방법) ① 공공기관의 장은 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁(이하 "중소기업자간 경쟁"이라 한다) 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.

③ 공공기관의 장은 제2항에 따른 계약상대를 결정함에 있어서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업(이하 “소기업”이라 한다)과 「소상공인기본법」제2조에 따른 소상공인(이하 “소상공인”이라 한다)의 공동 수주기회를 확대하기 위하여 5인 이상의 중소기업자로 구성된 공동수급체 중 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 공동수급체에 대하여 우대할 수 있다.

법령&지침

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 (시행 2022. 3. 8.) (약칭: 판로지원법 시행령)

제7조(중소기업자간 경쟁입찰의 예외 등) ① 법 제7조제1항에서 "대통령령으로 정하는 특별한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 〈개정 2013. 5. 6., 2016. 1. 12.〉

1. 이 법과 다른 법률에서 우선구매 대상으로 규정한 중소기업제품이나 수의계약에 따라구매할 수 있도록 규정한 중소기업제품을 구매하는 경우
2. 제8조에 따라 공공기관의 장이 조합이 추천한 소기업 또는 소상공인과 수의계약을 체결하는 경우
3. 중소기업자간 경쟁입찰에 참가한 중소기업자 중 적격자가 없는 등의 사유로 유찰됨에따라 중소기업자간 경쟁입찰 외의 경쟁입찰 방법으로 새로 입찰을 진행하려는 경우
4. 특정한 기술·용역이 필요한 경우 등 공공기관의 특별한 사정으로 인하여 중소기업자간 경쟁입찰 외의 방법으로 구매하려는 경우

② 공공기관의 장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 중소기업자간 경쟁입찰 외의 방법으로 조달계약을 체결하려는 경우 그 사유를 입찰공고문에 기재하거나 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」에 따른 국가종합전자조달시스템 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제6조의2제2항에 따른 지정정보처리장치에 입력하여야 한다. 〈신설 2016. 1. 12.〉

여기서 잠깐!

중소기업자간 경쟁제품 입찰의 참가자격 관련 안내

중소기업자간 경쟁제품의 경우: 금액에 관계없이 "해당 물품 및 용역을 직접 생산하는 중기업, 소기업, 소상공인"이 참여하는 것이 원칙

※ 예외의 경우에는 소기업·소상공인으로 참여할 수 있음

예외) 〈소기업·소상공인으로 제한입찰 가능한 중소기업자간 경쟁제품〉

① 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」제15조제4항 및 별표 1에 해당하는 경우 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(일명: 판로지원법)」제7조의2제1항에 의해 규정한 품목

※「소기업 우선구매 대상제품 지정내역 공고」(중소벤처기업부 공고 제2019-415호)(데스크톱컴퓨터, 일체형 컴퓨터, 교재(인쇄물) 등)

여기서 잠깐!

중소기업자간 경쟁제품 입찰의 참가자격 관련 안내

2. 중소기업자간 경쟁제품 이외의 물품·용역
   - 1억원 미만의 경우: 소기업·소상공인간 제한경쟁입찰
   - 1억원~2.1억원의 경우: 중기업·소기업·소상공인간 제한경쟁입찰
   - 2억원 이상의 경우: 일반경쟁입찰 진행

• 근거법령: 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 및 하위법령

구분		입찰방법(원칙)	참가자격	직접생산확인 필요여부
〈품목기준〉 중소기업자간 경쟁제품	중소기업자간 경쟁제품	제한경쟁 지명경쟁	중소기업 (중기업/소기업/소상공인)	경쟁입찰 금액에 상관없이 필요 수의계약 추정가격 1천만원 이상 필요 추정가격 1천만원 미만 불요
	경쟁제품 중 중소기업벤처기업부장관이 지정한 물품·용역	제한경쟁	소기업·소상공인	
	셋 이상의 소기업·소상공인이 중소기업협동조합과 함께 공동사업을 하여 경쟁제품에 해당하는 물품·용역을 제품화한 경우	제한경쟁	공동사업 참여 소기업·소상공인	
		지명경쟁	조합추천 소기업·소상공인	
〈금액기준〉 중소기업자와의 우선조달계약	추정가격 1억원 미만	제한경쟁	소기업 소상공인	판로지원법에 의한 직접생산확인의무없음
	추정가격 1억원 이상 고시금액 (2.1억원) 미만	제한경쟁	중소기업 (중기업/소기업/소상공인)	
	소기업·소상공인이 중소기업협동조합과 함께 공동사업을 하여 제품화한 물품·용역	제한경쟁	공동사업 참여 소기업·소상공인	
		지명경쟁	조합추천 3인이상 제조 소기업·소상공인	

※ 중소기업자 관련 규정 정리

법규명	관련조항	조문
중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 (판로지원법)	제4조 (구매증대)	② 공공기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품 및 용역(제6조제1항에 따라 중소벤처기업부장관이 지정한 중소기업자간 경쟁 제품은 제외한다)에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 한다.
	제7조 (경쟁제품의 계약방법)	① 공공기관의 장은 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁(이하 "중소기업자간 경쟁"이라 한다) 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다. ② 공공기관의 장은 제1항에 따른 중소기업자간 경쟁입찰에서 적정한 품질과 납품 가격의 안정을 위하여 중소기업자의 계약이행능력을 심사하여 계약상대자를 결정하여야 한다. ~중략
	제9조 (직접생산의 확인 등)	① 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다. 1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 단서 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조제1항 단서에 따라 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자와 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우
중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 (판로지원법 시행령)	제2조의2 (중소기업자와의 우선조달계약)	① 공공기관의 장이 법 제4조제2항에 따라 중소기업자와 우선적으로 체결하여야 하는 조달계약(이하 "우선조달계약"이라 한다)은 다음 각 호의 방법에 따른다. 1. 추정가격(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제2조제1호 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제2조제1호에 따른 추정가격을 말한다. 이하 같다)이 1억 원미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는 「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인(법 제33조제1항에 따라 중소기업자로 보는 법인 또는 단체 중 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 기준에 해당하는 법인 또는 단체를 포함하며, 이하 "소기업 또는 소상공인"이라 한다) 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다. 다만, 입찰에 참가한 소기업 또는 소상공인이 2인 미만이거나 2인 이상이더라도 적격자가 없는 등의 사유로 유찰(流札)된 경우에는 중소기업자(법 제2조제1호나목의 자는 제외한다. 이하 이 조 및 제2조의3에서 같다) 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결할 수 있다. 2. 추정가격이 1억 원 이상으로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제4조제1항에 따라 기획재정부장관이 고시하는 금액 미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는 중소기업자 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령	제25조 제1항 제5호 다목	다. 추정가격이 2천만 원 초과 5천만 원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인 외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.

여기서 잠깐!

판로지원법령상 우선조달계약 대상 및 입찰방법

우선조달계약대상	입찰방법
추정가격 1억원 미만 물품·용역*	소기업 또는 소상공인 간 제한경쟁입찰(의무) ※ 단, 입찰참가자가 2인 미만이거나 유찰된 경우, 소기업자간 제한 경쟁 입찰 가능
추정가격 1억원 이상 고시금액(2.1억원) 미만 물품·용역	중소기업자 간 제한경쟁입찰 가능

주: 지방계약법 시행령 제25조제1항제5호 다목에 따르면, 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 소기업 또는 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매 및 용역계약은 수의계약에 의할수 있도록 되어 있으므로 사실상 제한 경쟁입찰 대상은 5천만원 초과 1억원 미만임

여기서 잠깐!

중소기업자와 우선조달계약을 체결하지 않는 경우

입찰에 참가한 중소기업자가 2인 미만이거나 2인 이상인 경우에도 적격자가 없는 등의 사유로 유찰된 경우

- 학술 연구 등을 위한 용역계약을 비영리법인과 체결하려는 경우
- 다른 법령에서 우선구매대상으로 규정하였거나 수의계약 또는 지명경쟁입찰에 따라 계약할 수 있도록 규정한 물품 또는 용역을 조달하려는 경우
- 특정한 성능, 기술, 품질 등이 필요한 경우, 그 밖에 이와 유사한 경우로서 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 사유에 해당하여 제2조의2에 따른 우선조달계약 외에 방법으로 계약을 체결하려는 경우

※ 우선조달계약 외의 방법으로 조달계약을 체결하려는 경우 그 사유를 입찰공고문에 기재하거나 나라장터 또는 지방계약법 시행령 제6조의2 제2항에 따른 지정정보처리장치에 입력하여야 한다.

마. 물품선정위원회(★ 시·도교육청 자체 지침 준수)

1) 주요내용

- 물품 추정가격 천만원 회 납품 총액 기준 이상 구매 시 적용
  (단 식자재, 소모품, 정형화된 규격 등 선정위원회 심의가 필요없다고 학교장이 판단하는 경우)생략 가능
- 5인 ~ 7인 이내 구성 간사는 해당사업 담당자가 됨
- 교직원 중에서 구성하되 필요시 외부위원 학부모 운영위원 전문가 등 위촉 가능하며 기관장 학교장 은 제외

  ※ 기관(학교) 규모에 따라 인원 증감 가능
- 위원장은 호선하고 사업부서 담당자는 위원회에 간사로 참여

  ※ 간사는 평가위원 참여 불가

2) 선정기준

- 의무구매 및 우선구매 물품에 대해 가점 또는 우선순위 부여
- 평가표에 의한 평가 실시

3) 선정 절차

- 물품선정위원회 선정절차 과정이 투명하도록 회의록을 작성하여 전자문서등록 후 지출결의서에 첨부
- 품질 성능 또는 효율 등이 일정수준 이상 비슷한 개이상 업체를 선정하여 평가 실시 단 부득이하게 개이하로 평가를 실시해야 할 경우 회의록에 타당한 사유를 기재하여 평가 실시

8 물품 제조·구매 계약의 방법

가. 수의계약

1인견적 제출가능	• 계약상대자를 입찰에 의하지 않고 견적받아 결정 • 지정정보처리장치에 의하지 않고 수의계약 가능 • 견적가격을 거래실례가격, 감정가격 등과 비교하여 가장 경제적인 가격으로 최종 계약금액을 결정 • 대상: 물품 추정가격 2천만원 이하(다만, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등과 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하)
2인견적 제출가능	• 견적을 받을 시에는 시행령 제30조제2항에 따라 지정정보처리장치를 이용함이 원칙(수의계약 안내공고 필요) • 견적가격이 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상인 자 중 최저가격을 제출한 자부터 수의계약 배제사유에 해당되지 아니하는 자를 계약상대자로 결정 • 대상: 물품 추정가격 5천만원 이하 • 2인 이상 지정정보처리장치 이용 시 낙찰하한율(물품)

구분	추정가격 2천만원 이하	추정가격 2천만원 초과 추정가격 5천만원 이하
낙찰하한율	90%	88% (단, 간행물은 90%이상, 도서정가의 90%이하 견적시 무효처리)

법령&지침

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」[행정안전부 고시 제2022-46호,(2022.7.1.)]

제2조(특례 적용기간) 영 제25조제3항, 제26조제3항, 제37조제1항, 제51조제1항제1호·제2호 및 제5항, 제64조제1항, 제67조제1항에 따른 특례 적용기간은 이 규정을 고시한 날부터 2022년 12월 31일까지로 한다.

※ 수의계약 관련 규정 정리

법규명	관련조항	조문
지방계약법 시행령	제25조 제1항 제5호	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약 나. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 다. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업「또는 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인 외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다. 라. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 마. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 다음의어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 3)부터 6)까지에 해당하는 기업 또는 조합의 경우에는 행정안전부장관이 정하여 고시하는 취약계층 고용비율을 충족하여야 한다. 1)「여성기업지원에 관한 법률」제2조제1호에 따른 여성기업 2)「장애인기업활동 촉진법」제2조제2호에 따른 장애인기업 3)「사회적기업 육성법」제2조제1호에 따른 사회적기업 4)「협동조합 기본법」제2조제3호에 따른 사회적협동조합 5)「국민기초생활 보장법」제18조에 따른 자활기업 6)「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업으로서 행정안전부장관이 정하는 기준에 적합한 기업
	제26조 제1항	① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제19조제2항에 따라 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

법규명	관련조항	조문
지방계약법 시행규칙	제33조 제1항	① 영 제30조제4항에 따라 수의계약 체결 시 견적서 제출을 생략할 수 있는 경우는 다음 각 호의 경우로 한다. 2. 추정가격이 100만원 미만인 물품의 제조·구매·임차 및 용역계약을 체결하는 경우 3. 추정가격이 100만원 미만인 물품을 「여신전문금융업법」에 따른 신용카드로 구매하는 경우
판로지원법 시행령	제8조	① 공공기관의 장은 제2항에 따라 조합이 추천하는 소기업 또는소상공인과 수의계약을 체결할 수 있다. ② 공공기관의 장은 경쟁제품에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에서 정한 사유에 따라 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 조합에 계약이행능력이 있고 구매조건에 맞는 소기업 또는 소상공인의 추천을 요청할 수 있다. 2. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제5호
중소기업제품 공공구매제도 운영요령	제21조의2	① 공공기관이 영 제8조에 따라 조합으로부터 소액수의계약 대상업체를 추천받으려는 경우에는 구매정보망에 설치된 소액수의계약 추천시스템을 추천시스템을 통하여 요청하여야 한다. ② 공공기관은 제1항에 따라 소액수의계약 대상 업체의 추천을 요청할 때에는 해당 제품 명칭 및 추천기준, 추정가격, 추천요청 조합 명칭, 추천업체 수, 업체의 신청기간, 조합의 추천기한 등 추천에 필요한 사항을 소액수의계약 추천시스템에 입력하여야 한다. 다만, 조합의 추천기한은 조합이 참여업체의 자격요건 등을 검토할 수 있도록 업체의 신청기간에 2일(토요일, 일요일 및 법정공휴일은 산입하지 아니한다)의 검토기간을 더하여 정한 날까지로 한다.

나. 입찰

1) 일반입찰

금액기준 및 주요내용	입찰서 제출방법	규정
추정가격 5억 원 이상 - 당해 목적물의 제조·공급에 필요한 시설 및 점포를 소유하고 있고, 관련 법령에 의해 등록 등을 받은 업체 참가	지정정보처리장치	• 지방계약법 제8조 • 지방계약법 시행령 제16조

2) 제한입찰

금액기준 및 주요내용	입찰서 제출방법	규정
추정가격 5천만원 초과 5억원 미만 - 계약의 목적을 효과적으로 달성하기 위하여 일정한 기준을 충족하는 업체로 참가 제한 • 제한의 유형 및 형태(물품입찰기준)	지정정보처리장치	• 지방계약법 시행령 제20조 및 같은 법 시행규칙 제25조 • 계약집행기준 제4장 (제한입찰의 범위와 구분)

제한의 종류	제한요건
실적제한	추정가격 2.1억원 이상 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조
기술제한	특수한 기술이 요구되는 물품제조
지역제한	추정가격 5억원 미만
설비제한	특수한 설비가 요구되는 물품제조
물품납품능력	특수한 성능·품질이 요구되는 물품 구매
중소기업자	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제4조에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 하는 경우 및 같은 법 제6조 중소벤처기업부장관이 지정·고시한 물품을 제조·구매하는 경우
소기업·소상공인	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조의2제2항제1호에 따른 제한경쟁입찰 방법에 따라 물품 제조·구매 계약을 체결하는 경우에는 같은 항에 따른 공동사업에 참여한 소기업 또는 소상공인(해당 물품 등을 납품할 수 있는 소기업 또는 소상공인)

3) 2단계 입찰

구분	2단계 입찰	
	① 2단계 입찰	② 규격·가격 동시입찰
근거	「지방계약법 시행령」 제18조제1항, 제2항	「지방계약법 시행령」 제18조제3항, 제5항
입찰절차	규격입찰 결과 적격자만 한정하여 가격입찰서 제출	규격입찰서와 가격입찰서를 동시에 제출 적격자의 가격입찰서만 개봉(부적격자 제외)* ※ 적격자가 1인일지라도 가격개찰
규격평가	배점한도는 정량평가 30점(이상), 정성평가 70점(이하)으로 평가결과 합산점수 80점 이상인 자 모두를 적격자로 결정(5개 업체 이상 권장)	
낙찰자선정	규격입찰 결과 적격자 중 최저가격 입찰자	

* 가격개찰서를 개봉하여 예정가격 이하로 입찰한 경우로서 적격자인 경우 낙찰자로 결정(「지방계약법 시행규칙」 제46조제2항)

9 금액별 계약방법 및 낙찰자 결정

가. 일반물품(추정가격)

구분	1천만원 이하	1천만원 초과~5천만원 이하	5천만원 초과
일반물품	1인 수기견적 가능 2인이상 전자견적 또는 입찰	2인이상 전자견적 입찰(일반, 제한, 2단계 등)	입찰 (일반, 제한, 2단계 등)

나. 조달물품

구분	5천만원 미만	5천만원 이상
3자단가계약 물품	납품 요구	
다수공급자계약 물품	납품 요구	다수공급자 2단계경쟁

※ 단, 중소기업자간 경쟁물품은 1억원 이상

여기서 잠깐!

기간, 소수점 계산 방법

- 기간, 소수점 계산의 기본원칙
  - 지방계약법령에 기간계산에 관한 일반원칙을 정하고 있지 않으므로 민법상의 기간에 관한 규정 준용
  - 소수점 계산방법은 특히 적격심사과정에서 문제가 되며, 세부적인 계산법은 적격심사기준에서 규정하고 있음
- 기간 계산(민법상)
  - 민법규정(제1편 제6장 기간)

조문	내용
제155조(본장의 적용범위)	기간의 계산은 법령, 재판상의 처분 또는 법률행위에 다른 정한 바가 없으면 본장의 규정에 의한다.
제156조(기간의 기산점)	기간을 시, 분, 초로 정한 때에는 즉시로부터 기산한다.
제157조(기간의 기산점)	기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 그러나 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다.
제158조(연령의 기산점)	연령계산에는 출생일을 산입한다.
제159조(기간의 만료점)	기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다.

조문	내용
제160조(역에 의한 계산)	① 기간을 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다. ② 주, 월 또는 연의 처음으로부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 주, 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다. ③ 월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다
제161조 (공휴일 등과 기간의 만료점)	기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 다음 날로 만료한다.

- 지방계약법령상 기간계산 등
  - 입찰공고시기(지방계약법 시행령 제35조제1항)
    입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일 전에 입찰공고
    예) 입찰일이 '22. 7. 10.일 경우 입찰공고시점은 '22. 7. 2.일임
    (입찰공고일 1일 + 공고기간 7일 + 입찰일 1일 = 9일)

10 다수 공급자 계약

가. 개념

- 다수공급자 계약이란 조달청이 각 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 구매할 때 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에 품질 성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 인 이상을 계약 상대자로 체결하는 계약임

나. 다수공급자계약과 제3자 단가계약의 개념(조달사업법에 따른 계약방법의 특례)

구분	다수공급자	제3자 단가계약
개념	조달청이 각 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 구매할 때 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약 상대자로 하여 공급계약을 체결하는 계약방법	조달청이 각 수요기관에서 공통적으로 소요되는 물품에 대해 단가계약을 체결하고, 수요기관은 계약된 단가로 납품요구하여 조달받는 계약방법
근거법령 및 관련규정	「조달사업법 시행령」제7조의2 「다수공급자계약 업무처리규정」 「다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준」	「조달사업법 시행령」제7조 「지방계약법」제26조, 시행령 제80조

여기서 잠깐!

제3자 단가계약과 다수공급자계약의 차이점

제3자 단가계약은 입찰을 통해 1개 품목에 1개 업체를 선정하여 계약하는 반면, 다수공급자계약은 입찰참가자격에 대한 적격성 심사를 통과한 모든 업체와 계약한다는 점이 다름(다수공급자계약은 제3자 단가계약의 한 유형)

다. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁

1) 관련법령

관련법령	• 「조달사업에 관한 법률」제5조 및 같은 법 시행령 제13조 • 물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리 기준(조달청고시 제2021-5호)
대상	• 옵션품목을 제외한 물품에 대하여 물품분류번호(8자리)와 세부품명이 동일하여야 함 • 다수공급자 수요물자의 1회 납품요구금액이 30일 이내에 5천만원(중기간 경쟁제품은 1억원) 이상인 경우 실시 • 가구류의 경우는 세부품명이 2개 이상일 경우에도 실시 • 나라장터 종합쇼핑몰에서 별도로 정한 수요물자는 제외(레미콘, 철근 등)
방법	• 5인 이상의 계약상대자로부터 제안서를 제출하도록 함. 종합쇼핑몰시스템이 동일 세부품명의 추가 2인을 제안요청 대상자로 자동 선정 • 동일 세부품명 내에서 계약상대자가 15인 이상일 경우 나라장터종합쇼핑몰에서 제공하는 자동선정 방식으로 제안요청대상자 선정 가능 • 요구 규격에 적합하고 계약가격이 수요기관 예산범위 이내인 계약상대자가 2인 이상, 5인 미만으로도 제안요청이 가능(사유서 제출 필요, 예: 규격과 사양이 일치하는 업체가 2곳뿐임) • 가구류에 대해서는 구매하고자 하는 세부품명이 2개 이상인 경우 2단계경쟁 이전에 개별업체 외에 공동 수급체를 구성하여 제안서를 제출할 수 있도록 하여야 함(공고실시) • 제안요청 마감일 전에는 제안요청을 취소할 수 있으나 제안요청대상자들에게 취소 사유를 통보하고 국가종합전자조달시스템에 사유를 등록하여야 함
선정기준	• 종합평가방식 • 표준평가방식 ※ 중소기업간 경쟁물품은 현재 계약단가의 10%초과 인하 불가하며, 종합평가방식 또는 표준평가방식으로 납품대상 업체 선정

여기서 잠깐!

회계연도말 등 미상계금 발생 시 처리방법

다수공급자계약 2단계 경쟁은 '다수공급자계약 물품'에 한하여 2단계 경쟁을 실시하는 것으로, 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제7조에 따른 제3자를 위한 단가계약물품(3자단가계약 물품)은 2단계 경쟁을 거치지 아니하고 구매 가능(단, 물품(통합)선정위원회를 구성하여, 사업의 목적, 사업내용, 규격 등을 검토·선정함으로써 투명한 업체선정 및 효율적인 물품을 구입하여야 할 것임)

※ 단, 조달물품과 규격이 상이하고, 수요기관 특수한 사정상 입찰로 진행하여 구입할 경우가 발생한다면 지정정보처리장치(G2B, S2B)를 이용하여 2인 이상 전자견적 제출방식 또는 입찰을 실시하여 구매가능

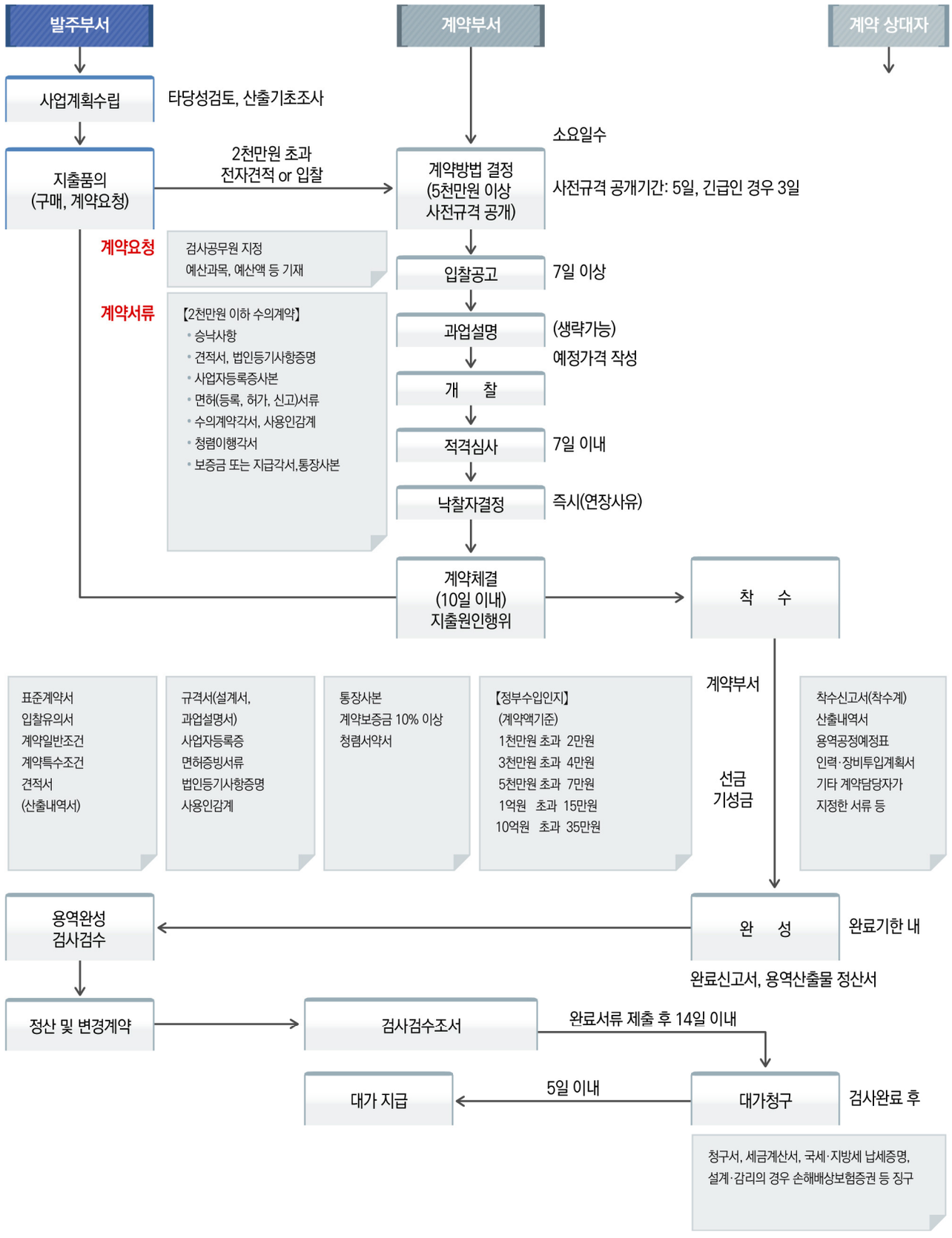
2) 다수공급자계약(MAS) 2단계경쟁 업무절차(예시)

구매계획 수립	• 구매계획수립[사업부서] • 물품선정위원회 개최
제안요청 및 평가	• 제안요청(나라장터 종합쇼핑몰) ※ 메인화면→ 개 이상 업체 물품 장바구니 담기→ 제안요청함 담기→ 제안요청함 생성→ 종합쇼핑몰이 자동선정한 2개 업체 물품에 대한 수용여부 결정→ 제안요청서 작성→ 업체 요청서 전송 • 제안서평가 ※ 메인화면→ 제안서평가→ 제안요청평가결과입력→ 평가결과 저장→평가완료 [참고] 다수공급자계약 2단계경쟁 나라장터 종합쇼핑몰 업무처리 절차 참조
물품구입 및 검사검수	• 제안서 평가결과에 따른 납품대상업체 선정 • 물품구매진행: 선정물품 장바구니 담기 → 주문서작성 → 송신 → 물품조달요청응답서 접수 • 납품완료에 따른 검사검수: 검사검수요청서 접수 → 물품검사검수 → 물품 출납 및 영수증 발송
대가지급	• 검사완료 후 계약상대자로부터 세금계산서 및 대금청구서 접수 • 청구일로부터 5일(토요일, 공휴일 제외)이내 대가 지급

※ 일반물품 5천만원 이상, 중기간 경쟁제품 1억원 이상일 경우 2단계 경쟁(MAS) 계약

06 제6절 용역계약

1 용역계약 흐름도



2 용역의 정의

- 물질적 재화의 생산이나 소비에 필요한 노무, 즉 재물의 형태를 취하지 않고 생산과 소비에 필요한 노무나 노력, 서비스 등을 제공하는 일

3 용역의 종류

가. 기술용역

종류	업무내용	
건설기술용역	• 건설기술용역: 위탁을 받아 건설기술에 관한 다음의 역무를 수행하는 것 • 업무내용 - 건설공사에 관한 계획·조사·설계(건축설계는 제외)·설계감리 및 안전성검토 - 시설물의 검사·관리 및 운용 - 건설공사에 관한 시험·평가·자문 및 지도 - 건설공사의 감리 등 • 근거:「건설기술진흥법」제2조	
엔지니어링 활동사업	• 엔지니어링 활동: 과학기술의 지식을 응용하여 수행하는 사업이나 시설물에 관한 다음의 어느 하나에 해당하는 활동 • 업무내용 - 연구, 기획, 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 감리, 시험운전, 평가, 검사 - 안전성 검토, 관리, 매뉴얼 작성, 자문, 지도, 유지 또는 보수 - 위의 활동에 대한 사업관리 - 설계의 경제성 및 기능성 검토 - 시스템의 분석 및 관리 • 근거:「엔지니어링사업 진흥법」 제2조	
건축사법에 따른 설계 및 공사감리	설계	• 자기 책임 하에(보조자의 조력을 받는 경우 포함) 건축물의 건축·대수선, 건축설비의 설치 또는 공작물의 축조를 위한 도면·구조계획서, 공사시방서, 건축설비계산관계서류, 토질 및 지질 관계 서류, 그 밖의 공사에 필요한 서류(이하, "설계도서"라 함)를 작성하고 그 설계도서에서 의도한 바를 해설하며 지도·자문하는 행위 • 근거:「건축사법」 제2조
	감리	• 자기 책임 하에(보조자의 조력을 받을 경우 포함) 「건축법」에 따라 건축물·건축설비 또는 공작물이 설계도서의 내용대로 시공되는지를 확인하고 품질관리·공사관리 및 안전관리 등에 대하여 지도·감독하는 행위 • 근거:「건축사법」 제2조
그 밖의 기술용역	• 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사에 관한 조사·설계·감리·사업관리 및 유지관리 • 「소방시설공사업법」에 따른 설계·감리(동법 제2조제1호 가목 및 다목) • 「주택법」에 따른 주택의 감리(동법 제24조제1항) • 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」에 따른 측량 • 그 밖에 이에 준하는 용역	

나. 학술용역

- 학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역

종류	업무내용
위탁형	• 용역계약을 체결한 계약상대자가 자기 책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역 결과보고서 형태로 제출하는 방식
공동연구형	• 용역계약을 체결한 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식
자문형	• 용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식

다. 일반용역

- 기술용역 및 학술용역 이외의 용역

구분		업무내용
시설분야용역	청소용역	• 공공용 또는 공중이 이용하는 건축물·시설물과 옥·내외 부대시설 등의 청결유지와 실내 공기정화를 위한 청소 등을 대행하는 영업
	시설(물)경비 용역	• 국가 중요시설, 산업시설, 공공시설, 사무소, 흥행장, 주택, 창고, 주차장, 행사장, 유원지, 항공기, 차량 기타 경비를 필요로 하는 시설및 장소에서의 도난·화재 기타 혼잡 등으로 인한 위험발생을 방지하는 업무의 전부 또는 일부를 대행하는 영업
	시설(물) 관리용역	• 공공용 또는 공중이 이용하는 시설물의 본체와 동 부속시설물(소방, 배전, 공조, 급·배수시설 등)에 대한 운전, 점검 및 유지보수와 에너지의 적정공급 등 효율적 관리를 통해 시설물 이용자 및 주변 일반 주민들에게 안전하며 경제적인 시설환경을 조성하는 업무의 전부 또는 일부를 대행하는 영업
정보통신관련 용역		• 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활동과 이에 관련되는 기기·기술·역무 기타 정보화를 촉진하기 위한 일련의 수단을 도급받아 대행하는 영업 • 관련 장비의 유지보수용역과 소프트웨어 관련 사업으로 구분
소프트웨어 용역		• 기획재정부 계약예규 용역계약일반조건 제49조제1호에 따른 용역을 말한다. 단,「소프트웨어산업 진흥법」 제2조4호에 따른 소프트웨어사업자를 필요로 하는 용역을 포함하여야 한다.
폐기물처리 용역		• 쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 폐알카리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 산업활동에 필요하지 아니하게 된 물질(폐기물)을 폐기물관리법 제25조에 의한 환경부장관 또는 시·도지사의 '폐기물처리업' 허가를 받은 '폐기물처리업자'가 폐기물을 수집, 운반, 보관, 재활용, 처분(소각, 중화, 파쇄, 고형화 등) 등의 방법으로 처리하는 영업
육상 운송 용역		• 육상운송장비(궤도차량 및 고정식 장비 제외)를 이용하여 인원 또는 화물을 운송하는 업무를 도급받아 대행하는 영업(운전자가 딸린 육상운송장비의 임대활동을 포함)으로서 운송, 배송, 여행, 연수 용역 및 이에 준하는 용역

※ 조달청 일반용역 적격심사 세부기준 제2조(정의)

4 학교의 주요 용역계약

구분	용역 종류
보안	• 기계경비용역, 유인경비용역
시설유지보수	• 컴퓨터유지보수, 학내망유지보수, 복사기유지보수, 청소용품(화장실 등), 시스템에어컨 유지보수, 학내 교내소독 • 전기안전관리·승강기 안전관리·소방시설관리 • 물탱크 청소·정화조 청소
폐기물처리 용역	• 폐기물처리용역·건설폐기물처리용역
급식관련	• 급식실 보일러 유지보수, 정수기 유지보수, 음식물폐기물, 폐식용유 운반처리, 급식 배식 및 운반용역
여행관련	• 차량임차(현장학습, 수련활동, 직원연수 등) • 숙박업체 계약(수련활동, 소규모테마형 교육여행) • 소규모테마형교육여행 패키지
교육관련	• 민간참여 컴퓨터 교육 • 방과후업체 위탁 프로그램(위탁영어 등)

5 용역 관련 적용 법령

종류	소관부처	법령
법률 대통령령 행정안전부령	행정안전부	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 • 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 • 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙
행정안전부예규	행정안전부	• 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 • 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준
법률 대통령령 중소벤처기업부령	중소벤처기업부	• 중소기업제품 및 판로지원에 관한 법률 • 중소기업제품 및 판로지원에 관한 법률 시행령 • 중소기업제품 및 판로지원에 관한 법률 시행규칙
조달청공고 (행정규칙)	조달청	• 조달청 일반용역 적격심사 기준
법률 대통령령 환경부령	환경부	• 폐기물관리법 • 폐기물관리법 시행령 • 폐기물관리법 시행규칙
법률 대통령령 행정안전부령	행정안전부	• 승강기 안전관리법 • 승강기 안전관리법 시행령 • 승강기 안전관리법 시행규칙
법률 대통령령 행정안전부령	소방청	• 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 • 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 • 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙
법률 대통령령 행정안전부령	경찰청	• 경비업법 • 경비업법 시행령 • 경비업법 시행규칙
법률 대통령령 산업통상자원부령	산업통상자원부	• 전기사업법 • 전기사업법 시행령 • 전기사업법 시행규칙

6 용역계약의 방법

가. 일반입찰

법령&지침

「지방계약법」

제9조(계약의 방법) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명(指名)하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.

제13조(낙찰자 결정) ① 지방자치단체 수입의 원인이 되는 입찰에서는 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 한다. 다만, 계약의 목적, 입찰가격 및 수량 등을 고려하여 대통령령으로 기준을 정한 경우에는 그에 따른다.

② 지방자치단체 재정지출의 부담이 되는 입찰에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 입찰자를 낙찰자로 한다.

1. 최저가격으로 입찰한 자. 다만, 최저가격으로 입찰한 자 중 계약이행능력 또는 입찰금액의 적정성을 심사하여 낙찰자를 결정할 수 있다

법령&지침

「지방계약법 시행령」

제42조(재정지출의 부담이 되는 입찰에서의 낙찰자 결정) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 재정지출의 부담이 되는 입찰에 있어서는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 호에 따라 낙찰자를 결정한다.

여기서 잠깐!

용역의 구매규격 사전 공개

- 근거: 「지방계약법」 제9조의2(구매규격 사전공개),「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제1항
- 공개대상: 입찰방법에 따라 경쟁에 부치고자 하는 용역계약, 추정가격이 5천만원 미만일 경우 사전공개 생략
- 공개방법 및 기간: 지정정보처리장치를 통해 5일간(긴급할 경우 3일) 공개
- 공개내용: 과업지시서, 제안요청서 등

나. 제한입찰

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제4장 제한입찰 운영요령

제한의 종류	계약목적물	제한요건	비고
해당 계약목적물과 동일한 종류의 실적으로 제한	용역	• 추정가격 2.1억원 이상 특수한 기술이 요구되는 용역	• 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 1/3이내 단, 계약목적물의 특성, 안전성, 난이도 등 고려 규모 또는 양의 1/3 이상 1배 범위에서 최소실적기준 정할 수 있음 • 해당 계약목적물의 금액의 1배 이내
기술보유상황으로 제한	용역	• 특수한 기술이 요구되는 물품제조· 용역	
지역제한	용역	• 행정안전부장관이 고시한 고시금액 미만 시·도(세종시 제외) 일반용역·물품 • 추정가격 5억원미만 세종시·시·군·구일반용역 • 기획재정부장관이 고시한 고시금액 미만 건설기술용역 • 추정가격 1.5억원미만 안전점검 및 정밀안전진단용역 ※ 입찰자가 법인인 경우 법인은 법인등기부상 본점 소재지 기준, 개인사업자는 사업자등록증, 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련 서류의 사업장 소재지 기준 - 다만, 개인사업자가 사업장 소재지는 다르지만 사업의 종류가 동일한 복수의 사업자등록증을 보유하고 있는 경우 : 해당 개인사업자가 그 중 한 곳을 지정한 사업장 소재지를 주된 영업소로 봄	입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약체결일 까지 주된 영업소가 납품소재지를 관할하는 시·도에 있어야 함
벤처기업, 소상공인, 소기업, 중소기업창업자	용역	• 추정가격 1억원 미만 물품 또는 용역을 제조·구매 계약을 체결하는 경우에는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인, 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는「중소기업창업 지원법」 제2조제2호에 따른 창업자 • 추정가격이 기획재정부장관이 고시하는 금액 미만 추정가격 1억원 이상인 물품 또는 용역을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자	

※ 제한의 기본원칙

1. 계약목적물의 난이도, 규모의 대소, 수급상황 등을 적정하게 고려하여 제한의 범위를 정한다.
2. 다음 각 호 중 2개 항목 이상을 중복적으로 제한할 수 없다.

① 동일실적 ② 기술의 보유상황 ③ 시공능력평가액 제한 ④ 지역제한 ⑤ 설비제한 ⑥ 유자격자 명부에 따른 제한 ⑦ 물품의 납품능력 ⑧ 중소기업자 ⑨ 벤처기업 ⑩ 소상공인 ⑪ 소기업⑫ 중소기업창업자

〈예외〉 특수한 기술이나 공법이 요구되는 공사(별표 1에 해당하는 공사)의 ④와 ①, ④과 ② 또는 ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫와 각 호의 어느 하나와는 중복하여 제한할 수 있다.

[예시] 중소기업자+동일실적, 중소기업자+기술의 보유상황, 중소기업자+지역제한, 중소기업자+설비제한 등]

3. 지역제한 입찰을 하는 경우에는 공사의 현장·물품의 납품지·용역의 최종결과물 납품지(감리용역 등 현장과 밀접한 관련이 있는 경우에는 해당 용역의 현장)가 소재하는 시·도의 관할구역 안에 있는 법인등기부상 본점이 있는 자(개인사업자인 경우 해당사업에 관한 사업자 등록증이나 관련법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련서류의 사업장 소재지를 말한다)로 입찰참가자격을 제한하여야 한다.

다. 2단계입찰

- 1단계로 규격입찰 심사 후 적격자에 한해 2단계 계약입찰서를 제출시켜 최저가낙찰자로 계약상대자를 결정하는 계약방법

법령&지침

「지방계약법 시행령」

제18조(2단계 입찰) 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란하거나 그 밖에 계약의특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 ① 규격입찰 또는 기술입찰(제안성평가)을 실시한후 ②가격입찰을 실시할 수 있다.

※ 규격·기술 입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시하는 것이 원칙이나, 필요한 경우 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있으며, 이 경우 기술입찰 개찰 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰한다.

제35조(입찰공고의 시기) ⑤ 제18조에 따른 규격입찰이나 기술입찰, 제43조와 제44조에 따른 협상에 의한 계약 또는 제44조의2에 따른 경쟁적 대화방식에 의한 계약의 경우에는 제1항에도 불구하고 규격·기술 입찰서 또는 제안서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간 전에 공고하여야 한다.

1. 추정가격이 1억원 미만인 경우 10일
2. 추정가격이 1억원 이상 10억원 미만인 경우 20일
3. 추정가격이 10억원 이상인 경우 40일

⑥ 제5항에도 불구하고 제18조에 따른 규격입찰이나 기술입찰, 제43조와 제44조에 따른협상에 의한 계약 또는 제44조의2에 따른 경쟁적 대화방식에 의한 계약이 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있다.

1. 제19조제2항에 따른 재공고입찰의 경우
2. 국가 또는 지방자치단체의 재정정책상 예산의 조기집행을 위하여 필요한 경우
3. 국가사업 또는 지방자치단체의 다른 사업과 연계되어 사업의 일정조정을 위하여 불가피한 경우
4. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해 예방·복구 등을 위하여 필요한 경우

시행령 제42조제1항제3호 제18조에 따른 입찰의 경우에는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다.

제18조의1(2단계 입찰의 제외대상)

1. 청소용역
2. 검침(檢針)용역
3. 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역
4. 행사보조 등 인력지원용역
5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지와 유사한 용역으로서 행정안전부장관이 정하는 용역

여기서 잠깐!

2단계 입찰 비교

2단계 입찰	규격·가격(분리) 동시 입찰
• 규격(기술) 입찰 ⇒ 가격입찰 실시	• 규격(기술) 입찰과 가격입찰 동시 실시
• 규격(기술) 입찰자 2인 이상 유효한 입찰 • 예정가격 이하 최저가 낙찰	• 규격(기술) 입찰자 2인이상 유효한 입찰 • 가격입찰 1인 이상 • 예정가격 이하 최저가 낙찰
• 규격(기술) 입찰 개찰 결과 적격자로 확정된 자에게만 가격 입찰 참가 자격 부여 • 규격(기술) 적격자가 2인 이상이어야 가격입찰 개찰 가능 ※ 각 단계별 2인 이상이어야만 유효한 입찰	• 규격(기술) 입찰 개찰 결과 적격자로 확정된 자 한정하여 가격입찰 개찰 • 규격(기술) 적격자가 1인일 때에도 가격입찰서를 개봉하여 적격자인 경우에는 낙찰자 결정 가능 ※「지방계약법 시행규칙」제46조제2항
	• 가격입찰서를 개찰한 결과 낙찰자를 결정할 수 없는 경우로서 규격적격자 또는 기술적격자가 2인 이상인 경우에는 그 규격적격자 또는 기술적격자로 하여금 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있다. ※ 지방계약법 시행령 제18조제5항

라. 수의계약

구분	유형	종합공사	전문공사	전기 등 그 밖의 공사	용역·물품·기타	견적서 제출방법
2인 이상 견적 제출	금액 기준	추정가격 2억원 이하 *'22.12.31. 한시적 4억원 이하	추정가격 1억원 이하 *'22.12.31. 한시적 2억원 이하	추정가격 8천만원 이하 *'22.12.31. 한시적 1억6천만원 이하	추정가격 5천만원 이하 *'22.12.31. 한시적 1억원 이하	• 지정정보처리장치에 의함 • 예외: 제4절 참고
1인 견적 제출 가능	금액기준	• 추정가격 2천만원 이하 • 다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하, 다만 3.부터 6.까지에 해당하는 기업 또는 조합의 경우에는 취약계층 고용비율 30%이상인 경우만 해당 1.「여성기업지원에 관한 법률」 제2제1호에 따른 여성기업 2.「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업 3.「사회적기업 육성법 제2조제1호에 따른 사회적기업 4.「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합 5.「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 6.「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제9호에 따른 마을기업으로서 「마을기업 육성사업 시행 지침」에 적합한 기업 」				• 지정정보처리장치에 의하지 않을 수 있음
	하자 곤란 등	• 하자구분 곤란, 혼잡, 마감공사 및 특허공법 등에 따른 수의계약(시행령 제25조제1항제4호 가·나·다·마목)				
	천재지변 등	• 천재지변, 감염병의 발생 및 유행, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사 등 입찰에 부칠 장치에 의 여유가 없는 경우 등(시행령 제25조제1항제1호~제3호, 제4호 라목 · 바~하목, 제6호~제8호) • 계약을 해제 · 해지한 경우(시행령 제27조) • 재공고입찰 결과 입찰이 성립하지 아니 하거나 낙찰자가 없는 경우(시행령 제26조제1항) • 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출받았으나 견적서 제출자가 1인뿐인 경우로서 다시 견적서를 제출 받더라도 견적서 제출자가 1인뿐일 것으로 명백히 예상 되는 경우(시행령 제30조 제1항 제3호)				• 지정정보처리장치에 의하지 않을 수 있음

※ 견적서 제출방법: 직접제출, 팩스, 이메일, 지정정보 처리장치 등

마. 협상에 의한 계약

※ 계약체결 방법

「가격입찰서+제안서」제출 → 제안서 평가 → 가격점수(10점) + 제안서평가점수(90점)를 합산한 점수가 높은 자부터 우선협상→협상완료→계약체결→계약이행→대가지급→용역 결과물의 활용

- 협상에 의한 계약

  「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조제8항과 제44조제2항에 따라 전문성, 기술성, 창의성, 예술성, 안전성 등이 요구되는 물품, 용역 계약과, 같은 법 시행령 제44조제1항에 따른 지식기반사업의 경우 제안서를 제출받아 평가한 후협상절차를 통하여 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 방법

- 관련규정

  - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조, 제44조
  - 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」제5장 협상에 의한 계약체결기준(행정안전부 예규 제198호, 2022. 1. 7.)

- ★시·도교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성·운영에 관한 규칙 참고

- 적용대상
  - 시행령 제43조제1항에 따른 전문성, 기술성, 창의성, 예술성, 안전성 등이 요구되는 등의 학술연구용역
  - 시행령 제44조제1항에 따른 지식기반사업 등

- 제안서 기술능력평가 절차

업무구분	추진과정	추진사항
사업계획 수립 (사업부서)	사업계획수립	• 소요예산 조사 및 사업계획 수립 • 과업지시서, 제안요청서 작성(평가배점 등)
일상감사 의뢰 (사업부서)	일상감사의뢰	• 소요예산 조사 및 사업계획 수립 • 과업지시서, 제안요청서 작성(평가배점 등)
집행품의 (사업부서)	집행품의	• 소요예산 조사 및 사업계획 수립 • 과업지시서, 제안요청서 작성(평가배점 등)
구매규격 사전공개 (계약부서	구매규격 사전공개	• 추정가격 5천만원 이상 나라장터(G2B) 5일간 공개(긴급 3일) • 업체에서 의견제출 시 사업부서에서는 의견 반영여부를 결정하고 나라장터에 게시(의견을 반영할 경우 과업지시서 등 수정)
기초금액 결정 (재무관)	원가·기초 금액검토	• 거래실례가격, 원가계산에 의한 가격, 감정가격, 견적가격 등(학술연구용역은 주로 원가계산에 의한 가격으로 함) • 인건비, 경비, 일반관리비 비율 등 검토 철저
계약방법 결정 (재무관)	계약유형 결정	• 입찰(협상에 의한 계약)
입찰공고 (재무관)	입찰공고	• 공고문 게시: G2B
	예정가격 결정	• 복수예비가격 작성(협상인 경우 미작성 가능)
	제안서 접수	• 가격입찰서(전자), 제안서 접수(인편 등)
계약상대자 결정	기술능력평가	• 정성평가(평가위원회 구성 평가) – 위원회 개최 후 평가위원별 세부평가점수 공개 • 정량평가(계약담당자 평가)
	협상적격자 결정	• 가격개찰하여 기술능력평가점수와 가격점수를 합산하여 고득점자 순으로 협상적격자 결정
	협상실시	• 15일 이내 협상 실시(협상결과 작성 서명) • 협상내용이 가감 조정되는 경우 금액 조정 가능 • 추가 협상내용은 계약의 일부분이 됨
계약체결 및 이행	계약체결 (재무관)	• 협상이 성립되면 10일 이내 전자계약 체결(인지세, 계약보증금) • 지출원인행위
	계약이행 (계약상대자, 사업부서담당자)	〈계약상대자〉 • 착수신고서 제출(참여인력의 학력 경력 등 확인 철저) • 계약 이행 • 완료 후 준공(완료) 신고서, 납품서 등 제출
		〈사업부서 담당자〉 • 착수신고서의 사업수행계획서 연구인력 등 확인 철저 • 계약상대자의 계약이행 상황 수시 점검
	검사검수 (사업계약부서)	〈사업부서 담당자〉 • 착수신고서의 사업수행계획서 연구인력 등 확인 철저 • 계약상대자의 계약이행 상황 수시 점검
지출 (재무관)	대금청구 (계약상대자)	• 관련서류(세금계산서 등)를 첨부하여 대금 청구
	대가지급	• 지출원인행위 및 청구가 정당한가를 조사한 후 지출결의 • 대금 청구 후 5일 이내 채주에게 지급 계좌 송금 ※ '22.12.31.한시적 3일이내
결과물의 활용 (사업부서)	용역결과물의 활용	• 용역 결과물의 활용(교육정책 반영 등)

〈협상에 의한 계약 검토 착안사항〉

업무구분	확인내용
계획수립 (사업부서)	• 연구분야 선정 • 연구계획 수립 • 계약집행 서류 작성 - 과업지시서(과업내용서) 작성 - 제안요청서 작성(항목별 배점, 각 평가항목의 적정성 확인) - 원가계산(산출내역서 작성)의 적정 여부
일상감사 의뢰 (사업부서→계약부서 경유→감사관)	• 추정가격 2억원 이상의 일상감사 실시 여부(계약부서 경유) • 일상감사 지적사항의 과업지시서 등 반영 여부
예산집행의뢰 (사업부서→계약부서)	• 과업지시서, 제안요청서, 산출내역서 적정 확인
구매규격 사전공개 (계약부서)	• 추정가격 5천만원 이상 구매규격 사전공개 여부(5일간, 긴급 3일) • 업체 의견 제출 시 반영 여부 확인
입찰공고 (계약부서)	• 산출내역서 확인 후 기초금액 확정 • 공고기간 준수 여부(10일~40일) • 입찰공고 명시사항 확인
제안서접수	• 제안서 제출자의 가격입찰서 제출여부 확인 * 가격입찰서 미제출 시 제안서를 접수하지 않음) • 입찰공고문에 명시된 제출서류의 제출여부 확인 • 대리인이 제출 시 재직증명서, 건강보험 가입확인서 등 확인 • 제안서 제출자의 평가위원 추첨여부
제안서평가	〈정성적 평가〉 • 평가계획 수립 - 평가위원: 위원장 포함 7명 이상 10명 이내 - 예비 평가위원 선정 및 평가위원 예비명부 작성 여부 - 평가위원 중 충북교육감 소속 공무원 여부 확인 - 다른 시도 위원 20% 이상 선정 여부 - 청렴 및 보안각서 징구 여부 - 평가위원의 제척·회피사항 확인 - 평가점수 산출의 적정여부(최저, 최고점 제외) - 평가표의 서명 누락, 정정된 부분의 서명 누락 여부 등 확인 - 평가결과 공개 여부 〈정량적 평가〉 • 이행실적, 경영상태, 신인도, 연구인력 보유 현황의 적정 평가여부 확인
협상적격자 및 협상순위의 선정	• 종합평가 결과 70점 이상(S/W사업에 대해서는 제안서 평가결과 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자) 여부 • 예정가격을 작성한 경우 가격제안서가 예정가격을 초과한 경우 협상적격자 제외 여부 • 협상순위 결정 적정 여부
협상절차	• 모든 협상적격자와의 협상이 결렬된 경우 재공고 입찰 또는 새로운 입찰 여부 • 제안내용의 가감조정이 없는 경우에도 가격조정 실시 여부
계약체결	• 산출내역서 적정 여부 • 입찰참가자격 제한 여부 • 수의계약 배제업체 해당여부(수의계약 시)
용역의 이행	• 착수신고서 제출 서류 확인 • 과업내용의 변경 시 승인 여부 • 계약기간 연장 시 타당 여부
용역의 완성 및 대가 지급	• 용역의 검사 - 과업지시서(추가 협상 내용 포함)대로 완성 여부 - 계약내용의 전부 또는 일부 위반 시 시정조치 여부
용역 결과물의 활용	• 용역 결과물의 교육정책 반영 등

7 용역계약의 절차

가. 사업계획 수립 및 품의

나. 계약방법 결정

1) 「지방계약법 시행령」제3조(다른 법령과의 관계)

- 입찰, 수의(1인 또는 2인이상 견적 제출), 다수공급자(MAS) 2단계 경쟁, 2단계 입찰, 협상에 의한 계약 등

다. 입찰공고

법령&지침

「지방계약법 시행령」

제36조

1. 입찰에 부치는 사항
2. 입찰 또는 개찰의 장소 및 일시
3. 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소·일시·참가자격 및 참가의무 여부에 관한 사항
4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항
5. 입찰보증금의 납부 및 세입조치에 관한 사항
6. 낙찰자 결정방법(제42조제1항 본문 또는 같은 항 제1호에 따라 낙찰자를 결정하는 경우에는 낙찰자 결정에 필요한 서류의 제출일 및 낙찰자 통보예정일을 포함한다)
7. 계약의 이행예정기간
8. 계약하려는 조건을 공시하는 장소
9. 제39조제4항에 따른 입찰무효에 관한 사항
10. 입찰에 관한 서류의 열람·교부 장소와 교부비용
11. 추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소 등
12. 우편입찰 등을 허용하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소
13. 제39조 제2항에 따라 지정정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하도록 하는 경우에는 그 내용
14. 법 제29조에 따른 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻 및 공동계약의 이행방식(법 제29조제2항 본문에 따른 공동계약인 경우에는 공동수급체구성원의 자격제한사항 및 제88조제6항에 따른 지역 업체의 참여비율을 포함한다)
15. 제94조에 따른 입찰의 경우에는 대안입찰 또는 일괄입찰 등에 관한 사항
16. 제43조에 따른 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 하는 경우에는 그 장소·일시 및 참가의무 여부에 관한 사항
17. 입찰참가 등록 및 입찰 관련 서류에 관한 사항
18. 입찰공고의 내용에 이의가 있는 경우의 이의신청 방법
19. 입찰 관련 비리 및 불공정행위의 신고에 관한 사항
20. 그 밖에 입찰에 필요한 사항

라. 적격심사

1) 근거: 「지방계약법 시행령」제42조, 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」

2) 대상: 입찰용역(2단계 입찰, 협상에 의한 계약: 별도 기준)

3) 절차: 예정가격 이하 최저가 입찰자부터 순서대로 심사

① 적격심사 서류제출: 7일 이내

② 서류 보완요구: 1회 한, 7일 이내 보완·추가

③ 제출서류: 적격심사신청서, 적격심사 자기평가와 심사표, 용역이행실적증명서(필요시), 재무제표 또는 신용평가등급확인서, 그 밖의 제출서류

④ 평가: 제출마감일이나 보완일로부터 7일 이내 심사, 불가피한 경우 3일이내 연장 가능

⑤ 결과통보: 서면이나 G2B로 해당자에게 지체없이 통보

⑥ 재심사: 부적격 통보를 받은 1순위자, 심사내용이 부당하다고 판단한 차순위자는 낙찰자결정일로부터 3일 이내 심사결과에 대한 이의신청, 재심사요청, 재심사 요청서 접수일로부터 5일 이내 재심사

마. 계약금액별 낙찰하한율(추정가격 기준)

구분	수의계약			입찰 (행정안전부 기술용역: PQ비대상)			
	1인 견적서 제출	2인 이상 견적서 제출					
용역금액	2천만원 이하	2천만원 이하	5천만원 이하 ※ 2022.12.31. 한시적 1억원 이하	1억원 미만	1억원 이상 2억원 미만	2억원 이상 5억원 미만	5억원 이상 10억원 미만
낙찰하한율	가장 경제적인 가격	90%	88%	87.745%	87.745%	86.745%	85.495%

※ 가장 경제적인 가격

- 계약담당자는 1인으로부터 견적서를 제출받아 제출된 견적가격이 거래실례가격,통계작성 승인을 받은 기관이 조사·공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토하여 가장 경제적인 가격으로 최종 계약금액을 결정한다.

  ※ 조달청 일반용역 적격심사 세부기준(조달청 공고 제2022-42호, 2022.2.11.)

구분	금액기준 (추정가격)	낙찰하한율(%)	적격 통과점수	비고
여객 육상운송용역	5억원 이상	87.995	88	육상운송용역 : 아래 설명(여객/화물)
	5억원 미만	87.995	88	

※ 육상운송용역: 육상운송장비(궤도차량 및 고정식 장비 제외)를 이용하여 인원 또는화물을 운송하는 업무를 도급받아 대행하는 영업(운전자가 딸린 육상운송장비의 임대활동을 포함)으로서 운송, 배송, 여행, 연수 용역 및 이에 준하는 용역

※ 일반용역은 행정안전부 적격심사 기준이 없음

바. 착수신고서

용역의 착수와 보고

- 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착수하여야 하며, 착수 시에는 관련법령에서 정한 서류와 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출해야 한다.
  - 용역공정예정표
  - 공동계약 이행계획서(공동계약의 경우)
  - 인력 및 장비투입계획서
  - 그 밖에 계약담당자가 지정한 사항

사. 계약보증금

- 계약금액의 10% 이상(계약상대자와 합의가 이루어진 경우 15%이상)

아. 용역완수 및 검사

- 완료계 접수, 계약이행완료 통지일로부터 14일 이내 검사

※ '22.12.31. 한시적 7일 이내

자. 대금청구 및 대가지급

- 청구서, 세금계산서, 하자보증서(필요시), 국세·지방세 납세증명서, 국민연금 및 건강보험료 납부(완납) 증명서

8 용역계약 이행시 고려사항

가. 선금지급(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제6장 선금 및 대가지급요령)

1) 선금의 의의: 계약이행 전 또는 기성대가 지급전에 노임이나 자재구입비, 보험료 등에 우선 충당할 수 있도록 하기 위해 미리 대금을 지급하는 것

2) 선금 지급시기: 계약체결 후 즉시 지급 가능

3) 선금 지급 대상 및 조건 (아래 요건이 모두 충족되어야 지급대상임)

- 시행령 제92조에 따라 입찰참가 자격 제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 경우
- 선금지급일 기준 선금을 지급하려는 회계연도에 기성금을 지급한 사실이 없는 경우

4) 선금지급 가능 금액

- 계약금액의 70% 이내 (지방자치단체의 장이 원활한 공사 진행 등에 필요하다고 인정하는 경우에는 100분의 80)을 초과하지 아니하는 범위에서 지급
- 계약금액 규모에 따라 30~50%는 의무적으로 지급하여야 함

선금의무지급율	용역계약금액	비고
계약금액의 30% 이상	10억원 이상	
계약금액의 40% 이상	10억원 미만~3억원 이상	
계약금액의 50% 이상	3억원 미만	

5) 선금 보증기간

- 보증 개시일은 선금 지급일 이전, 종료일은 이행기간 종료일로부터 60일 이상
- 이행 기간을 연장할 경우, 당초 보증·보험기간에 그 연장하려는 기간을 가산한 기간을 보증·보험기간으로 하는 증권·보증서를 제출하게 해야 함

나. 보험료 등의 사후정산(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제8절)

1) 사후정산 대상보험료

- 국민건강보험법의 국민건강보험료
- 노인장기요양보험법의 노인장기요양보험료
- 국민연금법의 국민연금보험료
- 근로기준법의 퇴직급여 충당금

* 국민연금은 국민연금법 개정으로 계약을 담당하는 주무관서, 공공기관은 납무의무자의 동의를 받아 건강보험공단에 조회하여 연금보험료의 납부여부를 확인하는 것으로 납부 증명 갈음할 수 있음.(시행일자: 2015. 12. 23.(최초로 계약의 대가를 지급받는 자부터 적용): 국민연금법 제 95조의 2(연금보험료 등의 납부 증명)

2) 보험료 정산대상 계약: 공사계약, 용역계약, 물품제조 계약

3) 보험료 정산대상 제외 계약

- 계약기간이 1개월 미만인 계약
- 보험료 산정이 되지 않는 계약: 물품구매 계약 등 노무비가 없는 계약
- 원가계산 기준에서 인건비 등(또는 노임단가)에 사후정산 대상 보험료가 포함되어 있고 별도로 보험료 산정이 안 되는 경우
- 그 외 계약담당자가 보험료 반영 및 정산 업무가 불가능하다고 판단하는 경우
- 근로기준법에 따라 퇴직급여충당금이 발생하지 않는 경우

4) 보험료 산정 기준

- 계약기간이 1개월 이상인 계약
- 입찰공고일 당시의 요율을 적용
  - 입찰공고를 하지 아니하고 도급계약을 체결하는 경우에는 계약일을 말함
  - 수의계약 안내공고는 안내공고일, 다른 수의계약은 계약체결일을 기준으로 함
- 입찰공고문의 기초금액(또는 예정금액)을 기준함

다. 업무처리절차

입찰공고시 안내

1) 보험료 등 사후정산 안내
2) 보험료 금액
3) 입찰금액 작성방법
4) 정산 관련 사항

계약체결·이행

1) 계약금액 확인
   - 보험료 금액
2) 계약금액 조정
   - 보험료 조정

보험료 정산 청구

1) 기성대가 또는 준공대가 청구시
2) 청구서류
   ① 납입 확인서
   ② 하수급인 보험료 지급 증빙서류
   ③ 그 외 계약담당자의 요청 서류

보험료 정산

1) 계약담당자가 필요한 서류 요청 가능
   - 현장작업일지, 임금대장, 출근부 등
2) 해당 보험료 금액내에서 감액 정산

계약 종료

1) 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부 여부를 최종 확인
2) 준공대가와 별도 정산 가능
- 납입확인서 발급 가능 여부 고려

이 자료는 한국교육학술정보원이 주관하여 진행한 「K-에듀파인 상설 교육체계 구축 및 교육과정 개발」 사업의 산출물입니다. 편집 및 재배포 등이 필요하시면 한국교육학술정보원 K-에듀파인부로 연락을 주시기 바랍니다.

과제책임자 영남대학교 교육학과 김병주 교수

분야별책임자 (교육체계) 영남대학교 교육학과 김병주 교수
(교육비특별회계) 대구대학교 교직부 김민희 교수
(학교회계)서울교육대학교 초등교육과 오범호 교수
(학교회계)서울교육대학교 오범호 교수

집 필 진

교육비특별회계

No	분야	소속	성명
1	지방교육재정	충청북도교육청	김옥영
2	지방보조금	대전대학교	이현국
3	기금제도 및 출연기관	창원대학교	이희재
4	예산관리	제주도교육청	김동욱
5	성과 및 성인지	전라북도교육청	손은정
6	지방교육재정관리제도	충북대학교	김지연
7	수입관리	동두천양주교육지원청	김은영
8	지출	동두천양주교육지원청	김은영
9	계약	속초양양교육지원청	김태헌
10	공유재산	강원도교육청	함충범
11	물품	여고초등학교	오세원
12	재정법령	전라남도교육청	김옥란
13	재정통계	전라남도교육청	김옥란

학교회계

No	분야	소속	성명
1	학교회계 이해	서울교대	오범호
2	예산 및 결산	서울교육청	송미영
3	수입	전남화순제일중	이해련
4	지출	목포제일중	김병국
5	계약	충북교육청	최은성
6	세무	전북완주지원청	박정열
7	세입세출외현금	전남화순제일중	이해련
8	학교발전기금	서울교육청	송미영
9	보조금	서울교육청	양수지

검 토 진 대전동부교육지원청 신혜경, 박근일
충북교육청 이상원, 김선순, 최미영, 하재숙
전북교육청 송현섭, 홍은정, 황은주
강원 인제고등학교 고용진

사업담당자 한국교육학술정보원 K-에듀파인부 김민희 연구원